

Aula 06

CBM-PE (Oficial) Direito Administrativo

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

12 de Agosto de 2026

Índice

1) Conceitos Iniciais sobre Serviços Públicos	3
2) Concessão dos Serviços Públicos	13
3) Serviços públicos (jurisprudência)	43
4) Questões Comentadas - Serviços Públicos - AOCP	51
5) Questões Comentadas - Serviços Públicos - FCC	60
6) Lista de Questões - Serviços Públicos - AOCP	105
7) Lista de Questões - Serviços Públicos - FCC	109



Olá pessoal,

Nesta aula, vamos estudar os **Serviços públicos**.

Vamos à aula! Aproveitem e bons estudos!

SERVIÇOS PÚBLICOS

Noções Introdutórias

De acordo com a Constituição Federal de 1988, incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob regime de **concessão** ou **permissão**, a **prestação de serviços** públicos (art. 175). Ademais, a lei deve dispor sobre o regime de delegação, os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado (art. 175, parágrafo único) e, ainda, sobre as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos (art. 37, §3º).

Dessa forma, podemos extrair que a titularidade da prestação dos serviços públicos cabe ao Poder Público, que poderá prestá-lo **diretamente** – por seus próprios meios – ou **indiretamente** – pelos regimes de concessão ou permissão.

Deve-se adiantar, desde já, que a Constituição Federal ainda prevê uma terceira forma de prestação indireta, que é a **autorização** de serviços públicos (p. ex.: art. 21, XI e XII).

A hipótese constitucional mencionada acima, no entanto, abrange apenas uma parcela das hipóteses de serviço público. Os casos previstos no art. 175 da CF/88, que se encontra no Título VII – “Da Ordem Econômica e Financeira” –, tratam de atividades relacionadas com a atividade econômica (em sentido amplo). Assim, podem ser exploradas com a finalidade de lucro.

Esses serviços são de titularidade do Estado e, portanto, só poderão ser desenvolvidos pela iniciativa privada por meio de **delegação**. Ou seja, a iniciativa privada não pode prestar esses serviços por livre iniciativa, dependendo, para tanto, que o Estado faça a **delegação** aos particulares.

Por outro lado, existem atividades que, pela relevância social, devem ser prestadas pelo Estado e, nesse caso, serão serviços públicos. São casos relacionados aos serviços de saúde e educação, inseridos no Título VIII da CF – “Da Ordem Social”.

Todavia, a própria Constituição faculta aos particulares a prestação desses serviços. Por exemplo, o art. 199 determina que a “*assistência à saúde é livre à iniciativa privada*” e o art. 209 prevê, na mesma linha, que o “*ensino é livre à iniciativa privada*”. Assim, quando prestados pela iniciativa privada, eles serão serviços privados, ou seja, não existirá delegação.

Esquemmatizando, podemos entender que a Constituição apresenta dois tipos de serviços públicos:

- a) previstos no art. 175 – têm potencial de gerar lucro e podem ser prestados pelo Estado (direta) ou por meio de outorga ou delegação (indireta);



- b) serviços relacionados com a ordem social (em especial a educação e a saúde) – só são serviços públicos quando prestados pelo Estado. Eles são livres à iniciativa privada, mas, nesse último caso, são **serviços privados**.

Assim, os serviços que não se enquadram nas atividades econômicas, podem ser prestados pela iniciativa privada sem delegação. Dessa forma, o controle estatal ocorrerá apenas dentro do exercício do poder de polícia. Por exemplo, se a iniciativa privada desejar abrir uma escola de ensino médio (escola particular), não será necessário delegar o serviço, pois a educação é livre à iniciativa privada. Com efeito, o serviço prestado pela escola não se enquadra no conceito de serviço público e, portanto, será submetido apenas ao controle decorrente do poder de polícia administrativa.



(PC CE - 2012) A titularidade dos serviços públicos é conferida expressamente ao poder público.

Comentários: o Poder Público é o titular dos serviços públicos. Dessa forma, ele poderá prestá-lo diretamente ou, então, delegar a execução à iniciativa privada. Neste último caso, somente a execução é transferida aos particulares, sendo que a titularidade permanece por conta da Administração. Assim, o item está correto.

Gabarito: correto.

Conceito

Após essa apresentação inicial, podemos entrar no conceito de serviço público propriamente dito. É importante frisar que não existe um conceito legal de serviço público. Para tanto, é necessário recorrer à doutrina, a qual apresenta três escolas ou correntes sobre o conceito de serviço público:

- escola essencialista ou materialista;
- escola subjetivista;
- escola formalista.

Para a escola **essencialista ou materialista**, uma atividade será considerada serviço público em função de suas próprias características. Os essencialistas entendem que o conceito de serviço público se relaciona com o aspecto material da atividade. Ou seja, são serviços públicos aqueles que possuem uma **importância crucial para a população**. Assim, as atividades que buscam a satisfação das necessidades coletivas fundamentais devem ser consideradas serviços públicos.

Essa **não é a corrente adotada no Brasil**. É fácil constatar isso quando se analisa, por exemplo, a prestação de serviços de saúde, que mesmo possuindo importância capital para a população, não se enquadra no conceito de serviço público quando prestado pelos particulares. Por outro lado, a atividade lotérica, que possui relevância muito inferior ao serviço de saúde, é considerada serviço público propriamente dito.



Apesar de não ser a corrente adotada no Brasil, veremos que os doutrinadores não deixam de considerar a **utilidade ou comodidade** decorrente da atividade no conceito de serviço público. Logo, ainda que não seja a corrente predominante, podemos considerar que, em algum aspecto, a materialidade faz parte do conceito de serviço público.

A **escola subjetivista**, por outro lado, considera como serviço público a atividade prestada pelo Estado ou por suas entidades administrativas. Ela considera, portanto, o **sujeito** responsável pelo serviço.

É fácil perceber que essa também **não é a corrente adotada no Brasil**. Em primeiro lugar, porque a Constituição Federal faculta ao estado delegar os serviços públicos aos particulares por meio da concessão, permissão e autorização. Assim, existirá serviço público que não é prestado pela Administração Pública direta e indireta. Além disso, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser criadas para atuarem na exploração de atividade econômica, na forma do art. 173 da Constituição Federal. Nesse caso, teremos uma atividade prestada pela Administração Indireta e que, no entanto, não se enquadra como serviço público.

Por conseguinte, podemos excluir a escola subjetivista, pois (a) há serviço público que não é prestado pelo Estado ou pelas entidades administrativas; (b) as empresas públicas e sociedades de economia mista podem prestar atividades que não são serviços públicos, no caso a exploração de atividade econômica.

Por fim, a terceira, a **escola formalista ou legalista**, que **é a corrente adotada no Brasil**. Para os formalistas, será serviço público a atividade que **o ordenamento jurídico determine que seja prestada sob regime jurídico de direito público**. Nesse caso, é a Constituição e a lei que definem o que será serviço público.

Dessa forma, não é possível analisar o conteúdo da atividade em si para definir o que é serviço público. É necessário buscar no **ordenamento constitucional e infraconstitucional** para saber as atividades que devem ser prestadas sob regime jurídico de direito público e, a partir daí, poderemos definir o que é serviço público.

Nesse contexto, é importante transcrevermos os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello¹:

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e resta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais –, instituído em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo.

Em seguida, o ilustre doutrinador arremata:

Conclui-se, pois espontaneamente, que a noção de serviço público há de se compor necessariamente de dois elementos: (a) um deles, que é seu substrato material, consiste na prestação de utilidade ou comodidade fruível singularmente pelos administrados; o outro, (b) traço formal indispensável, que lhe dá justamente o caráter de noção jurídica, consiste em um específico regime de Direito Público, isto é, numa “unidade normativa”.

¹ Bandeira de Mello, 2014, p. 692.



Percebe-se, pelo conceito do autor, que existem **dois elementos** fundamentais na definição de serviço público: (a) um é o **substrato material**, ou seja, a prestação de uma utilidade ou comodidade fruível singularmente pelos administrados (p. ex.: água, luz, energia elétrica, etc.); (b) o outro é o **elemento formal**, isto é, será serviço público aquele prestado sob o regime jurídico de direito público.

Agora, para consolidar, seguem algumas importantes definições de serviço público dos demais administrativistas brasileiros.

❖ Hely Lopes Meirelles

“Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado.”

❖ Alexandre Santos de Aragão

“serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos determinados, colocados pela Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-estar da coletividade.”

❖ José dos Santos Carvalho Filho

Serviço público é *“toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade.”*

❖ Maria Sylvia Zanella Di Pietro

Serviço público é *“toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público.”*

❖ Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo

“serviço público é atividade administrativa concreta traduzida em prestações que diretamente representem, em si mesmas, utilidades ou comodidades materiais para a população em geral, executada sob regime jurídico de direito público pela administração pública ou, se for o caso, por particulares delegatários (concessionários e permissionários, ou, ainda, em restritas hipóteses, detentores de autorização de serviço público).”

Elementos constitutivos

Conforme vimos acima, Celso Antônio Bandeira de Mello considerou dois elementos no conceito de serviço público: **substrato material e elemento formal**. Todavia, Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta um terceiro elemento: o **subjeto**. Dessa forma, a partir dos ensinamentos da doutrinadora, podemos esquematizar os três elementos do conceito de serviço público:



- a) elemento subjetivo;
- b) elemento formal; e
- c) elemento material.

Os dois últimos elementos (formal e material) nós já discutimos a partir dos ensinamentos do Prof. Bandeira de Mello. O elemento formal diz respeito ao regime jurídico de Direito Público, enquanto o elemento material trata da utilidade ou comodidade do serviço.

Vamos, então, analisar o aspecto subjetivo, que não é mais unanimidade em decorrência da evolução do conceito de serviço público, a partir dos ensinamentos da Prof^a. Di Pietro.

O art. 175 da Constituição Federal determina que o serviço público é incumbência do Poder Público, ou seja, sempre dependerá de participação do Estado. Conforme já discutimos acima, isso não significa que será o Estado que sempre prestará a atividade, uma vez que se admite a prestação direta ou indireta.

Dessa forma, a Prof^a. Di Pietro, a partir dos ensinamentos de Rivero, ensina o seguinte sobre o elemento subjetivo de serviço público:

- a) a sua **criação** é feita por lei e corresponde a uma opção do Estado; este assume a execução de determinada atividade que, por sua importância para a coletividade, parece não ser conveniente ficar dependendo da iniciativa privada;
- b) a sua **gestão** também incumbe ao Estado, que pode fazê-lo diretamente (pelos meios próprios que compõem a Administração Pública centralizada da União, dos estados e municípios) ou indiretamente, por meio de concessão ou permissão, ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com essa finalidade².

Princípios do serviço público

Como em muitos aspectos do Direito Administrativo, a doutrina é bastante conflitante quando se fala em princípios do serviço público.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a partir dos ensinamentos da doutrina francesa, apresenta três princípios: (a) **continuidade do serviço público**; (b) **mutabilidade do regime jurídico**; e (c) **igualdade dos usuários**.

Por outro lado, José dos Santos Carvalho Filho dispõe como princípios dos serviços públicos: (a) **generalidade**; (b) **continuidade**; (c) **eficiência**; e (d) **modicidade**.

De forma mais completa, Celso Antônio Bandeira de Mello faz uma análise dos princípios propostos por vários doutrinadores, concluindo pela existência de dez princípios que constituem o aspecto formal do conceito de serviço público, ou seu regime jurídico. Por ser bem mais completa, vamos detalhar somente a proposta deste último doutrinador.

² Apesar de, nesse caso, a doutrinadora ter colocado a Administração Indireta como forma de prestação indireta do serviço, a própria professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma, em outro tópico do seu livro, que a prestação direta envolve a Administração Pública, aí incluída as administrações direta e indireta.





Princípios do serviço público segundo Celso Antônio Bandeira de Mello³:

dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação: o Estado deve obrigatoriamente prestar os serviços públicos, seja direta ou indiretamente. Se não o fizer, dependendo do caso, o administrado poderá mover a ação judicial para compeli-lo a agir ou para responsabilizá-los por danos que a omissão possa ter gerado;

princípio da supremacia do interesse público: como pilar do regime jurídico-administrativo, deve prevalecer o interesse da coletividade sobre os interesses individuais. Jamais os interesses secundários do Estado ou de quem venha a prestar os serviços podem prevalecer sobre o interesse público;

princípio da adaptabilidade: a prestação de serviços públicos deve estar em constante atualização e modernização, respeitando, é claro, as possibilidades econômicas do Poder Público;

princípio da universalidade: o serviço deve ser aberto à generalidade do público, isto é, devem alcançar a maior amplitude possível de usuários;

princípio da impessoalidade: não pode existir nenhuma forma de discriminação entre os usuários;

princípio da continuidade: representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. Contudo, vamos discutir, logo mais, que a Lei 8.987/1995 admite algumas formas de interrupção ou paralisação, que, porém, não são consideradas como descontinuidade do serviço (art. 6º, §3º). Entre elas, podemos mencionar a interrupção por inadimplência do usuário;

princípio da transparência: deve-se liberar o máximo de informações possíveis sobre o serviço e sua prestação ao público em geral. Deste princípio decorre o seguinte: motivação;

princípio da motivação: o dever de motivar com largueza todas decisões relacionadas com o serviço;

princípio da modicidade das tarifas: os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços. Dessa forma, o Estado deve intervir para proporcionar tarifas acessíveis. O lucro da atividade deve decorrer da boa gestão e não da exploração indevida da população;

princípio do controle (interno e externo): a prestação dos serviços deve ser fiscalizada pelo Estado, seja diretamente pelos órgãos ou entidades encarregados das funções do poder concedente, ou por meio de órgãos de outros poderes (Ministério Público, Poder Judiciário, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, etc.).

³ Bandeira de Mello, 2014, pp. 696-698.



Classificação dos serviços públicos

Existem diversas classificações sobre os serviços públicos. Muitas delas possuem relevância somente teórica ou, ainda, são contraditórias. Por esse motivo, vamos apresentar somente aquelas classificações que entendemos relevantes e com menos contradições.

- a) **Serviços coletivos (gerais) e singulares (individuais)**: essa é a mais pacífica das classificações e costuma ser adotada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.

Os serviços públicos **gerais** (*uti universi*) são aqueles prestados a toda coletividade, indistintamente. Logo, não é possível mensurar o quanto cada usuário usufrui do serviço. Diz-se, portanto, que eles são prestados a usuários indeterminados. Por conseguinte, não é possível mensurar o quanto cada usuário utilizou do serviço.

São exemplos de serviços gerais a conservação de vias públicas, a iluminação pública, a varrição de ruas e praças, etc. Além disso, se considerarmos um conceito amplo de serviço público, pode-se incluir como exemplos de serviços *uti universi* o policiamento urbano, a garantia de segurança nacional, a defesa de fronteiras, etc.

Por outro lado, os serviços **singulares** (*uti singuli*) são aqueles em que é possível mensurar a sua prestação individual, ou seja, o quanto cada usuário utilizou do serviço. Assim, mesmo que o serviço se destine à coletividade como um todo, é possível mensurar individualmente o quanto cada usuário utilizou do serviço. São exemplos os serviços de energia elétrica, água encanada, telefonia, gás canalizado, coleta domiciliar de lixo, etc.

Com base no art. 145, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já utilizou a denominação serviços divisíveis (ou específicos) e indivisíveis (ou gerais) para se referir, respectivamente, aos serviços singulares e coletivos.

A relevância dessa classificação se refere à cobrança de taxa. Conforme consta no art. 145, II, da CF/88, são passíveis de remuneração por meio de **taxas** a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos **específicos e divisíveis**. Portanto, somente os serviços singulares (específicos, divisíveis, individuais) podem ser remunerados por taxas, não sendo permitida a cobrança desse tipo de tributo nos serviços gerais.

- b) **Serviços delegáveis e indelegáveis**: os serviços **indelegáveis** são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado ou pelas entidades administrativas de direito público, como o exercício do poder de polícia e os serviços judiciais; por outro lado, os serviços **delegáveis** são aqueles que podem ser prestados pelo Estado, pelas entidades administrativas ou por delegação de serviços públicos. A diferença, portanto, é que os serviços delegáveis são passíveis de delegação à iniciativa privada, como ocorre com os serviços de transporte público, fornecimento de energia elétrica e telefonia.
- c) **Serviços próprios e impróprios**: esse tipo de classificação pode ser analisado sob duas concepções. Na primeira delas, são **próprios** os serviços que representem comodidade material para a população, sendo disciplinados pelo regime de direito público quando prestados pelo Estado direta ou indiretamente, neste último caso por meio de concessão ou permissão de serviço público.



Por outro lado, são **impróprios** os serviços de natureza social que podem ser prestados pela iniciativa privada **sem delegação**, sendo, nessas condições, regidos pelo regime jurídico de direito privado. Como exemplos, temos os serviços de saúde, educação e assistência social quando são desenvolvidos por estabelecimentos particulares.

Na segunda concepção, apresentada por Hely Lopes Meirelles, os serviços **próprios** são aqueles se relacionam intimamente com as funções do Poder Público em que a Administração se utiliza da supremacia sobre os administrados. Por conseguinte, só podem ser prestados por entidades públicas, sem delegação aos particulares. Por outro lado, são serviços impróprios aqueles que “**não** afetam substancialmente a necessidades da comunidade” e, portanto, podem ser prestados diretamente ou mediante delegação. Essa classificação do autor nada mais representa do que os serviços delegáveis e indelegáveis.

Vamos resolver algumas questões!



(MDIC - 2014) O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.

Comentários: mesmo sendo um serviço que se destine à coletividade, o serviço de linha telefônica é mensurável individualmente e, portanto, trata-se de serviço singular. Também são exemplos de serviços dessa natureza a energia elétrica, o gás canalizado, a água encanada, a coleta de lixo domiciliar e outros.

Gabarito: correto.

(PM CE - 2014) Os serviços de energia domiciliar e os serviços de uso de linha telefônica são considerados serviços *uti universi*, pois são prestados à coletividade de forma indistinta e a grupamentos indeterminados de indivíduos.

Comentários: a definição de serviço *uti universi* (serviços coletivos, gerais ou indivisíveis) está correta, pois são serviços prestados à coletividade de forma indistinta e a grupamentos indeterminados de indivíduos. Todavia, os dois exemplos (energia domiciliar e os serviços de uso de linha telefônica) são de serviços singulares, pois são passíveis de mensuração individual. Portanto, a questão está errada.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) O serviço público de iluminação urbana, por ser destinado a um número indeterminado de pessoas, classifica-se como serviço coletivo.

Comentários: a iluminação urbana não é passível de mensuração individual, pois alcança um número indeterminado de pessoas. Logo, classifica-se como serviço coletivo, geral ou indivisível. Conclui-se, pois, que a questão está correta.

Gabarito: correto.

(PRF - 2012) O serviço de iluminação pública pode ser considerado *uti universi*, assim como o serviço de policiamento público.

Comentários: mais um item bem simples. A iluminação pública e o policiamento urbano são serviços que beneficiam um número indeterminado de pessoas. Além disso, não é possível quantificar o quanto cada



usuário se utilizou desses serviços. Logo, são também serviços *uti universi* (gerais). Portanto, o item está correto.

Gabarito: correto.

(CAM DEP - 2012) Os serviços públicos próprios são aqueles que atendem às necessidades coletivas e que o Estado executa tanto diretamente quanto indiretamente, por intermédio de empresas concessionárias ou permissionárias.

Comentários: nesta questão, a banca adotou a divisão tradicional de serviços próprios e impróprios. Por serviço próprio, entende-se aquele que represente comodidade material para a população, sendo disciplinado pelo regime de direito público quando prestado pelo Estado direta ou indiretamente, neste último caso por meio de concessão ou permissão de serviço público. Apesar de a permissão admitir também a prestação de pessoas físicas, a questão não pode ser considerada errada, pois não há nenhum termo restritivo do tipo “somente” ou “apenas”. Assim, o item está correto..

Gabarito: correto.

Formas de prestação e meios de execução

As formas de prestação de serviços públicos são assunto alvo da aula de organização administrativa, quando tratamos de centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Dessa forma, não traremos o assunto para esta aula.

Os meios de prestação, por outro lado, se referem à execução **direta** e **indireta**. Novamente, a doutrina não é pacífica neste aspecto. A divergência ocorre na hora de considerar se o serviço prestado pelas entidades da administração indireta é considerado como execução direta ou indireta.

Adotaremos, porém, a proposta de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, a partir do conteúdo do art. 175 da Constituição Federal, ensina que:

Quando a Constituição fala em execução direta, tem-se que entender que abrange a execução pela Administração Pública direta (constituída por órgãos sem personalidade jurídica) e pela Administração Pública indireta referida em vários dispositivos da Constituição, em especial no art. 37, caput, e que abrange as entidades com personalidade jurídica própria, como as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas.

Portanto, considera-se como **execução direta** os serviços públicos prestados pela Administração Pública direta e indireta e como **execução indireta** a prestação por meio de delegação de serviço público.

Vamos dar uma olhada como isso já foi cobrado!



(INPI - 2013) A concessão, como delegação da prestação de um serviço público, estabelece relação entre o concessionário e a administração concedente, regendo-se pelo direito privado.

Comentários: na delegação de um serviço público, a relação entre o concessionário e a Administração é regida predominantemente por direito público. Dessa forma, a Administração age sob as prerrogativas inerentes ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, podendo, entre outras coisas, alterar unilateralmente as cláusulas contratuais ou impor sanções.

Gabarito: errado.



CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

O art. 22, XXVII, da Constituição da República, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades. O art. 175, por sua vez, estabelece que lei deve disciplinar a prestação do serviço público, dispondo sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias; o caráter especial de seu contrato; as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; os direitos dos usuários; a políticas tarifárias; e a obrigação de manter serviço adequado.

Por conseguinte, a União editou a Lei 8.987/1995, que estabelece normas gerais para o regime de **concessão** e **permissão** da prestação de **serviços públicos**. A Lei aplica-se a todos os entes (União, estados, Distrito Federal e municípios), sendo que cada um poderá editar normas complementares, específicas para suas situações.

Com base na mesma competência, a União também editou a Lei 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de **parceria público-privada** no âmbito da administração pública.

A partir dessa nova Lei, podemos falar em três tipos de concessão: (a) concessão comum (ordinária); (b) concessão patrocinada; e (c) concessão administrativa. A primeira consta na Lei 8.987/1995, enquanto as duas últimas são novidades da Lei das PPPs.

Assim, vamos iniciar trabalhando as modalidades de delegação de serviços públicos, utilizando, para tanto, a definição de concessão prevista na Lei 8.987/1995.

Modalidades de delegação de serviços públicos

Existem três modalidades de delegação de serviços públicos: concessão, permissão e autorização. Quanto a esta última, há alguns doutrinadores que sequer a consideram como modalidade de delegação. Todavia, as bancas de concurso, em geral, não possuem este posicionamento, ou seja, elas consideram, ainda que em hipóteses restritas, que a autorização é sim modalidade de delegação.

A concessão é definida, pela Lei¹, nos seguintes termos (art. 2º):

*II - **concessão de serviço público**: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na **modalidade concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;*

*III - **concessão de serviço público precedida da execução de obra pública**: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na **modalidade concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade*

¹ Quando nos referirmos apenas à “Lei” ou à “Lei de Concessões”, considere que se trata da Lei 8.987/1995.



para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

Essa é a modalidade mais complexa, exigindo, para tanto, licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, sendo normalmente empregada em serviços que demandem maiores investimentos. Ademais, em virtude de sua complexidade, não pode ser delegada para pessoas físicas – somente empresas ou consórcio de empresas. Com efeito, a Lei é expressa, quanto à concessão, que ela deverá ser realizada em prazo determinado.

A Lei admite, ainda, a realização de concessão precedida de obra pública, caso em que o investimento da concessionária será remunerado e amortizado por meio da exploração do serviço ou da obra. Nesse caso, a empresa faria um investimento para realizar uma obra e, em troca, receberia o direito de explorar, por prazo determinado, a obra ou o serviço decorrente.

A despeito de a Lei 8.974/1995 sempre exigir a concorrência ou o diálogo competitivo para a concessão de serviço público, a Lei 9.074/1995 apresenta uma exceção, ou seja, um caso em que ocorrerá a concessão sem utilizar uma dessas modalidades.

Nesse contexto, dispõe o art. 27 da Lei 9.074/1995 que, nos casos em que os serviços públicos forem prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, quando se desejar **promover a privatização dessa empresa e, simultaneamente, realizar a outorga de nova concessão ou prorrogar as concessões existentes**, a União poderá, com exceção dos serviços públicos de telecomunicações, promover a **venda das quotas ou ações necessárias para a transferência do controle societário**.

Em resumo, nesse caso, a União poderá realizar a **transferência do controle acionário da empresa à iniciativa privada**, utilizando-se do leilão para promover a **venda das quotas ou ações**.

Assim, sabemos que, segundo a Lei 8.987/1995, a modalidade licitatória para a concessão de serviços públicos será sempre a concorrência ou o diálogo competitivo, mas há uma exceção na Lei 9.074/1995 que permite a utilização da modalidade leilão.

Além disso, apesar de a Lei 8.987/1995 sempre exigir licitação para a concessão, essa regra não é absoluta. Isso porque a Lei 9.472/97 – Lei da Anatel –, prevê expressamente a possibilidade de inexigibilidade de licitação para outorga de concessão de serviço público de telecomunicações, nos casos em que a disputa for considerada inviável – isto é, quando apenas um interessado puder realizar o serviço – ou desnecessária – ou seja, quando se admita a exploração do serviço por todos os interessados.

Por outro lado, a permissão de serviço público é “a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco” (art. 2º, IV).

Em complemento, o art. 40 dispõe que a permissão será formalizada por contrato de adesão, devendo ser observada as normas quanto à precariedade e revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Percebe-se, pois, que a permissão é uma modalidade de delegação menos complexa que a concessão, destinando-se aos **serviços públicos de porte médio**, isto é, que não demandem investimentos tão vultosos quanto à concessão, mas que não podem ser considerados desprezíveis.



Muitas políticas públicas dependem do envolvimento de mais de um dos Poderes do Estado. No caso das concessões e permissões, a disciplina não é diferente. Assim, a delegação por qualquer uma dessas duas modalidades deverá ser autorizada por **lei autorizativa específica**. Ou seja, se a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios desejarem delegar um serviço por meio de concessão ou permissão, deverá existir uma lei específica com autorização para tal.

Entretanto, a Lei 9.074/1995 estabelece algumas ressalvas. Dessa forma, não é preciso lei autorizativa para a concessão e permissão dos seguintes tipos de serviços públicos (art. 2º):

- a) saneamento básico;
- b) limpeza urbana; e
- c) naqueles serviços já previstos como passíveis de prestação por delegação na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios.

A terceira modalidade de delegação é a **autorização**. Conforme vimos, essa modalidade não é referida no art. 175 da Constituição e, portanto, também não está disciplinada na Lei 8.987/1995.

A sua previsão, no entanto, consta em alguns artigos do texto constitucional, como os incs. XI e XII que dispõem sobre diversos serviços que a União pode prestar diretamente ou por meio de **autorização, permissão ou concessão**. Na mesma linha, o art. 223 da CF estabelece que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar “concessão, permissão e **autorização** para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal” (grifos nossos).

A doutrina aduz que a autorização é uma modalidade de delegação aplicável em duas situações²:

- a) no casos em que o serviço seja prestado a um grupo restrito de usuários – no lugar de ser disponibilizado amplamente a toda a população –, sendo o próprio particular autorizado o seu beneficiário principal ou exclusivo;
- b) nas situações de emergência e nas situações transitórias ou especiais.

No primeiro caso, temos como exemplo o serviço de telecomunicação exercido pelos praticantes de radioamadorismo. Percebam que o “radioamador” é o beneficiário principal ou exclusivo da autorização.

No segundo caso, podemos mencionar as disposições do Decreto 2.521/1998, que define a autorização como a “delegação ocasional, por prazo limitado ou viagem certa, para prestação de serviços de transporte em caráter emergencial ou especial”.

Quanto às características, a autorização é um ato administrativo **unilateral, discricionário e precário**, sendo passível de revogação a qualquer tempo e sem qualquer direito à indenização para o administrado.

² Alexandrino e Paulo, 2011, p. 746.



Ato administrativo unilateral é aquele concedido pela Administração sob o regime jurídico de direito público, sem a celebração de um contrato administrativo³, ou seja, o ato é concedido pela manifestação exclusiva do Poder Público.

A discricionariedade, por sua vez, significa que o agente público pode concedê-lo ou não, de acordo com a sua conveniência ou oportunidade. Dessa forma, caberá ao agente público decidir se concede ou não autorização.

Há, no entanto, uma única hipótese em que a autorização é definida legalmente como ato vinculado, isto é, se estiverem preenchidos os requisitos legais, o agente público será obrigado a conceder a autorização. Esse caso restrito encontra-se no art. 131, §1º, da Lei 9.472/1997 – Lei Geral das Telecomunicações – que dispõe que “a autorização de serviço de telecomunicações é o ato administrativo vinculado”.

A regra, porém, é que a autorização seja concedida por ato administrativo discricionário.

Por fim, a precariedade significa que o ato administrativo de autorização poderá ser revogado a qualquer momento, sem que isso gere direitos ao administrado, como o de indenização. Dessa forma, a autorização, em regra, é realizada por prazo indeterminado, uma vez que é passível de revogação a qualquer tempo, conforme o interesse público o dispuser.

A partir de tudo o que foi exposto, podemos apresentar uma síntese das três modalidades de delegação de serviços públicos:



Características básicas das modalidades de delegação de serviços públicos⁴:

CONCESSÃO de serviços públicos, precedida ou não de obra pública:

é celebrada por contrato administrativo;

é necessariamente por tempo determinado, admitindo-se prorrogação;

exige licitação – na modalidade de concorrência ou o diálogo competitivo, exceto no caso em que é aplicável o leilão ou nos casos de inexigibilidade;

só se aplica a pessoas jurídicas e a consórcio de empresas;

exige lei autorizativa prévia, com exceção das hipóteses previstas no art. 2º da Lei 9.074/1995 (saneamento básico, limpeza urbana e hipóteses previstas nas constituições e leis orgânicas).

PERMISSÃO de serviços públicos:

é celebrada por contrato de adesão, de caráter precário, revogável⁵ a qualquer tempo pela Administração;

³ Os contratos administrativos são considerados atos bilaterais.

⁴ Barchet, 2008, p. 593.

⁵ Lembramos que há posicionamentos divergentes na literatura, porém a Lei menciona a “*revogabilidade unilateral do contrato*”. Logo, percebe-se que ela admite a revogação a qualquer momento, ainda que o contrato estabeleça prazo.



é necessariamente por tempo determinado, admitindo-se prorrogação;
sempre exige licitação, mas não necessariamente por concorrência ou diálogo competitivo;
pode ser feita a pessoas físicas ou jurídicas;
exige lei autorizativa prévia, exceto nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei 9.074/1995 (saneamento básico, limpeza urbana e hipóteses previstas nas constituições e leis orgânicas).

AUTORIZAÇÃO de serviços públicos:

é formalizada por ato administrativo, unilateral e de caráter precário, revogável a qualquer momento pela Administração e sem direito à indenização;
pode ser feita por prazo indeterminado;
não exige licitação;
pode ser feita a pessoas físicas ou jurídicas;
não exige lei autorizativa prévia.

Definição e modalidades de concessão

De acordo com Maria Di Pietro⁶, o vocábulo concessão pode ser utilizado em diversos sentidos no direito administrativo, pois pode ter diversos objetos, como:

[...] a delegação da execução de um serviço ao particular (concessão de serviço público, agora, também sob a forma de concessão patrocinada), a delegação da execução de obra pública (concessão de obra pública), a utilização de bem público por particular, com ou sem possibilidade de exploração comercial (concessão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso para fins de moradia, concessão para exploração de minas e jazidas), concessão para prestação de serviços à Administração, acompanhada ou não da execução de obra ou fornecimento de instalações (concessão administrativa).

Assim, conforme podemos observar acima, existem diversas modalidades de concessão. Contudo, interessa-nos apenas três delas.

A **concessão de serviço público** é um instrumento antigo no direito brasileiro e, atualmente, é disciplinada pela Lei 8.987/95, pela Lei 9.074/95 e por outras leis esparsas sobre serviços específicos, como portos, telecomunicações, energia elétrica, etc.

Além desses normativos, atualmente temos a Lei 11.079/04, que instituiu as parcerias público-privadas (PPPs), apresentando outras duas modalidades de concessão: **patrocinada** e **administrativa**.

⁶ Di Pietro, 2009, p. 65.



Assim, podemos encontrar três diferentes categorias de contratos em que ocorre a delegação de serviço público ao usuário⁷:

- ✓ **concessão de serviço público ordinária**, comum ou tradicional: na qual a remuneração básica decorre de tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da própria exploração do serviço (receitas alternativas); é a categoria básica prevista na Lei 8.987/95 e legislação esparsa sobre os serviços públicos específicos;
- ✓ **concessão patrocinada**: em que se conjugam a tarifa paga pelos usuários e a contraprestação pecuniária do concedente (parceiro público) ao concessionário (parceiro privado); ou seja, o concessionário (a empresa que explora a atividade) recebe a tarifa do usuário e um complemento pago pela Administração; essa modalidade está prevista na Lei 11.079/04;
- ✓ **concessão administrativa**: a remuneração básica é constituída por contraprestação feita pelo parceiro público ao parceiro privado; encontra-se prevista na Lei 11.079/04.

De forma simples, na **concessão comum**, a concessionária recebe uma tarifa do usuário e, complementarmente, outras fontes de recursos decorrentes da exploração do serviço. Na **concessão patrocinada**, ocorrerá o pagamento de tarifa pelo usuário e um complemento pago pela Administração. Por fim, na **concessão administrativa**, a remuneração básica do concessionário decorre de pagamentos da Administração.

O conceito legal de concessão de serviço público está previsto na Lei 8.987/95, vejamos:

Art. 2º (...)

*II - **concessão de serviço público**: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;*

A professora Di Pietro⁸ ensina que a definição acima atende às necessidades da Lei, mas se mostra incompleta. Assim a autora propõe a seguinte definição de concessão de serviço público:

[...] contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço.

Assim, podemos entender que a concessão de serviço público é uma forma de **contrato administrativo**, pelo qual a Administração **delega** a uma **pessoa jurídica** ou um **consórcio de empresas** a execução de um serviço público. Assim, a concessionária deverá prestar o serviço **em seu próprio nome, por sua conta e risco**, e receberá uma **tarifa** paga pelo usuário ou **outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço**.

Por exemplo, as empresas de telefonia são concessionárias de serviço público, que recebem a delegação, por meio de contrato administrativo, para prestar o serviço em seu próprio nome (Oi, Tim, Claro, Vivo, etc.)

⁷ Di Pietro, 2009, p. 64.

⁸ Di Pietro, 2009, p. 75.



e por sua conta e risco (se a atividade der prejuízo, é a empresa que irá arcar com os custos). Por conseguinte, eles recebem a remuneração por meio de tarifa paga pelo usuário do serviço e, adicionalmente, podem receber outras receitas (p. ex.: contratos com empresas parceiras).

A permissão, por sua vez, possui um conceito muito semelhante. Aliás, as disposições legais abordam, especificamente, apenas a concessão. Assim, o parágrafo único do art. 40 da Lei 8.987/95 apenas estabelece que “*Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei*”. Ou seja, os regramentos apresentados para a concessão aplicam-se à permissão, ressalvando apenas, de forma implícita, os dispositivos que foram incompatíveis.

Ademais, o inc. IV, art. 2º, da Lei 8.987/95 define permissão da seguinte forma:

Art. 2º (...)

IV - **permissão de serviço público**: a delegação, a **título precário, mediante licitação**, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à **pessoa física ou jurídica** que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. (grifos nossos)

Além disso, o *caput* do art. 40 dispõe que a permissão de serviço público será formalizada mediante **contrato de adesão** e que o instrumento deve observar as disposições quanto “à **precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente**”.

Vamos detalhar um pouco esse conceito. Um contrato de adesão é aquele em que as normas são totalmente estabelecidas por uma parte, cabendo a outra apenas ratificá-lo. Por exemplo, quando você assina um contrato de telefonia, as normas já vêm todas definidas. Você não consegue alterar o contrato, apenas deve assiná-lo (aderir) ou não.

Acontece que, tecnicamente, todos os contratos administrativos são contratos de adesão. Isso porque as normas contratuais já são previamente estabelecidas, pois devem seguir as regras do edital de licitação, que inclui a minuta do contrato como anexo. Assim, a Administração não pode modificar os termos contratuais após o término da licitação. Ou seja, todos os contratos administrativos são contratos de adesão.

No entanto, como as bancas de concurso são muito “legalistas”, devemos lembrar que a Lei 8.987/95 dispôs, expressamente, que a permissão é formalizada por **contrato de adesão**, sem nada mencionar quanto à concessão.

A **precariedade**, por sua vez, significa que o ato é revogável a qualquer tempo, por iniciativa da Administração. Além disso, o vocábulo significa que a delegação ocorre sem prazo determinado e, portanto, seria revogável a qualquer momento pela Administração, sem direito à indenização.

Acontece que há doutrinadores, como Alexandre Santos de Aragão⁹, que entendem que a permissão possui prazo determinado e que a precariedade representa apenas a ausência de necessidade de indenizar.

⁹ Aragão, 2007, p. 723.



Na mesma linha, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo¹⁰ entendem que, apesar da omissão do legislador, os contratos de permissão devem possuir prazo determinado. Confirmando essa tese, nós vamos resolver uma questão que informa que a permissão comporta prazo.

Assim, tirando as discussões doutrinárias do plano, vamos esquematizar as diferenças previstas expressamente na Lei 8.987/95 para a concessão e a permissão de serviços públicos¹¹:

- a) a concessão só pode ser feita para **pessoas jurídicas ou consórcios de empresas**, enquanto as permissões podem ser celebradas com **pessoas físicas ou jurídicas**;
- b) as concessões obrigatoriamente devem ser precedidas de licitação na **modalidade de concorrência ou diálogo competitivo** (com uma exceção que permite o leilão), ao passo que as permissões devem ser precedidas de licitação, mas **não há designação de modalidade específica**;
- c) a lei impõe que as permissões sejam formalizadas por “**contrato de adesão**”, mencionando ainda “**à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente**”. Por outro lado, não há menção a essas características para o contrato de concessão.

Após essas discussões, podemos apresentar ainda uma tabela, proposta por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo¹², que resume as principais características dos instrumentos de concessão e permissão.

CONCESSÃO	PERMISSÃO
Delegação da prestação de serviço público, permanecendo a titularidade com o poder público (descentralização por colaboração).	Delegação da prestação de serviço público, permanecendo a titularidade com o poder público (descentralização por colaboração).
Prestação do serviço por conta e risco da concessionária, sob fiscalização do poder concedente. Obrigação de prestar serviço adequado, sob pena de intervenção, aplicação de penalidades administrativas ou extinção por caducidade.	Prestação do serviço por conta e risco da concessionária, sob fiscalização do poder concedente. Obrigação de prestar serviço adequado, sob pena de intervenção, aplicação de penalidades administrativas ou extinção por caducidade.
Sempre precedida de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo (com exceção que permite utilizar o leilão).	Sempre precedida de licitação, não há determinação legal para modalidade específica.
Natureza contratual.	Natureza contratual; a lei explicita tratar-se de contrato de adesão.
Prazo determinado, podendo o contrato prever sua prorrogação, nas condições nele estipuladas.	Prazo determinado, podendo o contrato prever sua prorrogação, nas condições nele estipuladas.
Celebração com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mas não com pessoa física.	Celebração com pessoa física ou jurídica; não prevista permissão a consórcio de empresas.
Não há precariedade.	Delegação a título precário.
Não é cabível revogação do contrato.	Revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

¹⁰ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 681.

¹¹ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 680.

¹² Alexandrino e Paulo, 2011, p. 680.



Vamos resolver algumas questões sobre o assunto.



(INPI - 2013) A permissão e a concessão de serviços públicos apresentam, entre outras, a seguinte diferença: a primeira pode ser feita à pessoa física ou à jurídica que, por sua conta e risco, demonstre capacidade para seu desempenho; já a segunda, só à pessoa jurídica ou a consórcios de empresas.

Comentários: é isso mesmo. O artigo 2º da Lei 8.987/1995 apresenta a concessão como a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Por outro lado, o mesmo artigo define a permissão como a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Gabarito: correto.

(INPI - 2013) Tanto a concessão de serviço público quanto a autorização de serviço público são constituídas por meio de contrato administrativo.

Comentários: a Lei estabelece que as concessões aconteçam mediante contrato, então a primeira parte da assertiva está correta. Porém, a ocorrência de autorização de serviço público se dá através de ato administrativo, ou seja, concedido pela Administração sob o regime jurídico de direito público, sem a celebração de um contrato administrativo.

Gabarito: errado.

(TCU - 2013) A permissão de serviço público possui contornos bilaterais, mas, diferentemente da concessão de serviço público, não pode ser caracterizada como de natureza contratual.

Comentários: a permissão realmente possui contornos bilaterais, mas, diferentemente do que consta na questão, ela também possui natureza contratual, assim como ocorre na concessão. O *caput* do art. 40 da Lei 8.987/1995 dispõe que a permissão de serviço público será formalizada mediante **contrato de adesão**. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) Um item que caracteriza a diferenciação entre permissão e concessão de serviço público é a delegação de sua prestação a título precário.

Comentários: o art. 40 da Lei 8.987/1995 dispõe que o contrato de adesão deve observar as disposições quanto “à **precariedade** e à **revogabilidade unilateral** do contrato pelo poder concedente”. Portanto, uma característica que diferencia a permissão da concessão é a sua precariedade. Portanto, a questão está correta.

Gabarito: correto.

(PF - 2012) Os contratos de concessão de serviços públicos sempre exigem licitação prévia na modalidade concorrência.



Comentários: o item está errado, em decorrência do “sempre”, uma vez que o art. 27 da Lei 9.074/1995 admite a adoção do leilão em privatizações simultâneas com a concessão ou prorrogação de serviço público. Todavia, o item foi anulado pelo simples motivo de a Lei 8.987/1995 não constar no edital da prova. Estranhamente, a banca havia dado a questão preliminarmente como correta, mas não “deu o braço a torcer” para alterar o gabarito para incorreto. Hoje, sem dúvidas a questão estaria errada, tendo em vista a instituição do diálogo competitivo por intermédio da Lei 14.133/2021. Em resumo, o item está errado, porém foi anulado por exceder o conteúdo do edital.

Gabarito: anulado.

(MIN - 2013) Com base na Lei n.º 8.987/1995, que dispõe acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue os itens seguintes.

Nos casos de interesse público imediato, a licitação poderá ser dispensada para as concessões que não forem precedidas de execução de obras.

Comentários: seja precedida de obra pública ou não, as concessões sempre serão precedidas de licitação, e sempre nas modalidades de concorrência ou de diálogo competitivo, vejamos (art. 2º, Lei 8.987/1995):

*II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade **concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;*

*III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, **na modalidade concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;*

Logo, não existe a exceção prevista na questão. Portanto, o item está errado.

Gabarito: errado.

(TCE ES - 2012) A natureza jurídica é a principal diferença entre a concessão de serviço público e a permissão de serviço público, consideradas, respectivamente, contrato administrativo e ato administrativo.

Comentários: a doutrina considerava que a permissão era ato administrativo unilateral e precário. No entanto, a Constituição Federal estabeleceu que a lei deveria dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, **o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação**, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Por conseguinte, a Lei 8.987/1995 definiu que a permissão se daria por contrato de adesão que deveria observar as normas quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral. Portanto, o contrato de permissão de serviço público não é “ato administrativo”. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

(PRF - 2012) A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato administrativo.

Comentários: a concessão será sempre formalizada por contrato administrativo, seja precedido de obra pública ou não. Nesse sentido, vejamos o que determina o art. 4º da Lei 8.987/1995:

Art. 4º A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.



Portanto, a questão está correta.

Gabarito: correto.

(PRF - 2012) A permissão é a delegação, a título precário, independentemente de licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Comentários: segundo o art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995, a permissão de serviço público é a delegação, a título precário, **mediante licitação**, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Logo, o único erro da questão é que a permissão depende de licitação.

Gabarito: errado.

(DPF - 2013) Em se tratando de permissão de serviço público, o serviço é executado em nome do Estado por conta e risco do permissionário, e é atribuído exclusivamente à pessoa jurídica.

Comentários: na permissão, o serviço é prestado **em nome do permissionário**, por sua conta e risco. Além disso, a permissão pode ser atribuída à **pessoa física** ou jurídica.

Gabarito: errado.

Nos próximos tópicos, vamos detalhar as regras previstas na Lei 8.987/1995 sobre a concessão e a permissão de serviços públicos. No art. 40, consta que as permissões devem seguir as regras relativas à concessão. Conquanto o legislador não tenha incluído o “no que couber”, devemos entendê-lo como implícito, sendo que nem todos os regramentos para concessão se aplicam à permissão.

Ainda assim, ao longo da aula, quando tratarmos genericamente de “concessão”, entendam que estamos falando dos dois tipos de delegação previsto na Lei (concessão e permissão). Assim, todos os comentários atinentes à concessão também se aplicarão às permissões, salvo manifestação expressa em contrário.

Além disso, lembramos que a Lei 8.987/1995 não se aplica às autorizações e, portanto, as regras a seguir expostas não se destinam a essa modalidade de delegação.

Licitação

O art. 14 da Lei estabelece que

*Art. 14. **Toda concessão** de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de **prévia licitação**, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da **legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.***



Não existe exceção, sempre haverá necessidade de licitação para a permissão e concessão de serviço público.

A licitação é um procedimento administrativo que se destina a escolher a melhor proposta para a Administração Pública. Temos aqui, como princípios básicos, isto é, como mandamentos gerais a serem aplicados à licitação de concessão a **legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório**.

Os quatro primeiros princípios não exigem maiores aprofundamentos, mas os dois últimos merecem explicações. O julgamento por critérios objetivos significa que a forma de avaliação das propostas deve ser objetiva. Com isso, várias pessoas poderiam analisar o processo e concluir que o vencedor realmente apresentou a melhor proposta. Já a vinculação ao instrumento convocatório significa que tanto os participantes da licitação quanto a Administração devem seguir as regras previstas no edital (instrumento convocatório).

Conforme escrito acima, **toda concessão** (e também as permissões) será precedida de licitação. Não temos aqui exceções como faz a Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos). Dessa forma, qualquer caso de concessão, seja precedido ou não de obra, deverá ser licitado.

Os critérios de julgamento estão disciplinados no art. 15 da Lei 8.987/1995. Por “critério” devemos entender os parâmetros de avaliação utilizados pela Administração como fundamentais para a escolha da proposta vencedora. A Lei 14.133/2021 apresenta alguns critérios, porém, nas concessões, temos critérios próprios, ainda que alguns deles sejam bem semelhantes aos da Lei de Licitações. Assim, a própria Lei das Concessões estabelece os critérios utilizados para julgar as propostas, são eles:

- 1) o **menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado;
- 2) a **maior oferta**, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;
- 3) a **combinação**, dois a dois, dos critérios referidos nos itens 1, 2 e 7 (somente será admitida quando previamente prevista no edital, inclusive com regras e fórmulas precisas para a avaliação econômico-financeira);
- 4) **melhor proposta técnica**, com preço fixado no edital;
- 5) **melhor proposta** em razão da combinação dos critérios de **menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado com o de **melhor técnica**;
- 6) **melhor proposta** em razão da combinação dos critérios de **maior oferta** pela outorga da concessão com o de **melhor técnica**; ou
- 7) **melhor oferta** de pagamento pela outorga **após qualificação de propostas técnicas**.

Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por **empresa brasileira** (art. 15, §4º). Assim, em caso de empate entre uma empresa nacional e uma estrangeira, aquela deverá ser considerada vencedora.

Ademais, o poder concedente recusará propostas **manifestamente inexecutáveis ou financeiramente incompatíveis** com os objetivos da licitação (art. 15, §3º).



Uma preocupação importante da Lei é manter o regime de competição. Dessa forma, o art. 16 aduz que a outorga de concessão ou permissão **não terá caráter de exclusividade**, salvo no caso de **inviabilidade técnica ou econômica justificada**.

A Lei disciplina também que o poder concedente deverá publicar, previamente lançamento do edital de licitação, **ato justificando a conveniência da outorga** de concessão ou permissão, caracterizando seu **objeto, área e prazo** (art. 5º). Nos casos de obrigatoriedade da exclusividade, as justificativas de inviabilidade técnica e econômica deverão constar neste ato.

Além disso, será **desclassificada** a proposta que, para sua viabilização, necessite de **vantagens ou subsídios** que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes (art. 17). Também será desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade (art. 17, §1º). Por exemplo, se uma empresa pública de Santa Catarina recebe vantagens ou subsídios desse estado, ela não poderá participar de uma licitação de concessão no estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a Lei, inclui-se nas vantagens ou subsídios mencionados acima, **qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado**, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes.

O art. 18-A permite que o edital de licitação preveja a **inversão das fases de habilitação ou julgamento**. Essa é uma importante medida para dar maior celeridade à licitação. Nesse caso, primeiro será feita a classificação das propostas vencedoras para, só depois, verificar as condições de habilitação da empresa previstas no edital. Com isso, evita-se uma série de recursos de candidatos desclassificados que sequer iriam vencer a licitação.

A inversão das fases permite que a Administração Pública primeiro faça o julgamento das propostas. Após isso, será feita a classificação e, depois, será aberto o envelope com a documentação de habilitação somente do candidato classificado em primeiro lugar. Caso o candidato atenda aos requisitos do edital, será considerado vencedor do certame. Porém, se ele não atender aos requisitos, será chamado o segundo colocado e assim sucessivamente.

Todavia, a inversão só ocorrerá quando houver previsão no edital de licitação.

O art. 18 estabelece os elementos que deverão constar no edital de licitação:

- a. o objeto, metas e prazo da concessão;
- b. a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
- c. os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato;
- d. prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
- e. os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
- f. as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;



- g. os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
- h. os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
- i. os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;
- j. a indicação dos bens reversíveis;
- k. as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;
- l. a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
- m. as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
- n. nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis;
- o. nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra;
- p. nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.

Vamos resolver algumas questões.



(PRF - 2012) As concessões e permissões de serviços públicos deverão ser precedidas de licitação, existindo exceções a essa regra.

Comentários: a Constituição Federal determinou que *“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”* (art. 175). Assim, diferentemente do que ocorre com as contratações previstas na Lei 14.133/2021, em que a Constituição admitiu exceções (dispensa e inexigibilidade), não existem nenhuma exceção para as concessões e permissões. Dessa forma, sempre haverá necessidade de licitar, motivo pelo qual a questão está errada.

Gabarito: errado.

(SUFRAMA - 2014) Tanto as concessões como as permissões de serviços públicos devem ser precedidas de licitação.

Comentários: os dois regimes exigem a aplicação de licitação precedendo o serviço. Contudo, no caso das concessões, a modalidade licitatória deverá ser a concorrência ou o diálogo competitivo; e para as permissões, não existe uma determinação legal.

Gabarito: correto.



Contrato de concessão

Após a escolha do vencedor, a Administração deverá firmar um contrato administrativo com a empresa vencedora. Cumpre frisar que, diferentemente dos contratos privados, em que os particulares se encontram em igualdade na celebração do contrato; nos contratos administrativos a Administração se encontra em posição de verticalidade perante os particulares.

Dessa forma, o órgão público dispõe das chamadas prerrogativas da Administração, podendo, inclusive, modificar unilateralmente algumas cláusulas contratuais.

O artigo 23 da Lei 8.987/1995 apresenta as chamadas “cláusulas essenciais”, ou seja, aquelas que devem constar no edital sempre que aplicáveis. Diz-se isso, pois nem toda cláusula essencial constará obrigatoriamente no contrato. Vejamos o conteúdo da Lei:

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;

II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;

IX - aos casos de extinção da concessão;

X - aos bens reversíveis;

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;

XII - às condições para prorrogação do contrato;

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.

Nos casos de contratos de concessão precedidos da execução de obra pública, deverão constar adicionalmente (art. 23, parágrafo único): (a) os cronogramas físico-financeiros de execução das obras



vinculadas à concessão; e (b) a garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.

A Lei 11.196/2005 inclui o art. 23-A, permitindo que o contrato de concessão preveja mecanismos privados para resolução de conflitos, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa.

Serviço público adequado

De acordo com o art. 175 da CF, a lei deve dispor, entre outros elementos, sobre “a obrigação de manter serviço adequado”. Dessa forma, o art. 6º da Lei 8.987/1995 menciona que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

O parágrafo primeiro dispôs que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.



Considera-se serviço adequado o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

O conceito de atualidade consta na própria lei, que dispõe que “compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço”.

A continuidade, por sua vez, refere-se à prestação permanente dos serviços públicos, tendo em vista o seu caráter essencial. Todavia, a Lei comporta algumas exceções que não são consideradas descontinuidade do serviço:

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

- I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,*
- II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.*



Dessa forma, temos três hipóteses de interrupção dos serviços, mas que não se consideram como descontinuidade:

- a) interrupção em situação de emergência;



- b) paralisação por motivos de ordem técnica ou de segurança das instalações (por exemplo, manutenção da rede elétrica);
- c) interrupção da prestação do serviço em decorrência de inadimplência do usuário, considerado o interesse da coletividade.

No primeiro caso (emergência), não se exige aviso prévio, pois isso seria incompatível com tal situação. Os outros dois casos, porém, exigem sempre aviso prévio.

Entretanto, existe uma limitação quanto à interrupção dos serviços públicos. A interrupção do serviço por inadimplência **não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado**. Logo, não se pode suspender a prestação de um serviço público, sob alegação de inadimplência, quando a suspensão for iniciada em final de semana, feriado ou "vésperas" de final de semana e de feriado.



(MIN - 2013) Constitui obrigação do poder público, ou de seus delegados, fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Comentários: segundo a Constituição, é dever da Administração fornecer à coletividade um serviço adequado. Dessa forma, conforme disposto na Lei 8.987/1995, a prestação de um serviço apropriado deve satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Gabarito: correto.

Direitos dos usuários

O artigo 175 da Constituição da República também exige que a lei disponha sobre os direitos dos usuários. Assim, o art. 7º da Lei 8.987/1995 cuidou dessa parte, dispondo como direitos e obrigações dos usuários:

- a) receber serviço adequado;
- b) receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
- c) obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.
- d) levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
- e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;



- f) contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.

O art. 7º-A exige que as concessionárias ofereçam ao consumidor e ao usuário, dentro do mês, no mínimo seis datas para o vencimento de seus débitos.

Por fim, o art. 22 assegura a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Nesse caso, não é necessário que a pessoa demonstre qualquer interesse, não precisando, inclusive, ser usuário do serviço.

Encargos da concessionária

Os encargos da concessionária estão previstos no art. 31 da Lei

Art. 31. Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;

III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;

VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e

VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.

A prestação do serviço adequado, sem margem de dúvida, é o principal encargo da concessionária, devendo respeitar os atributos previstos no art. 6º da Lei das Concessões, além do contrato e de outras normas sobre o serviço delegado.

Cabe às concessionárias permitir o exercício da fiscalização, seja disponibilizando o acesso aos encarregados do controle ou por meio de prestações de contas de sua gestão.

Importante encargo consta no inciso VI, que atribui às concessionárias a competência para promover a desapropriação e constituir serviços autorizados pelo poder concedente. Devemos perceber que a decretação de utilidade pública ou da necessidade pública do bem a ser desapropriado só cabe ao poder



público. A **execução da desapropriação** ou a constituição da **servidão administrativa**, bem como o **pagamento das indenizações**, é que podem ser atribuições das concessionárias.

Por fim, o art. 25 estabelece que *“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua essa responsabilidade”*. Assim, mesmo a fiscalização do Poder Público não exclui nem atenua a responsabilidade pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros.

Vamos ver uma questão!



(AGU - 2012) À concessionária cabe a execução do serviço concedido, incumbindo-lhe a responsabilidade por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, não admitindo a lei que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua tal responsabilidade.

Comentários: ao assumir um serviço delegado pela Administração, seja por concessão, seja por permissão, a delegada afirma ter competência para a realização do serviço incumbido, com prazo determinado e por sua conta e risco. Assim, se porventura, houver a ocorrência de prejuízo, a concessionária deverá arcar com este, sem que a Administração interfira na situação.

O enunciado da questão é quase cópia do art. 25 da Lei 8.987/1995, vejamos:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua essa responsabilidade.

Gabarito: correto.

Prerrogativas do poder concedente

De acordo com o art. 2º, I, da Lei 8.987/1995, entende-se por **poder concedente**: “a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão”. Trata-se, portanto, do ente político que recebe da Constituição a competência para prestar determinado serviço público.

No entanto, algumas atribuições do poder concedente podem ser descentralizadas para as **agências reguladoras**. Para tanto, é necessário que exista lei outorgando tais competências à entidades administrativas.

O contrato de concessão é uma espécie de contrato administrativo e, por conseguinte, está sujeito às prerrogativas da Administração Pública, fundamentadas no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.



Em geral, essas prerrogativas são materializadas pelas chamadas “**cláusulas exorbitantes**”, que são regras previstas nos contratos administrativos, mas que não possuem equivalentes nos contratos de direito privado. Por exemplo, a Administração Pública pode alterar o contrato, em determinadas situações, de forma unilateral, ou seja, independentemente do consentimento do particular. No direito privado, porém, as cláusulas contratuais só podem ser modificados por acordo das partes.

Ao longo da Lei 14.133/2021 encontramos diversos tipos de cláusulas exorbitantes, porém merecem destaque aquelas previstas em seu art. 104, que estão previstas para os contratos administrativos de forma geral:

- a) modificação unilateral do contrato;
- b) extinção unilateral do contrato;
- c) fiscalização da execução do contrato;
- d) aplicação direta de sanções;
- e) decretação de ocupação provisória ou temporária.

Na Lei 8.987/1995, contudo, não há um artigo enumerando as cláusulas exorbitantes. Porém, no art. 29 podemos encontrar as competências do poder concedente, vejamos:

As regras previstas no art. 29 são as seguintes:

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

*I - **regulamentar** o serviço concedido e **fiscalizar** permanentemente a sua prestação;*

*II - **aplicar as penalidades** regulamentares e contratuais;*

*III - **intervir na prestação** do serviço, nos casos e condições previstos em lei;*

*IV - **extinguir a concessão**, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;*

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;

*VI - cumprir **e fazer cumprir as disposições** regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;*

*VII - **zelar pela boa qualidade do serviço**, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;*

*VIII - **declarar de utilidade pública** os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente **ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações** cabíveis;*

*IX - **declarar de necessidade ou utilidade pública**, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente **ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações** cabíveis;*

*X - **estimular o aumento da qualidade**, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;*

*XI - **incentivar a competitividade**; e*



XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

Os encargos do poder concedente poderão ser executados diretamente pela pessoa política (União, estados, Distrito Federal ou municípios) ou por meio de entidades da administração indireta, mais especificamente pelas agências reguladoras (quando houver previsão legal para isso).

Durante o exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Ademais, a fiscalização do serviço será feita: (a) por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, (b) periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários (art. 30, *caput* e parágrafo único).

Uma importante prerrogativa do poder concedente é a intervenção, conforme iremos analisar no subtópico seguinte.

Intervenção

A intervenção é um instituto utilizado pelo poder concedente para assumir temporariamente a execução do serviço, com a finalidade de assegurar sua adequada prestação e a fiel execução das normas.

As regras de intervenção estão previstas nos arts. 32 até o 34 da Lei das Concessões.

O art. 32 prevê que o poder concedente poderá **intervir** na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervenção será feita por decreto do poder concedente, que conterá: (a) a designação do interventor; (b) o prazo da intervenção; e (c) os objetivos e limites da medida (art. 32, parágrafo único). Percebe-se que a intervenção não pode ter prazo indeterminado, porém a lei não dispõe sobre prazo máximo e mínimo, apenas exige que o decreto estabeleça um.

Após ser declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar **procedimento administrativo** para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Caso fique comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo, por conseguinte, o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização (art. 33, *caput* e §1º).

O prazo de conclusão do procedimento administrativo é de 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção (art. 33, §2º).

Por fim, após ser cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão (art. 34).



Extinção da concessão

A descentralização por outorga, isto é, aquela que se realiza por meio de lei, dando origem às chamadas entidades administrativas, que compõem a Administração Indireta, possui, como regra, prazo indeterminado.

Por outro lado, a descentralização por colaboração ou por delegação, objeto desta aula, **possui prazo determinado**. Dessa forma, seja pelo término do período do contrato ou por outros motivos, o contrato será, de alguma forma, encerrado.

Assim, a Lei estabelece os casos em que o contrato será extinto, ou seja, quando o contrato será encerrado, devendo retornar ao poder concedente todos os **bens reversíveis**, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato (art. 35, §1º). Os bens reversíveis são aqueles previstos no contrato para serem incorporados ao patrimônio do poder concedente após a extinção do contrato. Pode ser, por exemplo, um equipamento adquirido com recursos da concessão, que será necessário para que a Administração dê continuidade à prestação dos serviços públicos.

Após ser extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis (art. 35, §§ 2º e 3º).



As hipóteses de extinção da concessão estão previstas no art. 35 da Lei, são elas:

- advento do termo contratual;
- encampação;
- caducidade;
- rescisão;
- anulação; e
- falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Vamos analisar cada um desses casos separadamente.

Advento do termo contratual

Esse é o término “natural” ou ordinário do contrato. Consiste simplesmente no término do prazo previsto no contrato para a concessão, quando os serviços deverão retornar ao poder concedente e, por isso, também é chamado de “**reversão da concessão**”.



Os bens previstos como reversíveis, conforme previsto no contrato (art. 23, X) deverão ser incorporados ao patrimônio do poder concedente. Por conseguinte, a reversão no advento do termo contratual far-se-á com “a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido”.

Assim, se existir algum equipamento que foi adquirido para dar continuidade ao serviço, mas que não tenha sido totalmente depreciado ou amortizado, e que será revertido para o poder concedente, a concessionária fará jus à indenização correspondente às parcelas dos investimentos ainda não pagos. Explicando melhor, a concessionária receberá uma indenização equivalente à parcela ainda não depreciada ou amortizada dos bens revertidos.

Assevera-se que este tipo de indenização é a regra nos contratos de concessão. Logo, os bens revertidos não depreciados ou amortizados serão indenizados em todas as hipóteses de extinção. Contudo, no caso da encampação, a Lei determina que a indenização seja prévia; enquanto na caducidade, ela só ocorrerá após a Administração descontar, do valor a ser indenizado, os prejuízos causados pela concessionária e as multas a ela devidas¹³.

Quanto aos casos de advento do termo contratual ou de encampação, a Lei determina que o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, proceda aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização que serão devidos à concessionária.

Encampação

Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (art. 37).

Nesse caso, não existiu qualquer irregularidade na execução do contrato. Ocorreu, no entanto, algum motivo de interesse público que faça o poder concedente reassumir o serviço.

Três pressupostos devem estar preenchidos: (a) motivo de **interesse público**; (b) **lei autorizativa** específica; e (c) **pagamento prévio de indenização**.

A indenização destina-se a cobrir as parcelas não pagas dos bens reversíveis ainda não depreciados nem amortizados. Ela não se destina, porém, ao pagamento dos lucros cessantes (os lucros que a empresa iria obter continuando a explorar o serviço).

Caducidade

A caducidade é a extinção em decorrência da **inexecução total ou parcial do contrato**.

Poderá (competência discricionária) ser declarada a caducidade nas seguintes hipóteses:

¹³ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 723.



- a) o serviço estiver sendo prestado de forma **inadequada ou deficiente**, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
- b) a concessionária **descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares** concernentes à concessão;
- c) a concessionária **paralisar o serviço ou concorrer para tanto**, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
- d) a concessionária **perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais** para manter a adequada prestação do serviço concedido;
- e) a concessionária **não cumprir as penalidades impostas** por infrações, nos devidos prazos;
- f) a concessionária **não atender a intimação do poder concedente** no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
- g) a concessionária **não atender** a intimação do poder concedente para, **em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal**, no curso da concessão.

As hipóteses acima são todas discricionárias, ou seja, o agente público pode declarar a caducidade ou não. Todavia, há uma hipótese na Lei que determina a declaração da caducidade, isto é, uma vez ocorrida a situação, a autoridade **deverá** declarar a caducidade:

*Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente **implicará** a caducidade da concessão.*

Antes de declarar a caducidade, o poder deve seguir um rito previsto na Lei (art. 38):

- a) deverá **comunicar a concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais** (estamos falando daqueles previstos nas letras “a” até “g” acima), dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais (§3º);
- b) após o prazo, se não forem corrigidas as falhas, o poder concedente deverá **instaurar um processo administrativo**, assegurada a ampla defesa (§2º);
- c) comprovada, no processo, a inadimplência, a caducidade será **declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia**, calculada no decurso do processo (§4º).

Conforme já destacado, da indenização serão descontados os valores das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária (§5º). Além disso, após declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária (§6º).

Rescisão

A rescisão é a extinção do contrato em decorrência de **inadimplência do poder concedente**. Nesse caso, deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e será **sempre de forma judicial**.

Segundo a Lei 8.987/1995, na hipótese de rescisão, os serviços **prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado** (art. 39, parágrafo único).



Na Lei 14.133/2021, o contratado pode se opor a inexecução do contrato pela Administração após dois meses de inadimplência (L14133, art. 137, § 2º, IV). Porém, como vimos acima, a regra da Lei 8.987/1995 é **absoluta**, dispondo que o não cumprimento só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da matéria.

Anulação

A anulação, constante no art. 35, V, é a extinção do contrato de concessão em decorrência de alguma ilegalidade, que poderá ocorrer tanto na licitação quanto no próprio contrato.

Por exemplo, se após a celebração do contrato, constatar-se que a empresa vencedora subornou os membros da comissão julgadora, a licitação será declarada ilegal e, por conseguinte, o contrato também será.

Ademais, enquanto as demais hipóteses de extinção decorrem de fatos supervenientes, ou seja, que ocorreram após a celebração de contrato – e por isso possuem efeitos pró-ativos (da data em diante) –, a **anulação** decorre de eventos concomitantes ou anteriores e, portanto, possui efeitos **retroativos**, ou seja, retorna desde a sua origem.

Falência ou extinção da concessionária e falecimento ou incapacidade do titular de empresa individual

Este é o caso previsto no art. 35, VI, em que se extingue a concessão em decorrência de:

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Esse caso de extinção decorre da natureza *intuitu personae* (pessoal) dos contratos de concessão e permissão. Logo, se a pessoa que firmou o contrato não possui mais as condições de dar-lhe prosseguimento, o contrato, inevitavelmente, será extinto.



(INPI - 2013) A falência de uma empresa concessionária de serviço público gera a extinção da concessão e a reversão ao poder concedente dos bens aplicados ao serviço.

Comentários: a concessão será extinta em caso de falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular (art. 35, VI). A Lei ainda estabelece que

§ 1º Extinta a concessão, **retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário** conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.

Dessa forma, correta a questão.

Gabarito: correto.



(INPI - 2013) Caso o poder concedente constata nulidade na licitação ou na formação do contrato de concessão de serviço público durante sua execução, cabe a caducidade do contrato por parte do poder concedente.

Comentários: a questão apresenta um caso de anulação de contrato e não de caducidade, visto que se trata de uma ilegalidade. Além disso, a caducidade só seria possível em caso de inexecução total ou parcial do contrato.

Gabarito: errado.

(TJDFT - 2013) O contrato de concessão de serviço público pode ser rescindido por iniciativa da concessionária, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente.

Comentários: a rescisão é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente. Nesse caso, deverá ocorrer **por iniciativa da concessionária** e será sempre por meio de ação judicial movida para este fim. Vejamos o que estabelece a Lei 8.987/1995:

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.

Gabarito: correto.

(TCU - 2013) A rescisão, como forma de extinção da concessão, é de iniciativa da administração, determinada por ato unilateral e escrito no caso de descumprimento, pelo concessionário, de obrigações regulamentares.

Comentários: acabamos de ver que a rescisão é de iniciativa do particular, por meio de ação judicial, para extinguir o contrato por inadimplência da Administração. O caso descrito na questão seria de **caducidade** (descumprimento das obrigações pela concessionária). Logo, a questão está errada.

Gabarito: errado.

(AGU - 2012) Reversão consiste na transferência, em virtude de extinção contratual, dos bens do concessionário para o patrimônio do concedente.

Comentários: quando da extinção do contrato, os direitos e privilégios transferidos ao concessionário retornam ao poder concedente. O mesmo ocorre com os bens reversíveis, que são aqueles previstos no contrato para serem incorporados ao patrimônio do poder concedente em caso de encerramento do contrato. Estes bens reversíveis são fundamentais para dar continuidade ao serviço público e, portanto, devem ser incorporados ao patrimônio público com essa finalidade, sendo que o concessionário receberá a devida indenização.

Gabarito: correto.

Política tarifária

A remuneração do concessionário, bem como o seu direito a contraprestação pecuniária são baseados nos artigos 9º a 13º da Lei 8.987/1995.

Contudo, essa remuneração pode ser analisada sobre três elementos: as tarifas, as fontes paralelas ou complementares de receita e o equilíbrio econômico-financeiro.



Sabe-se que, via de regra, o concessionário deve ser remunerado segundo a prestação do serviço e que essa remuneração advém de **tarifas** pagas pelos usuários desse serviço. Isso não quer dizer, porém, que seu pagamento venha exclusivamente das tarifas, podendo existir outras fontes de receitas. Por exemplo, na concessão de rádio e televisão, o concessionário pode ser remunerado pela divulgação de propagandas.

E como saber o quanto essa tarifa irá remunerar? O artigo 9º da Lei dispõe que a tarifa será fixada pelo **preço da proposta vencedora da licitação** e que o seu valor deverá ser preservado pelas regras de revisão contidas na Lei, no edital e no contrato.

Outra informação importante é que se admite a **valoração tarifária**, em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento **aos distintos segmentos de usuários** (artigo 13º da Lei). Assim, podem existir tarifas diferentes conforme o tipo de segmento de usuário, características técnicas e custos específicos. Dessa forma, uma empresa de telefonia, por exemplo, pode oferecer diversos tipos de serviços com preços diferenciados de acordo com a especificidade de cada usuário.

Outro detalhe a ser lembrado é que o valor da tarifa é passível de alteração unilateral pelo Poder Público. Para tanto, desde que resguardado o **equilíbrio econômico-financeiro do contrato**, o Poder Público pode alterar a valoração tarifária por intermédio do pagamento de subsídio, por definição de outras receitas, pelo pagamento de um valor a título de indenização ou mesmo pela diminuição de encargos e ônus atribuídos ao delegatário.

Além das tarifas pagas pelos usuários, a Lei prevê que, no edital de licitação, possam ser previstas **fontes complementares de receita**, visando o favorecimento da **modicidade das tarifas**.



A prestação do serviço público visa ao atendimento das necessidades da coletividade como um todo. Dessa forma, a **modicidade tarifária** estabelece que as tarifas devem estar num patamar acessível, evitando que parcela significativa da população tenha seu direito de acesso ao serviço afastado por condições financeiras.

Trata-se de um direito subjetivo do usuário do serviço público que deve obter o serviço, com a cobrança de uma taxa condizente com as possibilidades econômicas presentes no país.

Por outro lado, o concessionário precisa obter lucro, mesmo com o pagamento dos custos de exploração do serviço. Para tanto, as tarifas cobradas devem proteger a margem de lucro do concessionário contra o efeito da inflação e de eventos imprevistos provocados pela situação macroeconômica ou pela Administração Pública.

Para tanto, o valor cobrado em tarifas deve, ao mesmo tempo, **garantir a coberturas dos custos e o retorno financeiro às prestadoras de serviço e fornecer preços razoáveis aos usuários, garantindo, pois, o equilíbrio financeiro**.

Essas receitas assumem as mais diversas formas. Um exemplo seria a utilização de um espaço no subsolo do local da concessão para a instalação de um empreendimento comercial: restaurantes, estacionamentos, lojas, etc.



O terceiro e último item a ser discutido é o **equilíbrio econômico-financeiro**. Ele estipula o direito do concessionário de que **a relação entre seus encargos e remuneração seja mantida** durante todo o período da concessão. Assim, vejamos o que traz a Lei:

Art. 9º [...]

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

Dessa forma, sempre que as alterações impactarem nos custos e na remuneração, será necessário que as cláusulas econômicas do contrato sejam revistas com o objetivo de manter o referido equilíbrio econômico-financeiro.

Importante notar que o art. 29, V, da Lei das Concessões prevê que incumbe ao poder concedente “homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato”.

No caso do **reajuste**, a lei estabeleceu apenas que cabe ao poder concedente **homologar**. Isso porque a expressão “reajuste” é utilizada para se referir às alterações que representam mera atualização, segundo periodicidade estabelecida e critérios claramente definidos no contrato. O reajuste decorre, por exemplo, da variação de índices de preços dos insumos relacionados à prestação do serviço, representando, portanto, mera manutenção do valor real da tarifa.

Por outro lado, a **revisão** é utilizada para representar as alterações na tarifa destinadas a manter o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado. A revisão decorre de situações excepcionais e extraordinárias, que não estavam previstas inicialmente. Decorre de alterações unilaterais no contrato, ou de eventos de natureza extracontratual e extraordinário que ensejam a aplicação da teoria da imprevisão.

Contudo, nem sempre será necessário revisar a remuneração. Segundo Bandeira de Mello¹⁴, não estão acobertados pelo equilíbrio referido acima, os prejuízos causados por atuação ineficiente ou de imperícia do concessionário, as perdas advindas de estimativa inexata quanto à captação ou manutenção da clientela, assim como, quando do uso de fontes alternativas de receita, estas advenham de frustrada expectativa quanto aos ganhos vindos de determinados negócios. Trata-se do que a doutrina chama de **álea contratual ordinária**, que é inerente a todo contrato, devendo ser suportada pelo concessionário.

Com efeito, o art. 10 da Lei 8.987/1995 estabelece que “Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro”. Dessa forma, nem sempre o concessionário será imune aos prejuízos de seu empreendimento pessoal. Nesse aspecto, é *inerente às*

¹⁴ Bandeira de Mello, 2014, p. 658.



particularidades do instituto de concessão de serviço público uma proteção ao equilíbrio econômico-financeiro **menos completa que a existente na generalidade dos contratos administrativos**¹⁵. Diz-se isso porque a Lei 14.133/2021, que trata dos contratos administrativos, possui previsões bem mais amplas de reequilíbrio econômico-financeiro, mas que não são todas aplicáveis aos contratos de concessão.

Vejamos como isso cai em prova.



(ANATEL - 2009) Pelo princípio da modicidade tarifária, protege-se a margem de lucro do concessionário contra o efeito corrosivo da inflação, mas não contra eventos imprevistos, provocados por circunstâncias macroeconômicas ou pela própria administração.

Comentários: o princípio da modicidade tarifária, além de garantir a cobrança de taxas acessíveis aos usuários do serviço público, deve garantir a margem de lucro do concessionário contra imprevistos que signifiquem um aumento de custo na prestação do serviço, bem como contra o efeito da inflação. Com efeito, além de eventos imprevistos, as alterações realizadas unilateralmente pela Administração também geram o dever de revisar o equilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma, o item está errado.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) Nas concessões de serviço público, ainda que haja transferência de risco para o prestador do serviço, não cabe revisão de tarifas para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro, ficando restrita a atualização apenas ao reajustamento anual.

Comentários: de fato há transferência de riscos ao prestador do serviço. No entanto, admite-se, no contrato de concessão, tanto a revisão quanto o reajuste. Este ocorre em situações normais, representando mera atualização do valor da tarifa. Aquela, por sua vez, destina-se a manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Assim, eventuais alterações unilaterais que impactem no equilíbrio econômico financeiro geram o dever de revisar os termos para manter o mencionado equilíbrio. Enfim, situações decorrentes da chamada “álea extraordinária e extracontratual” geram a revisão das cláusulas econômico-financeiras do contrato de concessão.

Gabarito: errado.

(PRF - 2012) A prestação de serviços públicos deve dar-se mediante taxas ou tarifas justas, que proporcionem a remuneração pelos serviços e garantam o seu aperfeiçoamento, em atenção ao princípio da modicidade.

Comentários: isso mesmo. Tal afirmação se refere a um dos princípios do serviço público, qual seja o princípio da modicidade das tarifas. Segundo ele, os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico dos usuários, proporcionando tarifas acessíveis à população, para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços.

Gabarito: correto.

¹⁵ Bandeira de Mello, 2014, p. 660.



(TCU - 2013) Nos contratos de concessão de serviço público, vigora a regra da unicidade da tarifa, vedado o estabelecimento de tarifas diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos, ressalvados os casos provenientes do atendimento a segmentos idênticos de usuários que, pelo vulto dos investimentos, exijam tal distinção.

Comentários: vejamos o que estabelece o art. 13 da Lei 8.987/1995:

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Portanto, diferentemente do que consta na questão, admite-se o estabelecimento de tarifas diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Gabarito: errado.



COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Súmulas

Súmula Vinculante 19 - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Súmula Vinculante 41 – O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxas.

Teses e julgados recentes relevantes

Inconstitucionalidade de lei que prorroga permissões de serviços públicos sem licitação

A lei estadual questionada mantém válidas e prorrogadas automaticamente permissões já exauridas de serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros, prevendo a prorrogação automática das permissões, por 10 (dez) anos, em caso de não realização de nova licitação. A lei estadual impugnada propõe-se não só a restaurar a vigência de permissões vencidas, em ofensa ao procedimento licitatório que deve preceder a delegação de serviços públicos, mas também a prorrogar automaticamente essas permissões caso não seja realizado procedimento licitatório subsequente, restando nítida a ofensa ao mandamento constitucional do art. 175 da Constituição Federal. [ADI 7.241, rel. min. Dias Toffoli, j. 26.02.2024, P, DJE de 15.03.2024.]

Concessionária de serviço público e cobrança por uso de faixa de domínio de rodovias por autarquia

Tese fixada (resumo) – IAC 8 do STJ

É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida.

REsp 1.817.302-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 08/06/2022. (Tema IAC 8).

Vídeo para aprofundamento:





<https://youtu.be/na9sjZCpxBQ>

Situação hipotética

A rodovia XY-555 foi concedida à Concessionária de Rodovias Y, que se encarregou da manutenção da via pública, cobrando, para tanto, pedágio dos usuários. Adicionalmente, e buscando promover a modicidade tarifária, o contrato de concessão apresentava cláusula permitindo que a Concessionária obtivesse outras fontes de receitas alternativas, incluindo a cobrança por uso de parte da faixa de domínio por outras concessionárias de serviços públicos.

A autarquia X, responsável pela prestação de serviços de saneamento básico, precisou utilizar parte da faixa de domínio de autovia concedida para implementar obras de saneamento básico.

Questiona-se: é legítimo à Concessionária de Rodovias Y cobrar da autarquia X pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida?

RESPOSTA: NÃO! A via pública, mesmo quando concedida, goza de natureza de bem de uso comum do povo e, como tal, afigura-se ilegítimo exigir remuneração pela sua utilização, quando voltada a viabilizar a execução de serviço público de saneamento básico prestado por entidade estatal que esteja fora do regime concorrencial.

Dispositivos relacionados:

Lei 8.987/1995:

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;



II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

*Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser **gratuito** ou **retribuído**, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.*

Explicação:

A questão debatida diz respeito ao reconhecimento da legalidade de cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia de prestação de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. Em outras palavras, questiona-se a **legitimidade da cobrança, por pessoa jurídica de direito privado, em face de pessoa jurídica de direito público interno, pelo uso de parte da faixa de domínio de autovia concedida para implementar obras de saneamento básico.**

Embora cedido ao particular, o bem público de uso comum do povo não se desnatura, permanecendo, pois, afetado à destinação pública, motivo pelo qual se afigura **ilegítimo** exigir remuneração pela sua utilização, quando voltada a viabilizar a execução de serviço público de saneamento básico prestado por entidade estatal que esteja fora do regime concorrencial.

Com efeito, **revela-se ilegal a cobrança pelo uso da faixa marginal promovida pelo Estado contra concessionária,** porquanto inviável tipificar os valores envolvidos como **preço público ou taxa**, seja porque, no primeiro caso, o uso do espaço se reverte em favor da coletividade, seja porque, na segunda hipótese, estão ausentes a prestação de serviço público ou o exercício do poder de polícia.

Em contrapartida, **figurando sujeitos privados na relação processual de tais lides, ou seja, quando presente, primariamente, a tônica negocial e a exploração econômica, a exigência se revela legítima,** porém dependente de **previsão no contrato de concessão**, nos moldes do art. 11 da Lei n. 8.987/1995.

Pelo prisma jurisprudencial revelado nos precedentes desta Corte, é possível afirmar que o regramento contido nesse permissivo legal abrange interações entre concessionárias, **sendo inapto para embasar cobrança pelo uso da faixa de domínio quando, sob regime de exploração direta ou indireta, o Estado participe da relação processual,** seja na qualidade de **gestor da rodovia e autor da cobrança**, seja na condição de **sujeito passivo**, quando lhe é exigido o pagamento pela utilização do espaço por empresa privada administradora da via.

Portanto, ainda que respeitada a modicidade tarifária, não é possível às concessionárias de rodovias alargar a base de arrecadação pelo ingresso de receita complementar derivada da exploração da faixa de domínio se, para tanto, **for preciso onerar entidade estatal prestadora de serviço público distinto do viário, cuja configuração jurídica seja adversa à lucratividade.**

Em resumo:



Cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia			
RELAÇÃO	Função estatal	Pode cobrar pelo uso de faixa de domínio?	Requisito
Estado vs. Concessionária	Gestor da rodovia + autor da cobrança	NÃO	-
Concessionária vs. Estado	Sujeito passivo (de quem é exigido o pagamento)	NÃO	-
Concessionária vs. Concessionária (privado vs. privado)	-	SIM	Previsão no contrato de concessão

Veja mais em: *Informativo STJ 740/2022*.

Transferência do controle societário das concessionárias de serviços públicos

É **constitucional** a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos, mediante anuência do poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 27). (ADI 2946/DF, j. 8/3/2022)

Aprofundamento:

Artigo 27, caput e § 1º, da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, renumerado pela Lei 11.196/05. Transferência da concessão ou do controle societário da concessionária. (...)

Em nosso sistema jurídico, o que interessa à Administração é, sobretudo, a seleção da proposta mais vantajosa, independentemente da identidade do particular contratado ou dos atributos psicológicos ou subjetivos de que disponha. Como regra geral, as características pessoais, subjetivas ou psicológicas são indiferentes para o Estado. No tocante ao particular contratado, basta que tenha comprovada capacidade para cumprir as obrigações assumidas no contrato. (...)

Na espécie, não se constata a alegada burla à exigência constitucional de prévia licitação para a concessão de serviços públicos, constante do art. 175 da CF, a qual é devidamente atendida com o certame levado a cabo para sua outorga inicial e cujos efeitos jurídicos são observados e preservados no ato de transferência mediante a anuência administrativa. Também não se pode cogitar afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. No procedimento licitatório, a isonomia se concretiza ao se proporcionar a todos os particulares interessados em contratar com a Administração a faculdade de concorrerem em situação de igualdade. A impessoalidade, por sua vez, decorre da observância de regras objetivas e



predefinidas na lei e no edital do certame para a seleção da proposta mais vantajosa, bem como para o escrutínio das características inerentes ao futuro contratado.

Não faz sentido exigir que o ato de transferência do art. 27 da Lei 8.987/95 observe os princípios da isonomia e da impessoalidade. A anuência é matéria reservada ao Administrador e pressupõe o atendimento de requisitos bem específicos. A par disso, a operação empresarial sobre a qual incide a anuência é, tipicamente, um negócio jurídico entre particulares e, como tal, é disciplinado pelo direito privado. O concessionário, como agente econômico que é, pode decidir sobre seus parceiros empresariais conforme critérios próprios. Não há, portanto, espaço para aplicação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, os quais são típicos da relação verticalizada que possui uma entidade estatal em um dos polos. [ADI 2.946, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-3-2022, P, DJE de 18-5-2022.]

Delegação do serviço público de transporte coletivo de passageiros e dever de licitar

Tema 854: Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. [STF – RE 1.001.104, j. 15/05/2020].

Autorização de serviço de táxi e desnecessidade de licitação

4. Serviço de utilidade pública prestado por particular. Não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do art. 175 ou do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Inexigibilidade de licitação. 6. **Necessidade de mera autorização do Poder Público para a prestação do serviço pelo particular.**

[Ag. Reg. RE 1.002.310 (j. 30/6/2017, 2ª Turma)]

Outorga da prestação de serviços de transporte terrestre por meio de autorização

É constitucional dispositivo de lei federal que altera o regime de outorga da prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros desvinculados da exploração de obras de infraestrutura, permitindo sua realização mediante mera **autorização estatal, sem a necessidade de licitação prévia**, desde que cumpridos **requisitos específicos**.

ADI 5.549/DF e ADI 6.270/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 29.3.2023.

Princípio da publicidade e processos administrativos sancionadores

Os **processos administrativos sancionadores** instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem **obedecer ao princípio da publicidade**



durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição.

[ADI 5.371, rel. min. Roberto Barroso, j. 2-3-2022, P, DJE de 31-3-2022.]

Desnecessidade do direito de defesa para determinar a intervenção

IV - De um lado, o poder concedente deve "instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa" (art. 33 da Lei n. 8.987/1995). De outro, não se pode desconsiderar que eventuais ilegalidades no curso do procedimento dependem de comprovação de prejuízo.

V - Em se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é propiciado após a decretação da intervenção, a partir do momento em que for instaurado o procedimento administrativo para apuração das irregularidades. Isso porque a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória, e não punitivas.

VI - No caso, não cabe a concessão da segurança, dado que a impetração exigiria atividade instrutória mediante produção de provas, inclusive periciais, a fim de esclarecer eventual reequilíbrio econômico-financeiro no contrato, bem como as alegadas nulidades no curso da intervenção no contrato de concessão firmado entre as concessionárias de transporte coletivo e o Município de Manaus. Não foi demonstrado o alegado direito líquido e certo, bem como não houve comprovação, de plano, da violação ao direito por ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades públicas.

[STJ, RMS 66794, julgamento em 22/2/2022]

Jurisprudência em tese do STJ (Edição 13) - Corte no fornecimento de serviços públicos essenciais

- 1) É **legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação.
- 2) É **legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação.
- 3) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.
- 4) É **legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população.
- 5) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde.



6) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.

7) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida.

8) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais.

9) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária.

10) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.

Exploração de serviços lotéricos: restrições aos estados-membros previstas em lei federal

ADI 7.640/SP, julgamento virtual finalizado em 12.09.2025

São **inconstitucionais** — por usurparem a autonomia federativa dos estados-membros e ofenderem os princípios da proporcionalidade, da livre concorrência e da livre iniciativa, bem como o que prevê o art. 175 da CF/1988 — **normas federais que restringem a participação de grupos econômicos e empresas em contratos de concessão para a exploração de loterias estaduais**, e para a realização de **publicidade** desses serviços.

“Art. 35-A. Os Estados e o Distrito Federal são autorizados a explorar, no âmbito de seus territórios, apenas as modalidades lotéricas previstas na legislação federal.

§ 2º Ao mesmo grupo econômico ou pessoa jurídica será permitida apenas 1 (uma) única concessão e em apenas 1 (um) Estado ou no Distrito Federal.

§ 4º A comercialização e a publicidade de loteria pelos Estados ou pelo Distrito Federal realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

Súmula Vinculante 2 - É inconstitucional a lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.



Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

a) loteria é serviço público em sentido formal, haja vista o regime jurídico de direito público a que está submetida;

b) é preciso distinguir, à luz da Constituição, competências legislativas e competências materiais dos entes federativos; a União tem competência legislativa privativa para legislar sobre loterias, porquanto inseridas no conceito de “consórcios e sorteios” (CF, art. 22, XX, e Súmula Vinculante 2);

c) a competência legislativa privativa da União para a matéria não exclui a competência material dos Estados para a exploração dos serviços lotéricos; os Estados têm competência material para prestar todos os serviços públicos que não lhes sejam expressamente vedados pela Constituição (CF, art. 25, §1º).



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (INSTITUTO AOCP / MPE-RR / 2023) Em matéria de serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- A) Por força do princípio da continuidade, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica por inadimplência do consumidor.
- B) Em se tratando de serviços remunerados por tarifa, admite-se que a empresa concessionária proceda à suspensão dos serviços por débitos do usuário antecedente, em vista da natureza *propter rem* da obrigação.
- C) Segundo o marco legal do saneamento básico, cujo objeto primordial é universalizar o acesso de água potável e o tratamento e coleta de esgoto doméstico, os municípios podem continuar a contratar diretamente com as companhias estaduais de água e esgoto, com dispensa de licitação.
- D) As pessoas qualificadas como organizações sociais podem receber recursos orçamentários, usar bens públicos e obter a cessão de servidores públicos, não se submetendo à licitação para o engajamento no contrato de gestão.

Comentário:

a) **Errada:** o princípio da continuidade representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que ele não seja suspenso nem interrompido. No entanto, algumas exceções não ferem esse princípio. Entre elas há a inadimplência do usuário, em decorrência da qual é possível a suspensão do serviço de energia elétrica sem que seja considerado ferido o princípio da continuidade.

b) **Errada:** no âmbito do ARE 45.073/MG, o STF entendeu o seguinte: “É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida”. Logo, não se admite a suspensão (corte) mencionada na assertiva. A natureza do débito em questão é *propter personam* (pessoal), e não *propter rem* (real), como afirma a opção B.

c) **Errada:** a Lei 11.445/2007, alterada pela Lei 14.026/2020 (marco legal do saneamento básico), prevê que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico **por entidade que não integre a administração do titular** (como se configuram as companhias estaduais de água e esgoto perante os municípios) depende da celebração de contrato de concessão, **mediante prévia licitação**. Ademais, a CF determina que a delegação de serviços por concessão e permissão deve ser precedida de licitação (CF, art. 175). Logo, não é possível a contratação direta com dispensa de licitação.

d) **Certa:** todas as informações sobre organizações sociais estão corretas. Trata-se de **pessoas** (jurídicas de direito privado) qualificadas como tal, as quais pode receber incentivos do Estado, na forma de fomento, como, por exemplo, **recursos orçamentários** ou a permissão para **usar bens públicos** e **obter a cessão de servidores**. Ademais, o contrato de gestão, que formaliza as organizações sociais ao ser firmado entre o Poder Público e a pessoa jurídica de direito privado, não se submete à licitação, pois é concedido de forma



discricionária pela Administração. Por fim, quando a OS promove contratações, ele não precisa licitar, mas deverá realizar procedimento isonômico e impessoal (STF, ADI 1923).

Gabarito Letra D.

2. (AOCP – IPM SP/2018) Considerando as disposições acerca do serviço público, assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade tomada de preço, à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
- b) Reputa-se permissão de serviço público a delegação, a título precário, mediante licitação, obrigatoriamente na modalidade concorrência, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
- c) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, ainda que não precedido de notificação.
- d) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.
- e) No caso de consórcio, é vedado ao poder concedente determinar que o licitante vencedor se constitua em empresa antes da celebração do contrato.

Comentário:

- a) a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade **concorrência**, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado (art. 2º, II, Lei 8.987/95) – ERRADA;
- b) a permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação (sem previsão literal de modalidade obrigatória), da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa **física ou jurídica** que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco (art. 2º, IV, Lei 8.987/95) – ERRADA;
- c) a interrupção não se caracteriza com descontinuidade da prestação do serviço quando, em situação de emergência ou **após aviso prévio**, seja motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações (art. 6º, §3º, I, Lei 8.987/95) – ERRADA;
- d) segundo o STF (REsp 662214/RS), o corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente – CORRETA;
- e) na forma do art. 20 da Lei 8.987/95, é **facultado** ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se **constitua em empresa antes da celebração do contrato** – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.



3. (AOCP – TRT RJ/2018) Acerca da Lei nº 8.987/1995, que dispõe a respeito do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, bem como em relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a temática dos serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- a) As concessões comuns são caracterizadas pela circunstância de que o concessionário recebe, do poder concedente, determinada contraprestação pecuniária.
- b) As tarifas não poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.
- c) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.
- d) A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a rescisão da concessão.
- e) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público.

Comentário:

- a) na **concessão comum**, o pagamento é feito pelos usuários. Já no caso das concessões patrocinadas e administrativas é que a concessionária recebe contraprestação paga pelo poder público – ERRADA;
- b) as **tarifas** poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários (art. 13, Lei 8.987/95) – ERRADA;
- c) segundo o STF (REsp 662214/RS), o corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente – CORRETA;
- d) na forma do art. 27 da lei 8.987/95, a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão – ERRADA;
- e) segundo o STF (REsp 992040/RN), é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

4. (AOCP – FUNPAPA/2018) Serviço público é a atividade realizada no âmbito das atribuições da Administração, inserida no Executivo, em que o poder público propicia algo necessário à vida coletiva. Assinale a alternativa que apresenta o elemento da definição de serviço público a que se refere.

- a) Atividade prestacional.
- b) Atividade fiscalizadora.
- c) Atividade arrecadacional.
- d) Atividade normatizadora.
- e) Atividade operacional.



Comentário:

Os serviços públicos devem ser prestados pelo Estado à população, de forma que tem caráter prestacional. Caracteriza-se pelas atividades que representem utilidades ou comodidades para a sociedade como um todo.

Gabarito: alternativa A.

5. (AOCP – FUNPAPA/2018) Assinale a alternativa que apresenta alguns dos princípios diretores do serviço público.

- a) Paridade de tratamento, funcionamento contínuo e possibilidade de modificar o modo de execução.
- b) Funcionamento equitativo, descentralização administrativa e possibilidade de terceirização da execução.
- c) Igualdade de todos perante o serviço público, agentes prestadores e possibilidade de impor a execução.
- d) Heterogeneidade dos serviços públicos, centralização da prestação e possibilidade de franqueamento.
- e) Prestação estatal, beneficiamento público intensivo e possibilidade de concepção política dominante.

Comentário:

Não há consenso na doutrina em relação aos princípios relacionados aos serviços públicos. Mas a alternativa A relaciona alguns deles.

A **paridade de tratamento**, ou igualdade entre os usuários, segundo Di Pietro, significa que, desde que a pessoa satisfaça às condições legais, ela fará jus à prestação do serviço, sem qualquer distinção de caráter pessoal. Vale lembrar que a Lei das Concessões admite a instituição de tarifas diferenciadas para “distintos segmentos de usuários”. Isso, porém, não justifica a imposição de tratamento diferenciado para destinatários que se encontrem em mesma situação jurídica.

Já a **continuidade** (funcionamento contínuo) representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. Vale lembrar, porém, que, em casos excepcionais, o serviço poderá ser suspenso (como na falta de pagamento da fatura).

Por fim, a possibilidade de **modificar o modo de execução** (mutabilidade) autoriza mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público, que é sempre variável no tempo.

Vamos agora analisar as demais alternativas:

b) funcionamento equitativo, ou igualdade entre os usuários, de fato é um princípio dos serviços públicos, como explicamos na alternativa A. Já a descentralização administrativa é um mecanismo de transferência de competências para entidades com personalidade jurídica, para a execução dos serviços públicos. Não se fala, portanto, em “terceirização” da execução, mas sim de sua transferência através da descentralização – ERRADA;

c) a igualdade é um princípio dos serviços públicos; agentes prestadores não configura um princípio; e não é apropriado se falar em possibilidade de impor a execução. A execução dos serviços públicos é feita através da outorga ou da delegação, mecanismos legais de transferência da prestação do serviço. Por outro lado, o Estado tem o dever inescusável de promover a prestação dos serviços, direta ou indiretamente – ERRADA;



d) heterogeneidade significa diversidade, generalidade. Os serviços públicos devem ser abertos à generalidade do público, isto é, devem alcançar a maior amplitude possível de usuários; a prestação dos serviços pode ser feita de forma centralizada, diretamente pelo Estado, ou descentralizada, através das entidades estatais ou de pessoas jurídicas que recebam a delegação estatal para sua prestação; em relação à possibilidade de franqueamento, essa expressão é utilizada em relação aos serviços postais, que são exploradas em regime de monopólio pela União – ERRADA;

e) os serviços públicos devem ser prestados pelo Estado, de forma direta ou indireta, beneficiando ao máximo a população, em razão do princípio da universalidade; na prestação dos serviços, não se fala em concepção política dominante, já que vige o princípio da supremacia do interesse público, que determina que o interesse da coletividade deve prevalecer sobre os interesses individuais – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

6. (AOCP – CODEM PA/2017) Conforme determina o art. 175, da Constituição Federal Brasileira de 1988, fica o Poder Público encarregado, nos limites legais, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, da prestação de serviços públicos. Nesse sentido, considerando os conceitos e as regras gerais dos serviços públicos, assinale a alternativa correta.

a) Os serviços públicos podem ser definidos como a atribuição do exercício de uma atividade de interesse público pelo Estado a alguém que aceite prestá-lo em nome do próprio ente estatal, cujas responsabilidades pertencem a este último.

b) O concessionário do serviço público tem o direito de se remunerar pela própria exploração da atividade assumida.

c) Os contratos de serviço público não poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, cabendo à lei firmar os instrumentos necessários para ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro.

d) Em razão do princípio da isonomia, quando em igualdade de condições apresentadas, não será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira.

e) Após a publicação do edital de licitação, abre-se prazo de 15 (quinze) dias para que o Poder Público apresente a justificativa para a outorga de concessão ou permissão do serviço público, caracterizando objeto, área e prazo.

Comentário:

a) os serviços públicos são prestados por conta e risco daqueles que recebem a incumbência legal de prestá-los – ERRADA;

b) sim. No caso das concessões precedidas da execução de obras públicas, por exemplo, o investimento da concessionária pode ser remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado (art. 2º, III, Lei 8.987/95) – CORRETA;

c) os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro (art. 9º, §2º) – ERRADA;



d) a Lei de Licitações prevê que, em igualdade de condições, será assegurada preferência aos bens e serviços produzidos no País, ou prestados por empresas brasileiras, dentre outros critérios de preferência (art. 3º, §2º) – ERRADA;

e) o poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo (art. 5º, Lei 8.987/95) – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

7. (INSTITUTO AOCP – Câmara de Maringá - PR/2017) Dentre os princípios pertinentes ao serviço público, o princípio da generalidade significa que

- a) todos os usuários que satisfaçam as condições legais fazem jus à prestação do serviço, sem qualquer discriminação, privilégio, ou abusos de qualquer ordem.
- b) o Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível.
- c) o destinatário do serviço público deve ser tratado com cortesia e urbanidade.
- d) os serviços não devem ser suspensos ou interrompidos, afetando o direito dos usuários.
- e) os serviços devem estar disponíveis a todos.

Comentário:

A generalidade significa que o serviço deverá ser prestado à maior quantidade de pessoas possível, em contraposição à prestação setorializada, que beneficiaria somente algumas partes da sociedade ou pessoas determinadas. Não se admite, com isso, que o serviço público seja direcionado a uma pessoa ou grupo específico. Nosso gabarito está logo na alternativa A, portanto.

As alternativas B, C e D refletem, respectivamente, os princípios da eficiência; da cortesia na prestação e da continuidade. Quanto à alternativa E, alguns doutrinadores falam em “princípio da universalidade”, diferenciando-o da generalidade (apesar de alguns doutrinadores trata-los como sinônimos).

Gabarito: alternativa A.

8. (AOCP – TCE PA/2012) A causa de extinção da concessão, na hipótese de interesse público superveniente à concessão tornar mais conveniente a prestação do serviço pelo próprio Poder Público, diretamente, denomina-se

- a) reversão.
- b) encampação.
- c) caducidade.
- d) rescisão.
- e) anulação.

Comentário:

As hipóteses de extinção da concessão estão previstas no art. 35 da Lei, são elas:



- advento do termo contratual;
- encampação;
- caducidade;
- rescisão;
- anulação; e
- falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

a) a reversão não é forma de extinção da concessão – ERRADA;

b) considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público superveniente, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (art. 37) – CORRETA;

c) a caducidade é a extinção do contrato em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato – ERRADA;

d) a rescisão é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente. Nesse caso, deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e será sempre de forma judicial – ERRADA;

e) a anulação, constante no art. 35, V, é a extinção do contrato de concessão em decorrência de alguma ilegalidade, que poderá ocorrer tanto na licitação quanto no próprio contrato – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

9. (AOCF – TCE PA/2012) No que se refere às hipóteses de delegação de serviço público, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Não é possível a concessão comum de serviço público à pessoa física. Só pode ser concedido à pessoa jurídica ou consórcio de empresas.

II. A permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

III. A autorização de serviço público se formaliza através de ato administrativo unilateral.

IV. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão.

a) Apenas I.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I e IV.

d) Apenas I, III e IV.

e) I, II, III e IV.

Comentário:



I. *Não é possível a concessão comum de serviço público à pessoa física. Só pode ser concedido à pessoa jurídica ou consórcio de empresas* – isso mesmo. Na forma do art. 2º, II da Lei 8.987/95, a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado – CORRETA;

II. *A permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco* – na forma do art. 2º, IV da Lei 8.987/95, a permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco – CORRETA;

III. *A autorização de serviço público se formaliza através de ato administrativo unilateral* – a autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, sendo passível de revogação a qualquer tempo e sem qualquer direito à indenização para o administrado – CORRETA;

IV. *A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão* – a permissão de serviços públicos é celebrada por contrato de adesão, de caráter precário, revogável a qualquer tempo pela Administração – CORRETA.

Como vimos, todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: alternativa E.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:



Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – TJCE / 2026) Com relação ao regime jurídico da concessão de serviço público, estabelecido pela Lei nº 8.987/1995,

- a) nos contratos de financiamento celebrados pelas concessionárias, é vedado o oferecimento em garantia dos direitos emergentes da concessão.
- b) a subconcessão de serviço público implicará a caducidade da concessão delegada e a abertura de nova concorrência.
- c) é vedada a transferência do controle societário da concessionária de serviço público nas concessões contratadas com prazo de duração inferior a 5 anos.
- d) o contrato de concessão poderá prever o emprego da arbitragem para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato.
- e) os contratos celebrados pela concessionária com terceiros para o desenvolvimento de atividades que sejam inerentes ao serviço concedido reger-se-ão pelas disposições da Lei nº 8.987/1995.

Comentário:

- a) Errada. Nos contratos de financiamento celebrados pelas concessionárias, é **admitido** o oferecimento em garantia dos direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço (Lei 8.987/1995, art. 28).
- b) Errada. A subconcessão, quando prevista no contrato e precedida de concorrência, **não implica** a caducidade da concessão originária. A Lei admite esta medida, que será sempre precedida de concorrência, e o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão (art. 26, §§ 1º e 2º).
- c) Errada. Não há, na Lei 8.987/1995, essa vedação vinculada ao prazo de duração do contrato para a transferência do controle societário da concessionária. A transferência é admitida, mediante prévia anuência do poder concedente, sob pena de caducidade (art. 27).
- d) Certa. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, **inclusive a arbitragem**, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa (Lei 8.987/1995, art. 23-A).
- e) Errada. Os contratos celebrados pela concessionária com terceiros, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, reger-se-ão pelas disposições de **direito privado**, não se estabelecendo relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 25, § 1º).



Gabarito: alternativa D.

2. (FCC – AL-MS / 2026) A prestação de serviços públicos por meio de delegação para a iniciativa privada admite algumas formas, distinguindo-se a concessão e a permissão de serviços públicos, pois a

- A) concessão de serviço público fica sujeita a integral controle externo e interno, enquanto a permissão de uso, ato discricionário, exclui a possibilidade de controle externo.
- B) permissão tem natureza precária, dispensando a realização de licitação e não admitindo reequilíbrio econômico-financeiro.
- C) concessão pode ter natureza contratual ou precária, esta quando tiver sido contratada mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, ao passo que a permissão de serviços públicos é sempre precária.
- D) permissão de serviço público pode se dar sem fins lucrativos, desde que a pessoas jurídicas assim constituídas, o que não é admitido para as concessionárias de serviços públicos.
- E) concessão de serviços públicos só pode ser celebrada com pessoas jurídicas, enquanto a permissão de serviço público admite essa forma de delegação para pessoas físicas.

Comentário:

- A) **Errada.** Ambas as modalidades estão sujeitas ao controle externo e interno da Administração Pública (art. 3º).
- B) **Errada.** A permissão exige obrigatoriamente licitação e admite o reequilíbrio econômico-financeiro (art. 2º, IV e art. 40).
- C) **Errada.** A concessão é delegada por prazo determinado, enquanto a permissão possui natureza precária (art. 2º, II e IV).
- D) **Errada.** O conceito de serviço público em sentido estrito envolve as atividades passíveis de gerar lucro. Por exemplo, os serviços de telecomunicações e de transporte são serviços públicos e podem ser delegados para particulares. Se o objetivo é autorizar a prestação de um serviço por entidade sem fins lucrativos, o Estado poderia se utilizar dos mecanismos de parcerias, como o contrato de gestão com as organizações sociais.
- E) **Certa.** A concessão é restrita a pessoa jurídica ou consórcio, enquanto a permissão pode ser celebrada também com pessoa física (art. 2º, II e IV).

Gabarito: alternativa E.

3. (FCC – AL-MS / 2026) A delegação de atividades essenciais para a população pode ser feita por meio da concessão de serviços públicos. Os contratos de concessão possuem especificidades que podem não estar presentes nos demais contratos administrativos, tais como

- A) a exploração de serviços e receitas acessórias com integral auferimento para a concessionária, vedado o compartilhamento de resultados ou pretensão de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do poder concedente.



- B) a impossibilidade de rescisão unilateral pela concessionária, assim como lhe é vedado suspender unilateralmente execução contratual, ou seja, a prestação dos serviços, de modo a garantir a continuidade dos serviços públicos.
- C) o dever de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de alterações externas que reduzam, significativamente, as receitas da concessionária.
- D) a obrigatoriedade de licitação pela modalidade de concorrência, precedida de diálogo competitivo, com vistas a sempre buscar a solução mais eficiente.
- E) o dever de revisão automática da tarifa, a ser implementada unilateralmente pela concessionária, com vistas a garantir a adequada prestação dos serviços públicos, com a preservação qualitativa original.

Comentário:

- A) **Errada.** A concessionária pode explorar receitas acessórias, e não há vedação legal ao compartilhamento de resultados com o poder concedente. Além disso, o reequilíbrio econômico-financeiro é direito da concessionária, não do poder concedente.
- B) **Certa.** O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim (art. 39). Nesse caso, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.
- C) **Errada.** O reequilíbrio econômico-financeiro é um direito geral dos contratos administrativos, não se trata de uma particularidade dos contratos de concessão.
- D) **Errada.** O diálogo competitivo é uma modalidade possível e a concorrência é outra modalidade, elas não são aplicadas de forma conjunta (art. 2º, II).
- E) **Errada.** A revisão tarifária cabe ao poder concedente e não pode ser implementada unilateralmente pela empresa (art. 29, V).

Gabarito: alternativa B.

4. (FCC – ARTESP / 2026) Uma das hipóteses de extinção da concessão do serviço público se dá quando há a retomada, pelo Poder Público concedente, do serviço público anteriormente concedido a um particular, antes do fim do prazo da concessão, por razões de interesse público. mediante pagamento de indenização à concessionária, sem que haja inadimplemento contratual por parte desta. Trata-se da

- A) extinção ou falência da empresa concessionária.
- B) incapacidade do titular da concessão.
- C) encampação.
- D) caducidade.
- E) anulação.

Comentário:



- A) **Errada.** A falência decorre de impossibilidade operacional (art. 35, VI).
- B) **Errada.** A incapacidade refere-se ao falecimento ou impedimento do titular individual (art. 35, VI).
- C) **Certa.** Considera-se **encampação** a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior (art. 37)
- D) **Errada.** A caducidade pressupõe inexecução total ou parcial do contrato (art. 38).
- E) **Errada.** A anulação ocorre por ilegalidade no contrato ou licitação (art. 35, V).

Gabarito: alternativa C.

5. (FCC – CPU-PE / 2026) Considerando a disciplina estabelecida na Lei nº 8.987/1905, acerca do regime jurídico das concessões e permissões de serviços públicos, tem-se que a aferição de receitas acessórias pelas concessionárias de serviços públicos

- A) é possível, desde que tais receitas estejam expressamente previstas no edital e com valor estimado para a duração da concessão, sendo obrigatória a constituição de sociedade de propósito específico diversa daquela constituída para exploração do objeto principal da concessão.
- B) somente é possível se compartilhada com o poder concedente, na forma de outorga variável, desvinculada da fixação da tarifa, e desde que conferida exclusividade de exploração à concessionária.
- C) constitui prerrogativa atribuída à concessionária, que poderá explorar tanto receitas acessórias, como de projetos associados, independentemente de previsão em edital e contrato, as quais não são consideradas na equação econômico-financeira.
- D) poderá ser prevista no edital de licitação como forma de favorecer a modicidade tarifária e tais receitas serão obrigatoriamente consideradas para aferição do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
- E) é expressamente vedada no âmbito da concessão, esta que deve ater-se à exploração do serviço público objeto do contrato, O que não impede a concessionária de explorar, por sua conta e risco, negócios ancilares e projetos associados.

Comentário:

- A) **Errada.** A lei não exige a criação de uma sociedade de propósito específico exclusiva para as receitas acessórias (art. 11).
- B) **Errada.** A exploração de receitas acessórias pode ocorrer com ou sem exclusividade, visando a modicidade tarifária (art. 11).
- C) **Errada.** Receitas acessórias devem ser previstas no edital e consideradas no equilíbrio financeiro (art. 11, parágrafo único).
- D) **Certa.** De acordo com o art. 11, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem



exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Além disso, as fontes de receita previstas serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

E) **Errada.** A exploração de receitas alternativas e projetos associados é expressamente autorizada pela lei (art. 11).

Gabarito: alternativa D.

6. (FCC – TRT RJ / 2025) O princípio da continuidade do serviço público, aplicável aos contratos de concessão regidos pela Lei no 8.987/1995,

A) impede a rescisão contratual por iniciativa do contratado, que deverá solicitar, judicialmente, que o poder concedente autorize a caducidade do contrato.

B) impõe a manutenção da prestação do serviço público, mesmo na hipótese de a concessionária estar inadimplente no que se refere às suas obrigações contratuais, cabendo ao poder concedente pleitear judicialmente a encampação do objeto.

C) não impede a interrupção temporária e emergencial da prestação de serviços nas hipóteses em que razões de ordem técnica ou de segurança o justificarem.

D) fica derogado nas hipóteses de ineficiência, sendo vedada a manutenção da prestação do serviço em condições que não atendam a adequação de qualidade, ainda que em caráter temporário.

E) autoriza que a concessionária exija, administrativa e unilateralmente, a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de interrupção da prestação.

Comentário:

A) **Errada.** Se houver inadimplemento do poder concedente, a concessionária pode pleitear a **rescisão** judicialmente, mas não pode interromper o serviço antes do trânsito em julgado (Lei 8.987/1995, art. 39). Portanto, a concessionária pode iniciar o processo de rescisão (não se trata de caducidade).

B) **Errada.** O inadimplemento da concessionária pode levar à decretação da **caducidade**, que não precisa de decisão judicial (art. 38). A encampação é extinção por interesse público, que depende de indenização prévia e autorização legislativa (art. 37).

C) **Certa.** A Lei 8.987/1995 estabelece expressamente que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações (art. 6º, § 3º).

D) **Errada.** A inadequação ou ineficiência pode gerar sanções ou caducidade, mas o princípio da continuidade visa justamente a evitar a interrupção em prejuízo do usuário, não derogando o dever de qualidade.

E) **Errada.** A concessionária não pode interromper a prestação do serviço alegando desequilíbrio econômico-financeiro. Mesmo quando houver direito à rescisão, a concessionária tem o dever de prestar o serviço até o trânsito em julgado. Com efeito, a concessionária não tem o poder de exigir o equilíbrio de forma unilateral.

Gabarito: alternativa C.



7. (FCC – DPE-SP / 2025) Dentre os princípios específicos a que estão submetidos os serviços públicos, segundo expressa previsão legal, encontra-se o princípio da

- A) celeridade, que atribui ao usuário o direito de exigir a fixação de um prazo certo para concretização da prestação.
- B) seletividade, que atribui à administração a prerrogativa de, num cenário de escassez de meios, priorizar os mais necessitados.
- C) atualidade, que se refere à modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como à melhoria e expansão do serviço.
- D) Itinerância, que impõe à administração o dever de se deslocar até o usuário do serviço público sempre que lhe for inviável ou penoso o acesso à repartição pública.
- E) congruência, que se refere à adequação dos serviços prestados às características sociais, culturais, e territoriais da população atendida.

Comentário:

- A) **Errada.** Embora a celeridade seja desejável, não existe um princípio que permite ao usuário exigir a data certa para a prestação. O que a legislação prevê é que o serviço seja adequado.
- B) **Errada.** O princípio da generalidade (ou universalidade) prega o oposto da seletividade excludente; o serviço deve estar disponível ao maior número possível de usuários.
- C) **Certa.** A Lei 8.987/1995 define o **princípio da atualidade** como a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
- D) **Errada.** Não há previsão legal expressa de um princípio da "itinerância" como regra geral de serviço adequado na Lei 8.987/1995.
- E) **Errada.** Não há, na literatura majoritária, um princípio da "congruência" nos serviços públicos.

Gabarito: alternativa C.

8. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) A prestação de determinados serviços públicos em regime de autorização difere da prestação mediante concessão sob vários aspectos, entre os quais destaca-se

- A) que, enquanto a autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, a concessão possui natureza contratual.
- B) que, enquanto a autorização é concedida por prazo certo e em caráter personalíssimo; na concessão, o vínculo é precário e o prazo indeterminado.
- C) que a prestação de serviço mediante autorização não implica exclusividade ou transferência da titularidade do serviço, como ocorre no caso de concessão,
- D) o caráter vinculado do ato de autorização, decorrente do cumprimento de requisitos legais objetivos, enquanto a concessão possui natureza discricionária.



E) a aplicação do regime público para autorização e do regime privado para a concessão, com o pagamento obrigatório de outorga no caso de concessão.

Comentário:

A) **Certa.** A autorização é classicamente definida como ato administrativo unilateral, discricionário e precário (revogável a qualquer tempo). Já a concessão é um contrato administrativo, bilateral, com prazo determinado e maior estabilidade.

B) **Errada.** A autorização, por ser precária, não tem a mesma rigidez de prazo certo e garantias da concessão. Na concessão, o prazo é determinado.

C) **Errada.** A titularidade do serviço público permanece com o Estado tanto na autorização quanto na concessão; o que se transfere é apenas a execução.

D) **Errada.** A autorização é, em regra, ato discricionário, enquanto a concessão vincula-se aos termos do contrato e da licitação.

E) **Errada.** Ambos são regidos predominantemente pelo regime de direito público, embora a concessão tenha natureza contratual. O pagamento de outorga pode ocorrer em ambas, dependendo do caso.

Gabarito: alternativa A.

9. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) Suponha que o Município de São Paulo pretenda substituir à modalidade de prestação de determinado serviço público à população, atualmente prestado sob a forma de permissão, passando a adotar a forma de concessão. De acordo com o regime jurídico dessas duas modalidades de prestação indireta de serviços públicos, ao fazer tal modificação, o Município deverá ter em mente que

A) a relação passará a ser contratual, com prazo certo, precedida de licitação, não sendo cabível manter o caráter precário do regime de prestação mediante permissão.

B) demandará a transferência da titularidade do serviço ao privado, para explorá-lo por sua conta e risco, sendo que a retomada pelo poder concedente dependerá de lei.

C) a concessão pressupõe o pagamento de outorga ao poder concedente, a qual é incabível na permissão dado que não há cobrança de tarifa do usuário.

D) será necessária a transmutação do vínculo, o que somente poderá ocorrer por lei específica, a qual deverá fixar a indenização devida ao permissionário pelos investimentos não amortizados.

E) tal mudança de regime de exploração do serviço público somente será possível mediante encampação, por ato devidamente motivado do poder concedente e respeitado o prazo fixado no ato concessório da permissão.

Comentário:

A) **Certa.** A concessão exige contrato administrativo, prazo determinado e licitação prévia na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. A permissão, embora tenha contornos contratuais na Lei 8.987/95, é marcada pela precariedade, conforme consta expressamente no art. 40:



Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à **precariedade** e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.

A mudança de regime exige nova licitação e formalização compatível com a concessão.

B) **Errada**. A titularidade do serviço nunca é transferida ao particular; apenas a execução é delegada.

C) **Errada**. A permissão também pode prever remuneração e custos, e a outorga onerosa não é exclusiva da concessão.

D) **Errada**. Não há "transmutação" automática de vínculo. É necessária nova licitação para a nova modalidade.

E) **Errada**. A encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente por interesse público durante a vigência do contrato, não o método para transformar permissão em concessão.

Gabarito: alternativa A.

10. (FCC – TRT - 6ª Região (PE) / 2025) A previsão de fontes de receitas alternativas e acessórias nos contratos de concessão de serviço público regidos pela Lei nº 8.987/1995 também encontra fundamento no princípio

A) da continuidade do serviço público, pois evita que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato dependa exclusivamente da tarifa paga pelo usuário e da contraprestação paga pelo Poder Público.

B) da isonomia, vez que permite a redução do valor da tarifa e da contraprestação paga pelo Poder Público, ampliando, dessa forma, o acesso ao serviço público.

C) da modicidade tarifária, tendo em vista que se prestam a compor a remuneração da concessionária, com vistas a manter o valor da tarifa cobrada do usuário no menor valor possível, sem prejuízo da qualidade na prestação do serviço.

D) do desempenho variável, pois garante a possibilidade de reduzir o valor da tarifa na mesma proporção do incremento das receitas alternativas e acessórias.

E) da eficiência, pois permite aumentar o volume de investimentos em tecnologia, com vistas a melhoria do desempenho e qualidade na prestação de serviços.

Comentário:

A) **Errada**. O fundamento direto das receitas alternativas na lei é a modicidade, não a continuidade.

B) **Errada**. O princípio da isonomia refere-se ao tratamento igualitário dos usuários, não sendo o fundamento primário das receitas acessórias.



C) **Certa.** A Lei 8.987/1995 estabelece expressamente que as fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias visam favorecer a modicidade das tarifas (torná-las mais baratas para o usuário).

D) **Errada.** Não existe um "princípio do desempenho variável" na legislação correlata.

E) **Errada.** Embora a eficiência seja importante, a doutrina liga as receitas acessórias diretamente à modicidade tarifária.

Gabarito: alternativa C.

11. (FCC – TRT SP/2018) A reversibilidade dos bens utilizados para a prestação dos serviços públicos pela iniciativa privada, mediante concessão regida pela Lei nº 8.987/1995, caracteriza-se

a) pelo retorno dos bens afetados ao serviço público ao patrimônio do poder concedente, em razão do custo de aquisição dos mesmos ter sido suportado por recursos públicos mediante aporte.

b) pela necessidade ou não da continuidade da utilização dos referidos bens para a prestação dos serviços públicos, não havendo que se falar em indenização pela aquisição ou não amortização, tendo em vista que a concessão regida pela Lei nº 8.987/1995 se presta por conta e risco da concessionária.

c) pela exigência de que os bens adquiridos pela concessionária sejam de titularidade do poder concedente desde o início da vigência do contrato, sendo vedado ao privado que o registro ou a contabilização do ativo sejam feitos em sua titularidade, sob pena de irreversibilidade material.

d) pela afetação dos bens ao serviço público prestado, ensejando o retorno dos mesmos à propriedade do poder concedente ao término da concessão, para permitir a continuidade da prestação, direta ou mediante nova delegação a iniciativa privada.

e) pelo conjunto de bens adquiridos pelo concessionário de serviço público ao longo da concessão contratada, sendo obrigatória a indenização pelo valor dos mesmos ao término da concessão, corrigidos monetariamente desde a data em que ingressaram no patrimônio do privado.

Comentário:

a) em regra, os custos de aquisição dos bens são suportados pela contratada, e não através de recursos públicos mediante aporte. Isso porque, nos contratos de concessão, o investimento é realizado por conta e risco da contratada – ERRADA;

b) no caso dos investimentos relacionados aos **bens reversíveis**, é possível a indenização das parcelas dos investimentos a estes vinculados, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido (art. 36) – ERRADA;

c) não existe na Lei essa exigência de que os bens sejam de titularidade do poder concedente – ERRADA;

d) extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, como forma de assegurar a continuidade da prestação do serviço (art. 35, §1º). A expressão afetação significa que o bem é utilizado diretamente na prestação, logo está “vinculado” àquele serviço. Assim, o Estado assumirá estes bens, podendo utilizá-los na prestação direta do serviço ou na promoção de nova delegação de serviço público – CORRETA;



e) a indenização vai ocorrer na medida em que existam bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados. Logo, não haverá o pagamento “pelo valor do bem” – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

12. (FCC – TRT SP/2018) Tendo o Poder Público decidido transferir a prestação de serviço público de transporte de passageiros a empresa privada, optou por fazê-lo mediante permissão e não por concessão, o que significa que

- a) a exploração se dará por conta e risco do permissionário, mediante cobrança de tarifa do usuário.
- b) está dispensado o prévio procedimento licitatório para seleção das empresas permissionárias.
- c) se trata de serviço público não exclusivo, passível de exploração privada por autorização administrativa.
- d) a exploração não poderá ultrapassar o prazo de 2 anos, prorrogável, justificadamente, por igual período.
- e) será transferida a titularidade do serviço ao permissionário, para sua exploração mediante cobrança de taxa.

Comentário:

a) a permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. A prestação do serviço pode ser efetuada mediante a **cobrança de tarifa dos usuários**, nas mesmas condições que ocorreria se fosse uma concessão – CORRETA;

■
b) a permissão de serviços públicos **deve ser precedida de licitação**, conforme art. 2º, IV da Lei 8.987/95 – ERRADA;

c) os serviços públicos prestados por permissão não são passíveis de exploração via autorização, uma vez que são instrumentos distintos – ERRADA;

d) a permissão tem como característica a **precariedade**, não havendo na lei determinação de prazo máximo para a sua duração – ERRADA;

e) não há transferência de titularidade, somente da execução do serviço às permissionárias, que podem cobrar tarifas, e não taxas, dos usuários – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

13. (FCC – DPE AM/2018) Um determinado Estado da federação pretende delegar a prestação de serviço público específico, autossustentável e de sua competência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, para exploração por prazo determinado de 30 anos e por conta e risco da empresa que será contratada. Para tanto,

- a) poderá firmar contrato de concessão de serviço público diretamente com empresa nacional ou internacional que demonstre, em processo simplificado, melhor capacidade para o seu desempenho, em razão do princípio da eficiência.



- b) deverá, mediante realização de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, firmar contrato de concessão de serviço público.
- c) deverá, mediante prévio chamamento público, firmar termo de colaboração ou de fomento, a depender, respectivamente, se o adjudicatário for empresa ou consórcio de empresas.
- d) poderá escolher, por decisão discricionária, realizar licitação para formalizar parceria público-privada, nas modalidades patrocinada ou administrativa.
- e) deverá, mediante licitação, cuja modalidade é escolhida por decisão da comissão de desestatização, com fundamento em estudos econômico-financeiros, firmar contrato de concessão ou de permissão de serviço público.

Comentário:

A delegação de serviço público específico, de competência dos entes da federação, pode ser feita através da concessão de serviço público, que é justamente a delegação da prestação do serviço, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

As demais opções estão incorretas, pois contrariam o conceito correto, mas vamos indicar brevemente o erro de cada uma:

- a) não existe previsão de processo simplificado para concessão – ERRADA;
- c) o termo de colaboração e o termo de fomento são instrumentos de parceria firmados com organizações da sociedade civil – OSC, sendo que o chamamento público é o procedimento isonômico para a seleção da OSC – ERRADA;
- d) as parcerias público-privadas **sempre** exigem licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo – ERRADA;
- e) no presente caso, não se aplicaria a permissão, já que o enunciado disse que a delegação poderia ocorrer para um consórcio de empresas. Ademais, na concessão, a “escolha” da modalidade é limitada, já que ela será sempre a concorrência ou o diálogo competitivo – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

14. (FCC – TRT PE/2018) Considere:

- I. Delegação, pelo ente titular, da titularidade e da prestação de serviço público à pessoa jurídica ou consórcio de empresas.
- II. Delegação, pelo ente titular, da prestação de serviço público à pessoa jurídica ou consórcio de empresas.
- III. Formalização mediante contrato, precedida de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo.
- IV. Fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários.



No que concerne às concessões de serviços públicos regidas pela Lei no 8.987/1995, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I, II, e IV.
- c) II, III e IV.
- d) III e IV.
- e) I e III.

Comentário:

I – nas concessões, **não há transferência** da titularidade do serviço, mas apenas de sua execução – ERRADA;

II – esse é o conceito legal de concessão, previsto no art. 2º, II, da Lei 8.987/95 – CORRETA;

III – a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado – CORRETA;

IV – as concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários, na forma do art. 3º da Lei 8.987/95 – CORRETA.

As afirmativas II, III e IV estão corretas, portanto.

Gabarito: alternativa C.

15. (FCC – ALESE/2018) Os contratos de concessão de serviço público atribuem ao concessionário o dever de execução do objeto do contrato por sua conta e risco, remunerando-se por essa exploração,

- a) vedada qualquer forma de indenização por parte do poder público.
- b) cabendo ao poder concedente garantir a remuneração e a demanda apresentadas no plano de negócios quando da apresentação da proposta no procedimento de licitação.
- c) o que não afasta a possibilidade de estar previsto no edital e no contrato procedimento de revisões ordinárias periódicas, para reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de determinados eventos ou condições.
- d) o que não impede o aditamento do contrato para permitir o estabelecimento de aporte destinado à realização de obras para edificação de equipamentos que reverterão ao poder concedente.
- e) mediante a cobrança de tarifa, exploração de receitas acessórias e, a depender da natureza dos serviços públicos objeto do contrato, o pagamento de contraprestação pelo poder concedente após o início da prestação.

Comentário:

a) os contratos de concessão têm como cláusula essencial os critérios de cálculo e a forma de pagamento de **eventuais indenizações**, quando for o caso (art. 23, XI). Dois exemplos de indenização ocorrem quando



houver a encampação do serviço ou ainda em relação aos investimentos em bens reversíveis, não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido – ERRADA;

b) a concessão é firmada por conta e risco do concessionário, não havendo que se falar em garantia do poder concedente quanto à remuneração e a demanda – ERRADA;

c) os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido, os critérios de reajuste e revisão das tarifas são cláusulas essenciais ao contrato de concessão, para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro (art. 9º, §2º, c/c art. 18, VIII, Lei 8.987/95) – CORRETA;

d) e e) o aporte de recursos pelo poder concedente é mecanismo previsto para as parcerias público-privadas, não havendo tal previsão na Lei de Concessões. Ademais, jamais poderíamos admitir o aporte de recursos sem previsão no edital, mediante aditamento no contrato, uma vez que esse mecanismo afetaria as propostas, se já estivesse previsto no instrumento convocatório – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

16. (FCC – DPE AM/2018) Ao Estado compete prestar, direta ou indiretamente, serviços públicos considerados atividades materiais à disposição da população. Como tais, a sua prestação

a) pode ser interrompida por decisão unilateral do concessionário ou permissionário, sempre que houver onerosidade excessiva, ante o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

b) está sujeita à cobrança de tarifa, que é a única forma de financiamento dos investimentos privados e remuneração do concessionário, que explora o serviço por sua conta e risco.

c) está sujeita a regras e princípios, que afetam não só os prestadores como os usuários, estes que devem, em razão do princípio da isonomia, estar sujeitos ao mesmo valor de tarifa, sendo vedada a prática de subsídio tarifário.

d) indireta está sujeita à fiscalização do titular do serviço, em cuja atuação é vedada a participação, por meio de cooperação, do usuário, ante o caráter econômico que a atividade assume nesta hipótese.

e) indireta pode se dar por meio de concessão ou permissão, cujos contratos são precedidos de licitação, sujeitando-se à regras e princípios especiais, tais como o da adequação e continuidade.

Comentário:

a) a prestação dos serviços, via de regra, **não pode ser interrompida**, tendo em vista o **princípio da continuidade dos serviços públicos**. Ademais, somente em caso de emergência se admite a interrupção sem aviso prévio. Nos demais casos – razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e inadimplemento do usuário –, a interrupção deve ser previamente comunicada. Entretanto, não existe previsão de interrupção unilateral por excessiva onerosidade. Se isso acontecer, a contratada deve negociar com a Administração a revisão contratual – ERRADA;

b) via de regra, o concessionário deve ser remunerado por meio de **tarifas** pagas pelos usuários do serviço. No entanto, a Lei 8.987/1995 admite que o poder concedente preveja, em favor da concessionária, no edital de licitação, **a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares,**



acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas (art. 11) – ERRADA;

c) a tarifa por ser diferenciada, em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos **distintos** segmentos de usuários (Lei 8.987/1995, art. 13). Assim, podem existir tarifas diferentes conforme o tipo de segmento de usuário, características técnicas e custos específicos – ERRADA;

d) as concessões e permissões regidas pela Lei 8.987/95 sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários (art. 3º) – ERRADA;

e) a prestação indireta dos serviços pode ser executada pelas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Esses contratos são firmados através de prévia licitação, obedecendo a princípios como da generalidade; continuidade; eficiência; modicidade e adequação – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

17. (FCC – DPE AM/2018) Os concessionários de serviço público, nos termos da Lei nº 8.987/1995, têm o dever de prestar serviço adequado, considerado aquele que satisfaz, dentre outras, condições de eficiência, atualidade e modicidade das tarifas, razão porque

a) estão obrigados a realizar investimentos não só para atualizá-lo como para expandi-lo, independentemente de previsão contratual e da recomposição dos custos, em razão do princípio da modicidade tarifária.

b) não podem interromper sua prestação mesmo em situação de emergência motivada por falha técnica, isso em razão do princípio da continuidade do serviço público.

c) podem, sempre em benefício da coletividade, após decorrido determinado prazo e prévio aviso, interromper sua prestação em situação de inadimplência do usuário.

d) são pessoas de direito privado detentoras da titularidade e do direito de explorar os serviços, bem como das prerrogativas da Administração.

e) são pessoas de direito privado detentoras do direito de explorar os serviços, em nome próprio e por sua conta e risco, possuindo, ainda, durante o prazo de duração dos contratos a titularidade dos serviços objeto da concessão.

Comentário:

a) eventuais modificações quanto à expansão dos serviços prestados devem constar do contrato, que deve prever a recomposição dos custos, justamente para assegurar a observância do princípio da modicidade das tarifas – ERRADA;

b) a interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, não caracteriza descontinuidade do serviço, na forma do art. 6º, § 3º - ERRADA;

c) a lei autoriza a interrupção da prestação do serviço em decorrência de inadimplência do usuário, considerado o interesse da coletividade, mediante aviso prévio – CORRETA;



d) e e) as concessionárias são pessoas de direito privado, particulares, não integrantes da administração, que recebem delegação para a prestação dos serviços públicos, mas não recebem a sua titularidade, que permanece com o poder concedente – ERRADAS.

Gabarito: alternativa C.

18. (FCC – SEFAZ SC/2018) Um município que pretenda contratar uma concessão de serviço de transporte de ônibus regida pela Lei no 8.987/1995, pode incluir, na modelagem do projeto, que

a) a prestação dos serviços pelo privado também poderá ser remunerada por meio de exploração de outras receitas, alternativas ou acessórias, sem prejuízo do pagamento de tarifa diretamente pelos usuários do transporte.

b) a delegação à iniciativa privada da titularidade do serviço público, para que, além do pagamento de tarifas, seja permitida a cobrança de valores de outra natureza, tais como a exploração de receitas acessórias.

c) haverá transferência da propriedade dos ativos afetados ao serviço público ao concessionário de serviço público para complementação da remuneração pela prestação dos serviços.

d) sejam trespasados para o privado também os terminais de ônibus, com a garantia de que a propriedade desses imóveis será adquirida pela concessionária ao término da concessão, caso haja investimentos não amortizados para serem indenizados.

e) outros serviços públicos no objeto do contrato de concessão como forma de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do concessionário, desonerando o poder concedente de indenizar os investimentos não amortizados.

Comentário:

a) é isso que prevê o art. 11 da Lei 8.987/1995:

*Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, **a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas**, observado o disposto no art. 17 desta Lei.*

Por exemplo, a concessionária poderá utilizar publicidade nos vidros do ônibus, de tal forma que os recursos recebidos serão considerados no cálculo do valor da tarifa, que continuará sendo paga pelos usuários do transporte (porém, em valores mais módicos) – CORRETA;

b) a titularidade dos serviços permanece com o Estado – ERRADA;

c) os “ativos afetados ao serviço público” são os bens utilizados diretamente na sua prestação. Não existe previsão de transferência de ativos para “complementar” a remuneração pela prestação dos serviços. Vale lembrar que, ao final do contrato, os tais ativos serão revertidos ao poder público, sendo indenizados aqueles ainda não amortizados ou depreciados – ERRADA;

d) os terminais de ônibus são bens públicos indispensáveis para a continuidade da atividade, logo não podem ser adquiridos pela concessionária ao final da concessão – ERRADA.



e) a inclusão de outros serviços, que venham a ser explorados pela concessionária, não serve como instrumento para afastar o dever de indenizar os investimentos ainda não amortizados. Nessa linha, a Lei 8.987/1995 prevê que os investimentos ainda não amortizados ou depreciados devem ser objeto de indenização ao término da vigência contratual (art. 36) – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

19. (FCC – SEFAZ SC/2018) As diversas correntes e teorias que se ocuparam do tema dos serviços públicos pretendiam conceituar e delimitar a natureza dessas atividades. Atualmente, as atividades consideradas como serviços públicos são

- a) prestadas diretamente pela Administração direta ou pelo setor privado, por meio de concessão administrativa ou concessão patrocinada, quando se tratar de serviços públicos em sentido estrito, remunerados mediante tarifa.
- b) assim previstas na legislação, sendo possível admitir o conceito de serviços públicos em sentido amplo para fins de delegação à iniciativa privada por meio de concessão administrativa.
- c) utilidades disponibilizadas à população mediante expressa previsão legislativa, não se admitindo a delegação à iniciativa privada de serviços públicos essenciais, que têm exclusividade de trespasse para pessoas jurídicas de direito público.
- d) restritas aos serviços que possam ser prestados em caráter lucrativo e exclusivo sob regime jurídico de direito privado.
- e) sempre remuneradas diretamente pelo usuário, por meio de tarifa, aspecto que diferencia a atividade como essencial e efetivamente necessária à população.

Comentário:

a) a alternativa não mencionou os serviços prestados pela administração indireta, motivo que já a torna incorreta. Além disso, além da concessão administrativa e patrocinada, já a concessão comum, prevista na Lei 8.987/1995 e também as formas de permissão e autorização. Por fim, a concessão administrativa não é paga por tarifa, mas pela contraprestação em dinheiro paga pelo poder público (na patrocinada há a combinação da tarifa e da contraprestação do poder público) – ERRADA;

b) de fato, os serviços públicos são definidos pela legislação, já que o Brasil emprega o critério formal. Além disso, na concessão administrativa, o poder público funciona como tomador direto ou indireto do serviço, realizando o pagamento mediante contraprestação em dinheiro. Nesse caso, a doutrina explica que a concessão administrativa pode envolver tanto a prestação de serviço administrativo (atividade-meio) como de serviço social não exclusivo (atividade-fim). Por exemplo, é possível construir um presídio e colocar o parceiro privado para fazer a construção (meio) e gerenciar a prestação (fim). Também é possível uma PPP em concessão patrocinada para construir e colocar para funcionar um hospital (nesse caso, o poder público é o usuário indireto, já que diretamente o serviço irá beneficiar os usuários, mas estes não pagarão tarifa pela sua utilização). Nos dois exemplos, a concessão só é possível adotando um sentido amplo para expressão “serviço público”, já que ambas as atividades (gerenciamento de um presídio e serviço de saúde) não são serviços públicos em sentido estrito. Daí porque o gabarito é a letra B.

Todavia, faço uma única ressalva ao gabarito. O conceito de serviços públicos em sentido amplo tem vários sentidos e a questão não disse qual. Por exemplo, Edmir Netto de Araújo, mencionado por Di Pietro,



conceitua serviço público, em sentido amplo, como “toda atividade exercida pelo Estado, através de seus Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) para a realização direta ou indireta de suas finalidades”. Por este conceito, a expressão serviço público alcançaria várias atividades indelegáveis, como a prestação jurisdicional e a segurança pública. Na prática, existem diversos conceitos de serviço público em sentido amplo. Portanto, fica a ressalva sobre o gabarito da questão – CORRETO;

c) existem vários serviços essenciais que podem ser explorados por particular, alguns sem delegação e outros por delegação. Por exemplo, os serviços de saúde são explorados por particulares sem delegação. Ademais, os serviços públicos (em sentido estrito) são passíveis de delegação a particulares – ERRADA;

d) o conceito de serviço público em sentido estrito envolve as atividades passíveis de gerar lucro. Por exemplo, os serviços de telecomunicações e de transporte são serviços públicos e podem ser delegados para particulares. Nesse caso, as concessionárias irão explorar o serviço com finalidade lucrativa. O regime jurídico, no entanto, é de direito público, ainda que haja aplicação também de normas de direito privado – ERRADA.

e) primeiro que a essencialidade não é um critério adotado no Brasil, já que algumas atividades são essenciais (como saúde e educação) e não são serviços públicos em sentido estrito. Além disso, nem sempre os serviços são remunerados pelo usuário. Por exemplo, na concessão administrativa, quem remunera o concessionário é a administração – ERRADA;

Gabarito: alternativa B.

20. (FCC – SEFAZ GO/2018) A encampação e a caducidade, no âmbito da delegação de serviços públicos a particulares, são

a) expressões do princípio da continuidade dos serviços públicos, pois conferem ao poder concedente a prerrogativa de extinção dos contratos de concessão de serviço público para garantir sua adequada prestação à população.

b) formas de rescisão bilateral dos contratos de concessão de serviço público que se prestam a garantia do princípio da continuidade dos referidos serviços, com prévio estabelecimento dos critérios indenizatórios à concessionária.

c) expressões dos princípios da supremacia do interesse público e da eficiência, positivados na legislação que rege as concessões de serviço público de forma hierarquicamente superior aos demais, a fim de garantir a prestação dos serviços ininterruptamente.

d) hipóteses de rescisão unilateral dos contratos de concessão de serviço público que dependem de prévia autorização legislativa, a fim de eximir o poder concedente dos impactos de eventual pedido indenizatório por reequilíbrio econômico-financeiro.

e) formas de solucionar a inviabilidade de reequilíbrio econômico-financeiro comprovadamente necessário nos contratos de concessão, quando o poder concedente não aceite a via indenizatória como prioritária, na forma da lei.

Comentário:

Tanto a encampação como a caducidade são formas de extinção dos contratos de concessão. A primeira decorre de razões de interesse público, dependendo de lei autorizativa e indenização prévia. A segunda



decorre de inadimplência contratual da concessionária, o que enseja a instauração de processo administrativo para a concessão do direito de defesa. Ambas encontram fundamento, entre outros princípios, no da continuidade, vejamos: (i) no caso da encampação, a razão de interesse público é, de certa forma, um interesse da coletividade, o que importa a prestação do serviço por outro meio que a Administração entenda ser o mais adequado; (ii) no caso da caducidade, a concessionária não está cumprindo as normas contratuais, o que implica na extinção do contrato para que a Administração adote outro meio de prestação, seja de forma direta ou pela contratação de outra concessionária. Com isso, o gabarito é a letra A.

b) ambas são meios de extinção **unilateral** do contrato – ERRADA;

c) não existe hierarquia nos princípios. Além disso, os princípios da supremacia e da eficiência não constam expressamente na Lei das Concessões – ERRADA;

d) tecnicamente, elas não são formas de “rescisão”, mas de **extinção** do contrato. A rescisão, na Lei das Concessões, decorre de inadimplência da Administração, provada em processo judicial proposto pela concessionária. Além disso, somente a encampação depende de lei autorizativa, e isso não exime o poder público do dever de indenizar a concessionária – ERRADA;

e) não é esta a finalidade dos instrumentos, até porque na encampação haverá indenização e na caducidade não há que se falar em problema no equilíbrio econômico financeiro, mas em inadimplência contratual – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

21. (FCC – CLDF/2018) Um ente federado pretende desenvolver projeto para ampliação e conservação de sua malha rodoviária, com vistas a permitir o escoamento da produção de sua indústria, propiciando desenvolvimento econômico e social com benefícios à população. Poderá fazê-lo mediante

a) licitação para as obras de construção da rodovia, com base na Lei nº 8.666/1993, e, após a conclusão, outro certame sob o mesmo regime, para exploração dos serviços rodoviários mediante cobrança de tarifa.

b) concessão de serviço público precedida de obra pública, com a obrigação de a concessionária realizar as obras de ampliação, ficando a manutenção e conservação por conta da Administração direta, que poderá instituir pedágio como sua forma de remuneração.

c) poderá licitar a contratação sob qualquer das formas legalmente admitidas, desde que explore o serviço diretamente, vedada a terceirização.

d) permissão de serviço público e obra pública, outorgando ao permissionário a titularidade do referido serviço e o dever de execução da obra necessária.

e) licitação para contratação de uma concessão de serviço público precedida de obra pública, cabendo à concessionária realizar a obra viária e se remunerar mediante cobrança de tarifa e, a depender do edital e contrato, por meio de receitas acessórias.

Comentário:

No caso, a administração pode lançar mão da concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, que consiste na construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de



quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.

A exploração do serviço, cuja titularidade permanece com o poder concedente, pode ser feita através de instituição de tarifas ou de outras fontes de recursos decorrentes da exploração do serviço (letra E).

a) o “outro certame” não seguirá o mesmo regime da licitação da obra. Se for opção do ente licitar a obra separada da exploração do serviço, esta última será realizada mediante concessão, ou seja, com base em regime distinto – ERRADA;

b) se houve a concessão, a empresa se encarregará da obra e da manutenção e conservação da rodovia. Se não fosse assim, não haveria concessão, mas apenas obra pública – ERRADA;

c) a exploração do serviço poderá ocorrer mediante delegação. Logo, o ente federado não será obrigado a “explorar” o serviço diretamente – ERRADA;

d) na delegação, seja qual for o instrumento, não haverá transferência da titularidade – ERRADA.

Gabarito: alternativa E.

22. (FCC – CLDF/2018) Entre as modalidades de extinção do contrato de concessão de serviços públicos, previstas na legislação de regência, insere-se a

a) caducidade, decretada quando a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido, condicionada à prévia indenização pelo poder concedente, descontadas as multas contratuais eventualmente aplicadas.

b) intervenção, mediante decreto do poder concedente, com a retomada do objeto da concessão a fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

c) encampação, consistente na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento da indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

d) rescisão por parte do poder concedente, pelo advento do termo contratual, com a retomada dos serviços e bens reversíveis, condicionada à indenização à concessionária dos investimentos realizados nos 180 dias anteriores ao encerramento do prazo da concessão que não tenham sido passíveis de amortização.

e) rescisão administrativa pelo concessionário, na hipótese de descumprimento das obrigações do poder concedente que ensejem desequilíbrio econômico-financeiro da concessão ou onerosidade excessiva, obrigando-se a manter a prestação dos serviços até a assunção por novo concessionário ou pelos financiadores.

Comentário:



- a) caducidade ocorre quando há inexecução total ou parcial do contrato. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo – ERRADA;
- b) o poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Mas não se trata de uma forma de extinção da concessão – ERRADA;
- c) considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados (art. 37) – CORRETA;
- d) a reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido (art. 36). Não há, portanto, essa previsão dos 180 dias – ERRADA;
- e) o concessionário não pode proceder à rescisão administrativa do contrato, mas sim mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim (art. 39) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

23. (FCC – CLDF/2018) Ao abordar o conceito de serviço público, diferentes classificações ou categorizações são apresentadas pela doutrina, a depender do prisma de análise, entre as quais se insere a divisão entre serviços públicos exclusivos e não exclusivos do Estado, sendo que

- a) os exclusivos somente podem ser prestados diretamente pelo Estado, não admitindo exploração por particulares mediante concessão ou delegação.
- b) os não exclusivos são aqueles que podem ser executados pelos particulares mediante autorização do poder público, como, por exemplo, os concernentes à saúde e educação.
- c) os não exclusivos são aqueles desempenhados pelo Estado em regime de exploração de atividade econômica, sujeitos à cobrança de tarifa dos usuários.
- d) os exclusivos são prestados em prol de toda a comunidade, ou seja, uti universi, correspondendo àqueles de natureza essencial como segurança pública.
- e) ambos são passíveis de prestação direta pelo poder público ou exploração por particulares mediante concessão ou permissão, sendo os primeiros remunerados por tarifa e os segundos mediante taxa.

Comentário:

A doutrina moderna ensina que nem todos os serviços públicos admitem delegação, sendo regulamentadas algumas situações nas quais o Estado tem o dever de executar a atividade diretamente, para resguardar o interesse da sociedade. Neste sentido, os serviços públicos podem se classificar em 4 (quatro) espécies:



1) serviços públicos exclusivos, não delegáveis: são aqueles serviços que somente podem ser prestados diretamente pelo Estado, não se admitindo a transferência a particulares. A Constituição Federal expressamente prevê dois deles, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional, dispostos no art. 21, X do texto constitucional. A doutrina acrescenta outros como a administração tributária e a organização administrativa que não podem, por sua natureza, ser executados mediante delegação. Inclusive, em razão da impossibilidade de delegação destas atividades, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos executa serviço público por outorga, ostentando a qualidade de titular da atividade, se submetendo, no entender do Supremo Tribunal Federal, a regime idêntico ao da Fazenda Pública.

2) serviços públicos exclusivos delegáveis: São os serviços que devem ser necessariamente prestados pelo Estado, que pode realizar esta prestação diretamente ou mediante delegação a particulares. Exemplos desta espécie, previstos no art. 21, XI, da Carta Magna, são os serviços de transporte público, energia elétrica, entre outros. Nestes casos, os particulares prestam as atividades por sua conta e risco, mas mantendo a titularidade da atividade em nome do Estado que se responsabiliza subsidiariamente por todos os danos decorrentes desta atividade.

3) serviços públicos de delegação obrigatória: são os serviços de radiodifusão sonora e radiodifusão de sons e imagens (rádio e televisão), regulamentados no art. 223, da Constituição da República. O Estado não pode monopolizar esses serviços, não obstante tenha o dever de prestação. Portanto, devem ser prestados pelo Estado e, necessariamente, devem ser delegados a particulares que terão o poder de execução destas atividades em virtude da transferência na prestação, realizada mediante a celebração de contrato.

4) serviços públicos não exclusivos do Estado: nestes casos o Estado presta estes serviços e o particular também o faz, sem a necessidade de delegação. Ressalte-se que o fato de o particular prestar este serviço público não exclui a obrigação do Estado de fazer a execução direta. Isso porque a prestação executada pelo particular não se como exemplos os serviços de saúde, educação e previdência que são prestados pelo particular, somente mediante fiscalização do Estado e também serão prestados pelo Estado obrigatoriamente. Os serviços sociais podem ser incluídos aqui. Destaque-se, que, nestes casos, o particular executa as atividades por iniciativa própria, gozando da sua titularidade, sem que haja a celebração de contratos transferindo o poder de executar as atividades, mantendo-se a titularidade com o poder público.

Portanto, nosso gabarito é a alternativa B.

Gabarito: alternativa B.

24. (FCC – TRT RN/2017) Uma concessionária de serviço público metroviário adquiriu, no decorrer da execução do contrato, bens imóveis onde foram edificadas novas estações, como parte do objeto de ampliação da rede desse modal de transporte; bens imóveis onde foram implantados shoppings e alas de serviço e comércio, também exploradas pela mesma concessionária; e, por fim, terrenos vizinhos das instalações do metrô, para livre exploração, a fim de capturar a valorização e aumento de circulação na região, áreas essas não abrangidas pelo perímetro declarado de utilidade pública para fins de ampliação e operação da rede metroviária. O regime jurídico de direito público



- a) aplica-se às três categorias de bens, tendo em vista que todos foram adquiridos com recursos oriundos da exploração de serviço público, razão pela qual possuem natureza de bens reversíveis, devendo ser transferidos ao poder concedente com o término da vigência contratual.
- b) aplica-se aos bens imóveis utilizados para implantação da infraestrutura do modal de transporte, tais como os trilhos, bem como àqueles onde estiverem instalados os shoppings e demais serviços e comércio, não obstante as três categorias de bens tratadas se consubstanciem em bens reversíveis.
- c) não se aplica aos bens adquiridos pela concessionária diretamente e para exploração livre, considerando que não estejam abrangidos pelo perímetro objeto da concessão e não representem investimento amortizável durante a concessão, tendo sido adquiridos por meio de receitas próprias da empresa.
- d) não se aplica a nenhuma das categorias mencionadas de bens adquiridos pela concessionária, vigendo o regime jurídico de direito privado até o término da concessão, quando ocorre, obrigatoriamente, a reversão dos mesmos ao patrimônio do poder concedente.
- e) aplica-se de forma híbrida, tendo em vista que enquanto figurar na condição de concessionária, a integralidade do patrimônio mobiliário e imobiliário da empresa fica protegido pelo regime jurídico de direito público, não podendo ser penhorado, a fim de evitar qualquer interrupção ao serviço público com eventual perdimento de bens.

Comentário:

O enunciado nos indica três categorias de bens:

- bens imóveis onde foram edificadas novas estações, como parte do objeto de ampliação da rede desse modal de transporte;
- bens imóveis onde foram implantados shoppings e alas de serviço e comércio, também exploradas pela mesma concessionária;
- terrenos vizinhos das instalações do metrô, para livre exploração, a fim de capturar a valorização e aumento de circulação na região, áreas essas não abrangidas pelo perímetro declarado de utilidade pública para fins de ampliação e operação da rede metroviária.

Os dois primeiros serão implantados diretamente na exploração do serviço pela concessionária, de forma que, conseqüentemente, serão regidos pelo direito público. Já o terceiro é um bem adquirido com recursos próprios da concessionária, para sua livre exploração, e, ainda, não abrangidas pela declaração de utilidade pública, de forma que se submetem ao regime privado.

Quanto à reversão, Hely Lopes Meirelles ensina que esta somente abrange os bens, de qualquer natureza, vinculados à prestação do serviço público. Os demais, não utilizados no objeto da concessão, constituem patrimônio privado do concessionário, que deles pode dispor livremente e, ao final do contrato, não está obrigado a entregá-los, sem pagamento, ao concedente.

Dessa forma, os dois primeiros podem ser considerados bens reversíveis, que são aqueles previstos no contrato para serem incorporados ao patrimônio do poder concedente após a extinção do contrato. Já o terceiro, não.

Gabarito: alternativa C.



25. (FCC – TRF - 5ª REGIÃO/2017) Dentre as principais características dos serviços públicos e da prestação dos mesmos, considerando aqueles como atividades de disponibilização à população de utilidades públicas, assim reconhecidas pela legislação, está sempre presente a

- a) continuidade da prestação dos serviços, não sendo permitido ao concessionário, na hipótese de delegação à iniciativa privada, a interrupção da execução contratual em favor dos usuários.
- b) responsabilização sob a modalidade objetiva dos entes responsáveis por sua prestação, independentemente desta se dar de forma direta ou indireta, desta sendo exemplo a concessão ou permissão.
- c) igualdade dos usuários, somente se admitindo o estabelecimento de tarifas diferenciadas no caso de prestação mediante regime de concessão ou permissão de serviços públicos.
- d) adequação do serviço público, podendo o poder concedente impor ao concessionário a obrigação de internalização de novas tecnologias, independentemente de previsão contratual, com base no princípio da boa qualidade.
- e) gratuidade quando se trata da exploração direta dos serviços públicos, não sendo admissível a cobrança dos usuários, permitida apenas quando da necessidade de remuneração da iniciativa privada, na qualidade de delegatária.

Comentário:

Essa questão foi um pouco criticada, mas a FCC manteve o gabarito. Vamos explicar cada alternativa:

- a) a continuidade do serviço público é a regra. Contudo, a própria Lei 8.987/95 permite a interrupção da prestação em duas situações: emergência ou inadimplemento do usuário, após aviso prévio – ERRADA;
- b) os serviços públicos podem ser prestados de forma direta, pela própria Administração, ou indireta, pelos particulares. Em ambos os casos, via de regra, a responsabilidade do Estado ou do prestador do serviço é objetiva, independente de dolo ou culpa do agente causador do dano, com base no art. 37, §6º da CF/88. O problema aqui é que o enunciado disse que “sempre” estará presente esse tipo de responsabilidade, o que não é verdade. Isso porque, nos casos de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva. O gabarito foi mantido, mas devemos ter isso em mente na hora da prova – CORRETA;
- c) podem ser estabelecidas tarifas diferenciadas a determinados grupos de usuários, em razão de condições específicas, como para idosos, pessoas com deficiência etc. – ERRADA;
- d) o art. 6º da Lei 8.987/95 prevê que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Como serviço adequado, descreve aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A atualidade, um dos requisitos do serviço público, compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço – ERRADA;
- e) a cobrança direta, ou seja, através dos órgãos e entidades da Administração, pela prestação dos serviços públicos é admitida, ao contrário do que diz a afirmativa – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.



26. (FCC – TRF - 5ª REGIÃO/2017) Titularidade e execução de serviços públicos são conceitos que podem ou não estar vinculados à mesma pessoa, porque

- a) tanto a titularidade, quanto a execução dos serviços públicos devem ser expressamente delegadas à iniciativa privada quando o Poder Público pretender prover referidas utilidades de forma indireta.
- b) a titularidade dos serviços públicos demanda delegação expressa na lei que autoriza a execução daqueles pela iniciativa privada, seja por meio de concessão ou por permissão de serviços públicos.
- c) a concessão de serviços públicos transfere a titularidade do serviço para o concessionário, que gozará de proteção inerente ao regime jurídico da prestação do serviço enquanto perdurar a relação jurídica.
- d) a titularidade do serviço público remanesce com o ente federado assim competente, sendo-lhe permitido delegar à iniciativa privada a execução das referidas utilidades.
- e) somente os consórcios podem reunir titularidade e execução de serviços públicos no que concerne aos entes que integram a Administração indireta, tendo em vista que às autarquias e empresas estatais podem ser atribuídos um ou outro conceito, alternativamente.

Comentário:

Na descentralização por outorga, por serviços, técnica ou funcional, o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria e a ela transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público. Esse tipo de descentralização dá origem à Administração indireta (autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas).

Já na descentralização por delegação ou colaboração, uma entidade política ou administrativa transfere, por contrato ou por ato unilateral, a execução de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado preexistente, que presta o serviço em seu próprio nome e por sua conta e risco, sofrendo a fiscalização do Estado. Esse tipo de descentralização dá origem aos delegatários de serviço público por meio de concessão, permissão ou autorização.

Com esses conceitos, eliminamos logo as alternativas A, B e C, pois na descentralização por delegação, apenas a execução do serviço é transferida ao particular. A alternativa E dispensa maiores comentários, pois não são só os consórcios que reúnem titularidade e execução, mas sim as entidades da administração indireta.

Nosso gabarito é a alternativa D, uma vez que, na descentralização por delegação, a titularidade permanece com o ente federado competente.

Gabarito: alternativa D.

27. (FCC – PROCON MA/2017) A prestação de serviços públicos pode se dar de forma direta, quando efetuada pelo Estado, por meio dos órgãos que integram sua estrutura administrativa, ou de forma indireta, como nas hipóteses de delegação à iniciativa privada. No que concerne à forma de prestação dos serviços públicos e seu impacto nos direitos dos usuários há semelhanças e distinções, tais como, em relação à



- a) continuidade da disponibilidade e da prestação, eis que nos casos de concessão de serviços públicos é facultada a interrupção, diante do caráter econômico e para não interferir no regime lucrativo de exploração, o que não se admite na prestação direta.
- b) igualdade tarifária, presente nos contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos, tendo em vista que a fixação do valor se dá com base na apresentação da proposta na licitação, não podendo haver distinção ou alteração, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro.
- c) modicidade tarifária, princípio que norteia a prestação direta dos serviços públicos, porque permite que o valor seja subsidiado pelo poder público, mais restrita nos contratos de delegação de serviço público, tendo em vista que a fixação da tarifa está vinculada à equação econômico-financeira, não havendo margem para fixação em valores diferentes dos originalmente ofertados.
- d) obrigação do concessionário de serviço público continuar a prestação dos serviços públicos mesmo diante de inadimplência por parte do poder concedente, bem como a vedação para que aquele promova a rescisão unilateral do contrato, que nesse caso depende de decisão judicial.
- e) obrigação do poder concedente disponibilizar aos usuários informações referentes aos serviços públicos, bem como o direito subjetivo dos mesmos exigirem do concessionário a prestação adequada dos serviços públicos, consubstanciando-se apenas em diretriz para o poder público, quando da prestação direta.

Comentário:

- a) o princípio da continuidade do serviço público representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. A possibilidade de interrupção se dá em caráter excepcional, como é o caso de inadimplência do usuário, não sendo possível “diante do caráter econômico e para não interferir no regime lucrativo de exploração”, como diz a alternativa – ERRADA;
- b) podem sim ser estabelecidas tarifas diferenciadas a determinados grupos de usuários, em razão de condições específicas, como para idosos, pessoas com deficiência etc. – ERRADA;
- c) os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços. Dessa forma, o Estado deve intervir para proporcionar tarifas acessíveis, podendo sim haver tarifas diferenciadas, como dissemos na alternativa B – ERRADA;
- d) o princípio da continuidade do serviço público representa a impossibilidade de interrupção dos serviços, mesmo quando o poder concedente esteja inadimplente com suas obrigações com o prestador. A rescisão é autorizada nesses casos, e deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e será sempre de forma judicial – CORRETA;
- e) o dever de informação decorre do princípio da transparência, e não é apenas uma diretriz, mas uma obrigação imposta ao poder público – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

28. (FCC – DPE RS/2017) O conceito de serviços públicos vem sofrendo alterações e evolução ao longo do tempo, podendo ser definido em sentido amplo ou restrito. É regido por princípios específicos, dada a relevância de sua prestação, que permite ou garante, conforme a situação



- a) a rescisão do contrato de concessão de serviço público diante da inadimplência de qualquer das partes, tendo em vista o princípio da continuidade e qualidade, que exige a imediata substituição do prestador.
- b) a mutabilidade do regime jurídico que rege a prestação do serviço público, de modo que permite, por exemplo, a exigência contratual de adequação do concessionário às novas tecnologias que possibilitam implementação de melhorias de qualidade aos usuários.
- c) que o concessionário altere os valores fixados para a tarifa cobrada dos demais usuários em caso de imposição pelo poder concedente de isenção ou redução dos valores em relação a outros usuários com fundamento no princípio da igualdade.
- d) que o objeto do contrato seja alterado para inclusão de novos serviços, mesmo de natureza diversa do contrato originário, caso se identifique a possibilidade de garantia da modicidade tarifária e da eficiência.
- e) a substituição do concessionário de serviço público que o estiver prestando de forma inadequada, insuficiente ou ineficiente para os usuários, independentemente de licitação, a fim de garantir a continuidade da prestação.

Comentário:

- a) a rescisão é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente. Nesse caso, deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e será sempre de forma judicial. Segundo a Lei 8.987/95, na hipótese de rescisão, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado (art. 39, parágrafo único) – ERRADA;
- b) segundo Di Pietro, o princípio da mutabilidade autoriza mudanças no regime de execução do serviço para adapta-lo ao interesse público, que é sempre variável no tempo. Assim, podem ocorrer mudanças para modernização da prestação de um serviço, por exemplo – CORRETA;
- c) segundo o art. 13 da Lei 8.987/85, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. As isenções podem ser concedidas, mas isso não pode influenciar nas tarifas cobradas dos demais usuários – ERRADA;
- d) não podem ser incluídos serviços de natureza diversa somente para garantir modicidade de tarifas – ERRADA;
- e) não há que se falar em substituição do concessionário independente de licitação – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

29. (FCC – TRT - 11ª Região (AM e RR)/2017) A educação básica obrigatória, inclusive para os que não tiveram essa oportunidade na idade própria, e o transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos de idade são medidas destinadas a amparar grupos de pessoas em situação de hipossuficiência e constituem exemplos de aplicação de importante princípio dos serviços públicos. Trata-se do princípio denominado

- a) continuidade.
- b) publicidade.
- c) modicidade.



- d) cortesia.
- e) controle.

Comentário:

a) o princípio da continuidade representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. Contudo, a Lei 8.987/1995 admite algumas formas de interrupção ou paralização, que, porém, não são consideradas como descontinuidade do serviço (art. 6º, §3º). Entre elas, podemos mencionar a interrupção por inadimplência do usuário – ERRADA;

b) o poder público deve liberar o máximo de informações possíveis sobre o serviço e sua prestação ao público em geral, como forma de atuação transparente – ERRADA;

c) o princípio da modicidade das tarifas determina que os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços. Dessa forma, o Estado deve intervir para proporcionar tarifas acessíveis. O lucro da atividade deve decorrer da boa gestão e não da exploração indevida da população. Assim, esse princípio se relaciona com o enunciado, pois ampara os idosos e pessoas em situação de hipossuficiência – CORRETA;

d) segundo a Constituição, é dever da Administração fornecer à coletividade um serviço adequado. Dessa forma, conforme disposto na Lei 8.987/1995, a prestação de um serviço apropriado deve satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas – ERRADA;

e) o princípio do controle (interno e externo) diz que a prestação dos serviços deve ser fiscalizada pelo Estado, seja diretamente pelos órgãos ou entidades, encarregados das funções do poder concedente, ou por meio de órgãos de outros poderes (Ministério Público, Poder Judiciário, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, etc.) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

30. (FCC – SEFAZ MA/2016) Sobre as concessões e permissões de serviços públicos considere as afirmativas abaixo.

I. Poderes concedentes são: a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e suas autarquias e fundações públicas em cuja competência se encontre o serviço público objeto de concessão ou permissão.

II. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

III. Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, independentemente de licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.



IV. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.
- e) I e III.

Comentário:

Todos os itens foram elaborados com base no art. 2º da Lei 8.987/1995. Assim, vamos reproduzir cada item com o respectivo conceito para identificar o erro/acerto:

I – Poderes concedentes são: a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município ~~e suas autarquias e fundações públicas~~ em cuja competência se encontre o serviço público objeto de concessão ou permissão (Lei 8.987/1995, art. 2º, I) – ERRADO;

II – Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. (tudo igual ao art. 2º, II, da Lei 8.987/1995) – CORRETO;

III – Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, ~~independentemente de~~ mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco (Lei 8.987/1995, art. 2º, IV) – ERRADO;

IV – Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado (tudo igual ao art. 2º, III, da Lei 8.987/1995) – CORRETO.

Portanto, os itens II e IV estão de acordo com a Lei 8.987/1995, motivo pelo qual o nosso gabarito é a opção D.

Gabarito: alternativa D.



31. (FCC – SEFAZ MA/2016) Delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Essa é a definição legal do regime de descentralização de serviço mediante

- a) permissão.
- b) autorização.
- c) concessão.
- d) parceria público privada.
- e) licença.

Comentário:

A questão decorre do art. 2º, II, da Lei 8.987/1995, que define concessão de serviço público como “a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”.

Logo, o conceito apresentado é o de concessão.

Vejamos os conceitos dos itens previstos nas demais alternativas:

- ✓ permissão: é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco (Lei 8.987/1995, art. 2º, IV);
- ✓ autorização: é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário que permite que particulares explorem algum tipo específico de serviço público;
- ✓ parceria público-privada: modalidade específica de concessão de serviços públicos, que ocorre nas modalidades patrocinada ou administrativa, nos termos da Lei 11.079/2004;
- ✓ licença: ato administrativo vinculado e definitivo, no qual a Administração concede anuência para o exercício de determinado direito dos administrados que preencherem os requisitos legais (exemplo: licença para dirigir).

Gabarito: alternativa C.

32. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) Uma concessionária de serviço público de transporte rodoviário finalizou recentemente as obras de ampliação de trecho de rodovia que lhe fora concedida, na forma da Lei no 8.987/1995, tendo iniciado a exploração. Essa empresa integra grupo econômico envolvido em investigações e processos por crimes federais de desvios de verbas em obras públicas, já dando sinais de perda de capacidade econômica. As ações da concessionária já perderam sensível valor no mercado, havendo fundadas suspeitas de que não logrará êxito em obter financiamento para finalização da obra. Preocupado com esse cenário e diante do cronograma de obra, compatibilizado com o início das atividades de um porto cujas obras já estavam em fase final, o poder concedente



- a) pode instaurar processo administrativo para apuração da situação financeira da concessionária e declarar a caducidade da concessão, arcando, nesse caso, com a responsabilidade perante os empregados, tendo em vista que os serviços ainda não haviam se iniciado.
- b) pode rescindir o contrato por motivo de interesse público, indenizando a concessionária apenas pelos serviços executados, diante da culpa demonstrada.
- c) não pode declarar a caducidade do contrato, tendo em vista que não houve descumprimento do ajuste, embora seja possível cogitar da encampação, que demanda autorização legal específica e análise de custo benefício, diante da vultosa indenização que seria devida à concessionária.
- d) deve encampar a concessão, com fundamento no princípio da continuidade dos serviços públicos, mediante autorização legislativa, que permite imediata assunção dos bens e materiais pelo poder concedente, cabendo indenização à concessionária pelos serviços executados.
- e) pode intervir na concessão, nomeando interventor para acompanhar todas as decisões da concessionária e, principalmente, a gestão financeira da empresa, para possibilitar que o poder concedente saiba antecipadamente se a higidez financeira da concessionária será comprometida.

Comentário:

Mais uma excelente questão e de um bom nível de dificuldade.

A Lei 8.987/1995 prevê não só formas de extinção do contrato, como também os meios de intervenção. Contudo, cada medida será aplicada em um caso específico.

É importante notar que a concessionária, ainda que esteja sendo investigada e que demonstre perda de sua capacidade financeira, ainda não cometeu nenhuma irregularidade no âmbito do contrato. Pelo contrário, ela finalizou o trecho da rodovia que lhe foi concedida, iniciando a sua exploração.

Portanto, não há que se falar em caducidade do contrato, pelo menos não neste momento, pois não houve inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do art. 38 da Lei 8.987/1995. Com isso, podemos eliminar a opção A.

Além disso, a expressão rescisão, no âmbito dos contratos de concessão, é adotada quando a iniciativa para a rescisão é da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim (art. 39). Logo, a letra B está errada.

A encampação, por sua vez, é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (art. 37). A indenização, nesse caso, deve envolver não só as parcelas dos investimentos vinculados, assim como os bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. Porém, o principal erro da letra D é que a encampação é possível, mas não é uma medida vinculada, ou seja, não se pode dizer que “deve encampar”, mas sim que “pode”.

Ademais, a intervenção tem como fim assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Porém, a intervenção ocorre no âmbito da concessão, logo não se pode intervir na empresa concessionária. Lembra-se que a empresa pode desempenhar outras atividades, sem correlação com a concessão, motivo pelo qual a intervenção não poderá envolver essas atividades. Logo, a opção E também é incorreta.



Por fim, sobra a opção C, que é o nosso gabarito. Como não houve irregularidade, até então, não é possível declarar a caducidade. Porém, é possível (mas não obrigatório) encampar o contrato de concessão, desde que seja editada lei autorizativa específica. Ademais, como a encampação decorre de razões de interesse público, será necessário avaliar a vantajosidade dessa medida, eis que depende de prévio pagamento da indenização dos investimentos realizados e dos bens revertidos.

Gabarito: alternativa C.

33. (FCC – TRT-23/2016) Transporte público de passageiros quase sempre é mencionado como exemplo de serviço público. A depender do modal de transporte ou mesmo das localidades envolvidas no deslocamento, pode se alterar a titularidade desse gênero de serviço público. A titularidade do serviço público

- a) também se altera quando ocorre a delegação da execução material para a iniciativa privada, pois o delegatário do serviço público assume integralmente a responsabilidade pelos ônus e bônus envolvidos com a prestação dessa atividade material.
- b) não pode se alterar, nem se transferir em nenhuma hipótese de delegação de serviço, seja para ente com personalidade jurídica de direito público integrante da Administração pública indireta, seja para a iniciativa privada, tendo em vista que o regime de execução é sempre privado, independentemente da natureza jurídica do delegatário.
- c) depende do que constar da autorização legislativa que deve ser editada especificamente para cada concessão ou permissão de serviço público, podendo ser transferida ao concessionário ou permissionário, mesmo que se trate de pessoa jurídica de direito privado, desde que a execução do serviço se dê em regime de direito público.
- d) remanesce com o ente público ao qual foi atribuída pela legislação, passível de delegação para a iniciativa privada a execução material, salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público integrante da Administração indireta, como as autarquias, para as quais é admissível a delegação legal da titularidade.
- e) está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, tendo em vista que quando prestado sob regime de direito privado, a titularidade desloca-se para o delegatário, para que seja deste a integral responsabilidade pelos ônus e bônus, e quando prestado sob regime de direito público, a titularidade remanesce com o ente público.

Comentário:

A titularidade da prestação dos serviços públicos é, inicialmente, do ente político para o qual a Constituição Federal outorgou o serviço. Por exemplo, o serviço de transporte coletivo municipal é de atribuição dos municípios. Todavia, é possível transferir a titularidade desses serviços, mediante lei, para pessoas jurídicas de direito público, integrantes da Administração indireta, a exemplo das autarquias.

Além disso, é possível transferir a execução material desses serviços, mediante contrato (ou, em casos específicos, ato administrativo), nos casos de delegação de serviços públicos.

Por exemplo: no âmbito federal, foram criadas as agências reguladoras, que são autarquias, atribuindo-lhes a titularidade de alguns serviços públicos, como o de telecomunicações, no caso da Anatel. Por sua vez, a Anatel, como titular do serviço de telecomunicações, pode firmar contratos de delegação, transferindo a execução material desses serviços para empresas particulares (Oi, Vivo, Tim, Claro, etc.).



Dessa forma, o nosso gabarito é a letra D.

Gabarito: alternativa D.

34. (FCC – TRT-23/2016) A forma de organização na qual se estrutura a Administração pública predica sua atuação, tornando-a mais ou menos ágil. Além da estruturação da Administração indireta, em especial com pessoas jurídicas de direito privado, uma das formas apontadas como meio de imprimir ganho de eficiência e agilidade às funções da Administração pública, é a

- a) delegação de serviço público para a iniciativa privada, por meio de concessão comum, contrato que transfere ao concessionário a execução daquelas atividades materiais, por sua conta e risco, remunerando-se pela tarifa a ser cobrada dos usuários.
- b) outorga de competências a outros entes federados, especialmente municípios, por meio de decretos de delegação, restringindo-se a Administração pública originalmente competente a repassar recursos para a execução das atividades abrangidas pelo ato normativo.
- c) permissão de serviços públicos para sociedades de economia mista integrantes da mesma esfera da Administração, mediante dispensa de licitação, para fins de possibilitar a redução da tarifa imposta ao usuário.
- d) concessão comum de atividades materiais de interesse público, sejam serviços públicos em sentido estrito ou não, tais como da área da saúde ou educação, cabendo ao concessionário remunerar-se pela tarifa e garantir a qualidade das utilidades disponibilizadas aos usuários.
- e) outorga de competências à iniciativa privada, em especial de serviços públicos, para prestação sob regime jurídico subsidiado, garantindo o princípio da modicidade tarifária e a universalidade da disponibilização a todos os usuários, vedada cobrança de valores diferenciados.

Comentário:

- a) a concessão de serviços públicos possui várias “modalidades”, entre as quais destacam-se a concessão comum (prevista na Lei 8.987/1995) e as concessões patrocinada e administrativa (Lei 11.079/2004 – Lei das PPPs). A alternativa trouxe corretamente a aplicação da concessão comum, que permite a delegação de serviços públicos para a iniciativa privada, mediante contrato administrativo, que realizará a transferência da execução material do serviço. Com efeito, na concessão, a concessionária prestará o serviço por sua conta e risco, o que significa que a empresa poderá usufruir dos ganhos da exploração da atividade, mas também poderá arcar com os prejuízos decorrentes dos riscos da atividade – CORRETA;
- b) é possível que um ente passe parte de suas competências a outro. Porém, isso não ocorre mediante decreto, já que o outro ente terá que concordar em receber a atribuição, de tal forma que o ato ocorrerá por meio de ato bilateral (o decreto é ato unilateral). Além disso, o ente originalmente competente não fica apenas encarregado de repassar os recursos, já que deverá fiscalizar o cumprimento das metas acordadas e a regular aplicação dos recursos públicos – ERRADA;
- c) se o ente firmar um contrato de concessão ou de permissão, terá que fazê-lo mediante licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição Federal: “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos” – ERRADA;



d) os serviços públicos classificam-se em *próprios* e *impróprios*. Aqueles são os serviços que representem comodidade material para a população, disciplinados pelo regime de direito público quando prestados pelo Estado direta ou indiretamente, neste último caso por meio de concessão ou permissão de serviço público. Já os serviços públicos *impróprios* são os serviços de natureza social que podem ser prestados pela iniciativa privada *sem delegação*, situação em que serão regidos pelo regime jurídico de direito privado. Como exemplos, temos os serviços de *saúde, educação e assistência social* quando são desenvolvidos por estabelecimentos particulares. Portanto, os serviços de saúde e educação não são serviços públicos em sentido estrito quando prestados pela iniciativa privada, uma vez que não dependem do regime de concessão e permissão, mas de mera anuência do poder público – ERRADA;

e) a Lei 8.987/1995 expressamente dispõe que as tarifas *poderão ser diferenciadas* em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários (art. 13). Além disso, a expressão “outorga” normalmente é adotada para a descentralização mediante lei, que dá origem às entidades administrativas, sendo parte da doutrina entende que a “outorga” somente ocorrerá para entidades de direito público. Porém, é muito comum as questões de concurso adotarem a expressão “outorga” com um sentido genérico para as várias formas de descentralização (por outorga ou por delegação). Dessa forma, não dá para saber se a banca também considerou a expressão “outorga” como um erro da alternativa, mas de qualquer forma o item está errado pela questão da cobrança de tarifas diferenciadas – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

35. (FCC – TRT-23/2016) Considere:

I. Independente de a pessoa satisfazer as condições legais, ela faz jus à prestação do serviço público, não podendo haver distinção de caráter pessoal.

II. Um dos princípios que regem os serviços públicos denomina-se mutabilidade do regime jurídico, segundo o qual admitem-se mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse privado, que é variável no tempo.

III. O princípio da continuidade do serviço público tem aplicação especialmente com relação aos contratos administrativos e ao exercício da função pública.

No que concerne aos princípios inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos, está correto o que consta APENAS em

- a) I.
- b) I e III.
- c) II.
- d) I e II.
- e) III.

Comentário:

I – de acordo com a Profª. Maria Di Pietro, aplica-se aos serviços públicos o *princípio da igualdade dos usuários* perante o serviço público, que significa que, *desde que satisfaça às condições legais*, a pessoa faz



jus à prestação do serviço, sem qualquer distinção de caráter pessoal. Assim, o item está errado, pois considerou que “independe de a pessoa satisfazer às condições legais” – ERRADO;

II – ainda segundo a Prof^a. Maria Di Pietro, um dos princípios aplicáveis aos serviços públicos é o da *mutabilidade do regime jurídico* (também chamado de princípio da flexibilidade dos meios e fins), que autoriza mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao *interesse público* que é sempre variável no tempo (não é “interesse privado”, como consta no item). Por conseguinte, os servidores públicos, os usuários dos serviços públicos e os contratados pela Administração não possuem direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico: o estatuto dos servidores pode ser alterado; os contratos podem ser alterados ou mesmo rescindidos unilateralmente para atender ao interesse público¹ – ERRADO;

III – também é uma passagem da Prof^a. Maria Di Pietro, que ensina que o *princípio da continuidade dos serviços públicos* significa que o serviço público não pode parar, possuindo aplicação especialmente aos contratos administrativos e ao exercício da função pública – CORRETO.

Dessa forma, apenas o item III está correto.

Gabarito: alternativa E.

36. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) A Administração pública é regida por princípios que orientam suas atividades. A atuação em alguns setores reclama a incidência de princípios específicos, em geral pela relevância da atividade. Assim acontece com os serviços públicos, que devem ser disponibilizados à população em geral, e com a licitação, dada a obrigação de gerir e empregar os recursos públicos da melhor forma possível. O princípio da

- a) vinculação ao instrumento convocatório fundamenta a vedação a que os licitantes desistam das propostas apresentadas antes da abertura dos envelopes contendo as propostas.
- b) adjudicação compulsória permite ao vencedor da licitação exigir a celebração do contrato após a adjudicação do objeto da licitação, pois constitui direito subjetivo do mesmo.
- c) igualdade dos usuários impede que se estabeleça tarifa diferenciada para prestação do mesmo serviço público a pessoas diferentes.
- d) impessoalidade fundamenta a regra que impede o conhecimento da identidade dos licitantes antes do julgamento objetivo das propostas em todos os procedimentos de licitação.
- e) continuidade dos serviços públicos fundamenta o impedimento da rescisão administrativa unilateral do contrato de concessão de serviço público pelo concessionário.

Comentário:

A questão trata dos princípios aplicáveis às licitações públicas e aos serviços públicos. Então, vamos analisar cada alternativa:

¹ Di Pietro, 2014, pp. 113 e 114.



a) a vinculação ao instrumento convocatório significa que a Administração e os licitantes estão vinculados aos termos do edital ou da carta-convite, que constituem a “lei interna” da licitação. Além disso, é possível que o licitante desista de suas propostas antes da fase de habilitação. Após essa fase, a desistência somente será possível em virtude de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão (art. 43, § 6º). A abertura das propostas ocorre após a fase de habilitação, então é sim possível desistir antes da abertura dos envelopes, desde que isso ocorre antes do término da fase de habilitação. Sem falar que isso não representa especificamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório – ERRADA.

b) a adjudicação compulsória representa a atribuição do objeto ao vencedor da licitação. Porém, a adjudicação não constitui direito subjetivo à celebração do contrato, mas apenas significa que, se firmar o contrato, a Administração o fará com o adjudicatário, mas nada impede que a autoridade simplesmente revogue a licitação – ERRADA;

c) a igualdade é muito relacionada com a impessoalidade, representando a vedação de se fazer discriminações indevidas. Contudo, no âmbito dos serviços públicos, a própria Lei 8.987/1995 permite que as tarifas sejam diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários (art. 13). Logo, é possível que sejam cobradas tarifas diferenciadas para pessoas diferentes, sem violar o princípio da igualdade – ERRADA;

d) a identidade dos licitantes, na maior parte dos procedimentos licitatórios, é conhecida antes do julgamento das propostas, uma vez que a fase de julgamento é, em regra, posterior à fase de habilitação, de tal forma que todos os licitantes já são conhecidos antes de se julgar – ERRADA;

e) a continuidade dos serviços públicos significa que os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua, em regra sem interrupções. Isso gera algumas consequências, como a impossibilidade de um concessionário rescindir unilateralmente um contrato administrativo. Dessa forma, a rescisão, como forma de extinção dos contratos de concessão, somente poderá ocorrer com o trânsito em julgado de decisão judicial em ação proposta pela concessionária (Lei 8.987/1995, art. 39) – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

37. (FCC – Judiciária/TST/2012) De acordo com a legislação federal em vigor (Lei no 8.987/95), é uma diferença entre concessão e permissão de serviço público

- a) ser obrigatória a licitação para a primeira; e facultativa, para a segunda.
- b) ser a primeira contrato; e a segunda, ato unilateral.
- c) ter a primeira prazo determinado; e a segunda, não comportar prazo.
- d) voltar-se a primeira a serviços de caráter social; e a segunda, a serviços de caráter econômico.
- e) poder a primeira ser celebrada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas; e a segunda, com pessoa física ou jurídica.

Comentário:

A opção A está errada, pois a licitação é exigível para a concessão e para a permissão. A alternativa B está errada, pois tanto concessão quanto permissão são contratos.



A letra C é muito importante. Vejam que a banca afirma que a primeira (concessão) possui prazo determinado e a segunda (permissão) não comporta prazo. Vimos que a lei menciona a exigência de prazo para a concessão, mas nada fala sobre a permissão. No entanto, há entendimento doutrinário que aponta a exigência de prazo para a permissão. Ademais, a lei não faz nenhuma proibição sobre prazo, apenas não dispõe expressamente sobre a sua exigência.

A letra D está errada, uma vez que a delegação se aplica somente aos serviços de caráter econômico (art. 175). Os serviços de caráter social, como educação e saúde, são livres à iniciativa privada, podendo ser prestados sem necessidade de delegação.

Por fim, sobrou a alternativa E, que está correta. A concessão pode ser celebrada com pessoa jurídica ou consórcios de empresa, enquanto a permissão é possível com pessoa física e pessoa jurídica.

Gabarito: alternativa E.

38. (FCC – TRT-2/2014) Os serviços públicos podem ser prestados direta ou indiretamente pelo Poder Público, respeitadas a titularidade e competência previstas na legislação pertinente. Dentre a possibilidade de execução indireta do serviço público por determinado ente está a outorga de

- a) permissão de serviço público, cuja natureza contratual permite a delegação de titularidade e execução das atribuições típicas do ente político.
- b) concessão de serviço público, contrato que estabelece as atribuições e condições da prestação do serviço, cabendo ao contratado o desempenho adequado do mesmo e a responsabilidade pelo risco do negócio.
- c) concessão de serviço público, ato que transfere ao privado a competência para o adequado desempenho das atribuições, responsabilizando-se o Poder Público, no entanto, integralmente pelo risco do negócio.
- d) autorização de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, caso também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes competência do poder público.
- e) permissão de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, caso também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes competência do Poder Público.

Comentário:

É importante lembrar que o termo outorga pode ser utilizado em sentido amplo. Veja que o termo é utilizado no enunciado, mas concessão, permissão e autorização são formas de descentralização por colaboração. Mesmo assim, não há nenhuma dificuldade para julgar a questão, vamos lá!

A opção A está errada, pois a delegação, seja por concessão, permissão ou autorização, só envolve a execução do serviço. A titularidade permanece com o ente concedente. A única forma de passar a titularidade é por meio de lei, mas isso ocorre na descentralização por outorga (técnica, funcional ou por serviços).

Já na opção C, a questão é errada, uma vez que a concessão ocorre por contrato administrativo (não ato) e o concessionário deve assumir a atividade por sua conta e risco.



O erro na opção D é que a autorização é realizada por ato administrativo (não contrato) e não permite a transferência da titularidade (só da execução). Por fim, o exercício do poder de polícia só pode ser desempenhado por pessoa jurídica de direito público.

O erro na letra E é muito semelhante ao da opção que antecede. Não se transfere a titularidade por meio de delegação e o poder de polícia não pode ser desempenhado por pessoa jurídica de direito privado.

Por fim, a opção B está correta. O contrato de concessão dispõe sobre as condições da prestação dos serviços e o contratado deve desempenhar suas atribuições de forma adequada e por sua conta e risco.

Gabarito: alternativa B.

39. (FCC – TRT6/2012) A concessão de serviço público, disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95, constitui

- a) ato do Poder Público que transfere à pessoa jurídica distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.
- b) contrato administrativo por meio do qual a Administração Pública, mantendo-se titular de determinado serviço público, delega ao concessionário a execução do mesmo, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.
- c) contrato administrativo do Poder Público que transfere a pessoa jurídica de direito público ou privado a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.
- d) ato administrativo de delegação de titularidade e execução de serviço público, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.
- e) contrato administrativo que transfere à pessoa jurídica de direito público distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo remunerando-se diretamente da tarifa paga pelo usuário.

Comentário:

De acordo com a Lei 8.987/95, a concessão de serviço público é “a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”.

A definição acima não permite entendermos a questão totalmente, uma vez que lhe faltam diversos elementos. Assim, vamos dar uma olhada na definição de Maria Di Pietro, que define a concessão como o “contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço”.

Ademais, sabemos que a delegação envolve apenas o exercício da atividade, mantendo a titularidade com o concedente. Dessa forma, podemos concluir que a opção B está correta, pois a concessão é um contrato administrativo por meio do qual a Administração Pública, delega a execução, mas mantém a titularidade do serviço público, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.



Todas as demais alternativas mencionam a titularidade como objeto de delegação, o que está errado. Vale mencionar que a concessão é feita com pessoas jurídicas de direito privado (letras C e E). Além disso, a concessão é contrato (não ato) – letras A e D.

Gabarito: alternativa B.

40. (FCC – TRT 6/2012) Empresa concessionária de transporte público urbano passou a prestar o serviço de forma deficiente, sem regularidade e descumprindo obrigações contratuais. Diante dessa situação, o Poder Concedente

- a) poderá revogar a concessão, dada a sua natureza precária.
- b) poderá encampar o serviço, com vistas a sua continuidade, sem necessidade de lei autorizativa.
- c) deverá decretar a intervenção, mediante autorização legal prévia, com vistas a reestabelecer a regularidade dos serviços.
- d) poderá declarar a caducidade da concessão ou aplicar as sanções previstas no contrato de concessão.
- e) poderá decretar a caducidade, desde que comprove razões de interesse público determinantes para a retomada dos serviços.

Comentário:

Existem as seguintes formas de extinção do contrato de concessão: (a) advento do termo contratual; (b) encampação; (c) caducidade; (d) rescisão; (e) anulação; e (f) falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

A opção A está errada, pois a revogação só é aplicável na permissão e na autorização de serviço público. Além disso, a concessão não possui natureza precária.

O erro na opção B é que a encampação ocorre por motivo de interesse público, sempre dependendo de lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização.

A alternativa C também é errada, pois a intervenção é utilizada pelo poder concedente para assumir temporariamente a execução do serviço, com a finalidade de assegurar sua adequada prestação e a fiel execução das normas. Com efeito, a intervenção ocorre por decreto, não dependendo, portanto, de lei autorizativa.

A opção D está correta e é o nosso gabarito. Como a empresa concessionária está descumprindo suas obrigações contratuais, prestando serviço de forma deficiente e sem regularidade, será possível declarar a caducidade, que decorre da inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo de aplicar outras sanções previstas no contrato.

Por fim, o erro na opção E é que a caducidade não depende especificamente de razões de interesse público, mas sim da inexecução total ou parcial do contrato por parte da concessionária.

Gabarito: alternativa D.



41. (FCC – TRT 6/2012) A respeito dos princípios e regime jurídico aplicável ao serviço público é correto afirmar que

- a) o princípio da universalidade veda a exploração por regime de concessão de serviços de natureza essencial.
- b) a modicidade tarifária impõe a obrigação do poder concedente de subsidiar a prestação de serviço público por concessionários ou permissionários quando o mesmo se mostrar deficitário.
- c) o princípio da universalidade e da igualdade dos usuários veda a suspensão da prestação de serviço público por inadimplemento do usuário.
- d) o princípio da continuidade do serviço público impede a Administração de encampar o serviço enquanto não selecionar, por procedimento licitatório, nova concessionária ou permissionária.
- e) o princípio da continuidade do serviço público impede o concessionário de rescindir unilateralmente o contrato no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, devendo intentar ação judicial para esse fim.

Comentário:

Vamos dar uma olhada nos princípios mencionados na questão:

- princípio da universalidade: o serviço alcançar a maior amplitude possível de usuários;
- princípio da modicidade das tarifas: os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços;
- princípio da impessoalidade: não pode existir nenhuma forma de discriminação entre os usuários;
- princípio da continuidade: representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. Uma das consequências do princípio da continuidade é que a concessionário só poderá deixar de prestar o serviço após o trânsito em julgado da ação de rescisão. Com isso, nosso gabarito é a opção E.

Vamos analisar o erro das outras opções:

- a) não existe vedação para a concessão de serviços essenciais – ERRADA;
- b) a modicidade deve garantir a remuneração justa e o preço acessível para o serviço. No entanto, isso não gera a obrigação de o poder público subsidiar o serviço – ERRADA;
- c) a vedação de suspensão da prestação do serviço decorre do princípio da continuidade. Todavia, essa vedação não é absoluta, sendo possível a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade (Lei 8.987/1995, art. 6º, §3º, II) – ERRADA; e
- d) e encampação ocorre por motivo de interesse público, dependendo de autorização legal específica e prévio pagamento de indenização. Não há qualquer impedimento para decretar a encampação antes de selecionar nova concessionária ou permissionária – ERRADA.

Gabarito: alternativa E.



42. (FCC – TRT 1/2013) Não dispondo de recursos financeiros, o Poder Público pretende delegar a execução material de serviço público de sua titularidade a particular para que ele possa explorá-lo e dele se remunerar. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o poder público pode

- a) firmar contrato de concessão de serviço público, precedido de licitação.
- b) outorgar a titularidade do serviço público por meio de ato normativo, precedido de licitação.
- c) editar decreto transferindo a concessão do serviço público ao particular, independentemente de licitação.
- d) celebrar convênio para trespasse da exploração do serviço público, precedido de licitação.
- e) celebrar contrato de permissão de serviço público, declarando-se prévia inexigibilidade de licitação.

Comentário:

O enunciado menciona a delegação da execução material do serviço. Nesse caso, seria possível a concessão, permissão ou autorização de serviço público. Ademais, sabe-se que a concessão poderá ser utilizada para a delegação de serviços públicos, mas sempre dependendo de licitação prévia. Assim, a opção A está correta. Vamos aos erros das outras opções:

- b) não se aplica a outorga, pois a questão deixou bem claro que seria transferida apenas a execução da atividade ao particular – ERRADA;
- c) a concessão é feita por contrato (e não decreto), sempre precedida de licitação – ERRADA;
- d) o convênio não é modalidade de delegação de serviço, mas sim de formação de parceria para a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação – ERRADA;
- e) a permissão também depende de prévia licitação – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

43. (FCC – TRT 4/2012) A prestação de serviço público mediante regime de permissão

- a) caracteriza a prestação do serviço público em regime precário, nas situações em que o regime de concessão não seja viável em face da ausência de sustentabilidade financeira da exploração mediante cobrança de tarifa.
- b) é possível apenas em relação a serviços públicos não exclusivos de Estado, também denominados impróprios, cuja exploração econômica é facultada ao particular mediante autorização do poder público.
- c) independe de prévio procedimento licitatório, dado o seu caráter precário e limita-se ao prazo máximo de 5 (cinco) anos.
- d) somente é permitida para serviços de natureza não essencial, sendo obrigatória, nos demais casos, a prestação direta pelo poder público.
- e) constitui delegação feita pelo poder concedente, a título precário, mediante licitação, a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Comentário:



A definição de permissão consta no art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995:

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Assim, a opção E é cópia exata dessa definição e é o nosso gabarito.

A letra A está errada, pois a cobrança de tarifa é compatível com a permissão.

Já o erro da letra B é que os serviços impróprios são aqueles que podem ser prestados pela iniciativa privada sem delegação, como ocorre nas áreas de educação e saúde. Assim, a prestação do serviço independe de concessão, permissão ou autorização.

A opção C é errada, pois a permissão sempre dependerá de licitação. Além disso, a Lei 8.987/1995 não estabelece prazo máximo de permissão. Entretanto, diversas outras leis disciplinam o prazo máximo dos contratos de concessão e de permissão, conforme a atividade desempenhada. Por exemplo, a Lei 9.074/1995 dispõe que o prazo das permissões de estações aduaneiras será de vinte e cinco anos, podendo ser prorrogado por dez anos.

Por fim, a letra D está errada, pois não existe essa obrigatoriedade de prestar diretamente os serviços considerados essenciais.

Gabarito: alternativa E.

44. (FCC – TRT 5/2013) O Estado da Bahia pretende duplicar grande extensão de rodovia. Não dispõe, contudo, de recursos, já destinados a outras obras de infraestrutura, sendo necessário que o custeio venha da iniciativa privada. Elaborados os estudos técnicos de demanda e fluxo de veículos, particulares e de carga, ficou demonstrado que o investimento aportado para as obras poderia ser recuperado em lapso de tempo razoável, desde que fosse possível cobrar dos usuários pela utilização da rodovia. Diante do cenário descrito, para viabilização da infraestrutura o Estado da Bahia poderia, observado o procedimento legal, outorgar

- a) a titularidade do serviço público rodoviário à iniciativa privada, mediante outorga de concessão de uso do referido serviço.
- b) concessão de uso, por meio da qual caberia ao privado a exploração do serviço público, precedida da duplicação rodoviária necessária, remunerando-se pela cobrança de tarifa do poder público.
- c) concessão de serviço público, precedida de obra pública, assumindo o privado o risco pelos investimentos, devendo se remunerar pela cobrança de tarifa diretamente dos usuários da rodovia.
- d) permissão de serviço público, precedida de obra pública, por meio do qual o particular assume a titularidade do serviço e o direito de explorá-lo, a fim de se remunerar pelos investimentos aportados.
- e) delegação de obra pública e da titularidade do serviço público, por meio da qual o particular assume o direito de explorar a rodovia e se remunerar mediante o pagamento de contraprestação pelo poder público e de tarifa diretamente dos usuários.



Comentário:

Novamente, o termo “outorga” foi utilizado no enunciado em sentido amplo, como forma de descentralização de serviço público, ou seja, abrangendo tanto a descentralização por outorga, como a descentralização por delegação.

Analizando o texto, é possível perceber que o estado da Bahia deseja transferir a execução da atividade à iniciativa privada, para a realização de investimento de infraestrutura em rodovias. Assim, estamos falando de uma forma de delegação de serviço público. Portanto, podemos excluir a opção A, pois não se transfere a titularidade na delegação.

Com efeito, a delegação envolverá a prestação do serviço de manutenção da rodovia, vem como o investimento em infraestrutura (obra). Portanto, trata-se da concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, conforme consta no art. 2º, IV, da Lei das Concessões:

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

Assim, nosso gabarito é opção C.

A letra B está errada, pois a concessão de uso ocorre quando a Administração permite que o particular se utilize de um bem público em troca de algum tipo de remuneração.

Na letra D, o erro é que a concessão não transfere a titularidade, mas somente a execução do serviço.

Por fim, a opção E está errada, pois não ocorrerá a transferência de titularidade e a remuneração do serviço deverá ser paga pelo usuário.

Gabarito: alternativa C.

45. (FCC – TRT 6/2012) A concessão de serviço público, disciplinada pela Lei Federal no 8.987/95, constitui

- a) ato do Poder Público que transfere à pessoa jurídica distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.
- b) contrato administrativo por meio do qual a Administração Pública, mantendo-se titular de determinado serviço público, delega ao concessionário a execução do mesmo, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.
- c) contrato administrativo do Poder Público que transfere a pessoa jurídica de direito público ou privado a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.
- d) ato administrativo de delegação de titularidade e execução de serviço público, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.



e) contrato administrativo que transfere à pessoa jurídica de direito público distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo remunerando-se diretamente da tarifa paga pelo usuário.

Comentário:

A concessão de serviço público é realizada por contrato administrativo, que permite a transferência da execução de determinado serviço público, mas a titularidade permanece com o Poder Público. É possível conceder a exploração de serviço público à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, sendo que a remuneração será custeada pelo usuário, por meio do pagamento de tarifa. Dessa forma, está correta a alternativa B.

Como a concessão ocorre por meio de contrato administrativo e não de ato, podemos eliminar as alternativas A e D. O erro nas letras C e E é que a concessão transfere somente a execução (não a titularidade) do serviço a pessoas jurídicas de direito privado.

Gabarito: alternativa B.

46. (FCC – DPE RS/2013) Dentre as características passíveis de serem atribuídas aos contratos de concessão de serviço público regidos pela Lei no 8.987/95, pode-se afirmar corretamente que há

- a) remuneração integralmente pela tarifa, vedada qualquer outra forma de receita adicional ou acessória, pena de descaracterização do instituto.
- b) delegação da titularidade do serviço público e remuneração pela tarifa, somada a remuneração periódica paga pelo Poder Público.
- c) delegação da execução do serviço público e remuneração principal paga pela tarifa, admitindo-se o estabelecimento de receitas acessórias em favor do concessionário.
- d) remuneração pela tarifa, sem prejuízo de outras receitas livremente estipuladas pelo edital de licitação, e faculdade do concessionário de rescisão unilateral do contrato na hipótese de inadimplemento do poder público.
- e) delegação da execução do serviço público e faculdade de rescisão unilateral do contrato pelo concessionário na hipótese de inadimplemento pelo poder público.

Comentário:

Vamos iniciar pela redação do art. 11 da Lei 8.987/1995:

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



Com isso, está correta a opção C, pois a delegação tem como remuneração principal o pagamento de tarifa paga pelo usuário, mas admite o estabelecimento de receitas acessórias em favor do concessionário, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.

Vejamos os erros das outras opções:

a) acabamos de ver que são admitidas formas alternativas de remuneração – ERRADA;

b) já sabemos que não se admite a transferência da titularidade do serviço por meio de delegação. Além disso, o pagamento de remuneração periódica paga pelo Poder Público não é admitido na concessão “comum” prevista na lei 8.987/1995 (o enunciado foi expresso em mencionar essa Lei) – ERRADA; e

d) e e) o concessionário não pode rescindir unilateralmente o contrato de concessão. Para isso, ele deverá acionar o Poder Judiciário e somente poderá deixar de prestar o serviço após o trânsito em julgado da ação – ERRADAS.

Gabarito: alternativa C.

Concluimos por hoje. Espero por vocês em nosso próximo encontro!

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram





QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (INSTITUTO AOCP / MPE-RR / 2023) Em matéria de serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- A) Por força do princípio da continuidade, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica por inadimplência do consumidor.
- B) Em se tratando de serviços remunerados por tarifa, admite-se que a empresa concessionária proceda à suspensão dos serviços por débitos do usuário antecedente, em vista da natureza *propter rem* da obrigação.
- C) Segundo o marco legal do saneamento básico, cujo objeto primordial é universalizar o acesso de água potável e o tratamento e coleta de esgoto doméstico, os municípios podem continuar a contratar diretamente com as companhias estaduais de água e esgoto, com dispensa de licitação.
- D) As pessoas qualificadas como organizações sociais podem receber recursos orçamentários, usar bens públicos e obter a cessão de servidores públicos, não se submetendo à licitação para o engajamento no contrato de gestão.

2. (AOCP – IPM SP/2018) Considerando as disposições acerca do serviço público, assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade tomada de preço, à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
- b) Reputa-se permissão de serviço público a delegação, a título precário, mediante licitação, obrigatoriamente na modalidade concorrência, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
- c) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, ainda que não precedido de notificação.
- d) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.
- e) No caso de consórcio, é vedado ao poder concedente determinar que o licitante vencedor se constitua em empresa antes da celebração do contrato.

3. (AOCP – TRT RJ/2018) Acerca da Lei nº 8.987/1995, que dispõe a respeito do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, bem como em relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a temática dos serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- a) As concessões comuns são caracterizadas pela circunstância de que o concessionário recebe, do poder concedente, determinada contraprestação pecuniária.
- b) As tarifas não poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.
- c) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.
- d) A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a rescisão da concessão.



e) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público.

4. (AOCP – FUNPAPA/2018) Serviço público é a atividade realizada no âmbito das atribuições da Administração, inserida no Executivo, em que o poder público propicia algo necessário à vida coletiva. Assinale a alternativa que apresenta o elemento da definição de serviço público a que se refere.

- a) Atividade prestacional.
- b) Atividade fiscalizadora.
- c) Atividade arrecadacional.
- d) Atividade normatizadora.
- e) Atividade operacional.

5. (AOCP – FUNPAPA/2018) Assinale a alternativa que apresenta alguns dos princípios diretores do serviço público.

- a) Paridade de tratamento, funcionamento contínuo e possibilidade de modificar o modo de execução.
- b) Funcionamento equitativo, descentralização administrativa e possibilidade de terceirização da execução.
- c) Igualdade de todos perante o serviço público, agentes prestadores e possibilidade de impor a execução.
- d) Heterogeneidade dos serviços públicos, centralização da prestação e possibilidade de franqueamento.
- e) Prestação estatal, beneficiamento público intensivo e possibilidade de concepção política dominante.

6. (AOCP – CODEM PA/2017) Conforme determina o art. 175, da Constituição Federal Brasileira de 1988, fica o Poder Público encarregado, nos limites legais, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, da prestação de serviços públicos. Nesse sentido, considerando os conceitos e as regras gerais dos serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- a) Os serviços públicos podem ser definidos como a atribuição do exercício de uma atividade de interesse público pelo Estado a alguém que aceite prestá-lo em nome do próprio ente estatal, cujas responsabilidades pertencem a este último.
- b) O concessionário do serviço público tem o direito de se remunerar pela própria exploração da atividade assumida.
- c) Os contratos de serviço público não poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, cabendo à lei firmar os instrumentos necessários para ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro.
- d) Em razão do princípio da isonomia, quando em igualdade de condições apresentadas, não será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira.
- e) Após a publicação do edital de licitação, abre-se prazo de 15 (quinze) dias para que o Poder Público apresente a justificativa para a outorga de concessão ou permissão do serviço público, caracterizando objeto, área e prazo.

7. (INSTITUTO AOCP – Câmara de Maringá - PR/2017) Dentre os princípios pertinentes ao serviço público, o princípio da generalidade significa que

- a) todos os usuários que satisfaçam as condições legais fazem jus à prestação do serviço, sem qualquer discriminação, privilégio, ou abusos de qualquer ordem.



- b) o Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível.
- c) o destinatário do serviço público deve ser tratado com cortesia e urbanidade.
- d) os serviços não devem ser suspensos ou interrompidos, afetando o direito dos usuários.
- e) os serviços devem estar disponíveis a todos.

8. (AOCP – TCE PA/2012) A causa de extinção da concessão, na hipótese de interesse público superveniente à concessão tornar mais conveniente a prestação do serviço pelo próprio Poder Público, diretamente, denomina-se

- a) reversão.
- b) encampação.
- c) caducidade.
- d) rescisão.
- e) anulação.

9. (AOCP – TCE PA/2012) No que se refere às hipóteses de delegação de serviço público, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Não é possível a concessão comum de serviço público à pessoa física. Só pode ser concedido à pessoa jurídica ou consórcio de empresas.

II. A permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

III. A autorização de serviço público se formaliza através de ato administrativo unilateral.

IV. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.



GABARITO



1. D
2. D
3. C
4. A
5. A
6. B
7. A
8. B
9. E

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – TJCE / 2026) Com relação ao regime jurídico da concessão de serviço público, estabelecido pela Lei nº 8.987/1995,

- a) nos contratos de financiamento celebrados pelas concessionárias, é vedado o oferecimento em garantia dos direitos emergentes da concessão.
- b) a subconcessão de serviço público implicará a caducidade da concessão delegada e a abertura de nova concorrência.
- c) é vedada a transferência do controle societário da concessionária de serviço público nas concessões contratadas com prazo de duração inferior a 5 anos.
- d) o contrato de concessão poderá prever o emprego da arbitragem para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato.
- e) os contratos celebrados pela concessionária com terceiros para o desenvolvimento de atividades que sejam inerentes ao serviço concedido reger-se-ão pelas disposições da Lei nº 8.987/1995.

2. (FCC – AL-MS / 2026) A prestação de serviços públicos por meio de delegação para a iniciativa privada admite algumas formas, distinguindo-se a concessão e a permissão de serviços públicos, pois a

- A) concessão de serviço público fica sujeita a integral controle externo e interno, enquanto a permissão de uso, ato discricionário, exclui a possibilidade de controle externo.
- B) permissão tem natureza precária, dispensando a realização de licitação e não admitindo reequilíbrio econômico-financeiro.
- C) concessão pode ter natureza contratual ou precária, esta quando tiver sido contratada mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, ao passo que a permissão de serviços públicos é sempre precária.
- D) permissão de serviço público pode se dar sem fins lucrativos, desde que a pessoas jurídicas assim constituídas, o que não é admitido para as concessionárias de serviços públicos.
- E) concessão de serviços públicos só pode ser celebrada com pessoas jurídicas, enquanto a permissão de serviço público admite essa forma de delegação para pessoas físicas.

3. (FCC – AL-MS / 2026) A delegação de atividades essenciais para a população pode ser feita por meio da concessão de serviços públicos. Os contratos de concessão possuem especificidades que podem não estar presentes nos demais contratos administrativos, tais como

- A) a exploração de serviços e receitas acessórias com integral auferimento para a concessionária, vedado o compartilhamento de resultados ou pretensão de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do poder concedente.
- B) a impossibilidade de rescisão unilateral pela concessionária, assim como lhe é vedado suspender unilateralmente execução contratual, ou seja, a prestação dos serviços, de modo a garantir a continuidade dos serviços públicos.
- C) o dever de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de alterações externas que reduzam, significativamente, as receitas da concessionária.



D) a obrigatoriedade de licitação pela modalidade de concorrência, precedida de diálogo competitivo, com vistas a sempre buscar a solução mais eficiente.

E) o dever de revisão automática da tarifa, a ser implementada unilateralmente pela concessionária, com vistas a garantir a adequada prestação dos serviços públicos, com a preservação qualitativa original.

4. (FCC – ARTESP / 2026) Uma das hipóteses de extinção da concessão do serviço público se dá quando há a retomada, pelo Poder Público concedente, do serviço público anteriormente concedido a um particular, antes do fim do prazo da concessão, por razões de interesse público. mediante pagamento de indenização à concessionária, sem que haja inadimplemento contratual por parte desta. Trata-se da

A) extinção ou falência da empresa concessionária.

B) incapacidade do titular da concessão.

C) encampação.

D) caducidade.

E) anulação.

5. (FCC – CPU-PE / 2026) Considerando a disciplina estabelecida na Lei nº 8.987/1905, acerca do regime jurídico das concessões e permissões de serviços públicos, tem-se que a aferição de receitas acessórias pelas concessionárias de serviços públicos

A) é possível, desde que tais receitas estejam expressamente previstas no edital e com valor estimado para a duração da concessão, sendo obrigatória a constituição de sociedade de propósito específico diversa daquela constituída para exploração do objeto principal da concessão.

B) somente é possível se compartilhada com o poder concedente, na forma de outorga variável, desvinculada da fixação da tarifa, e desde que conferida exclusividade de exploração à concessionária.

C) constitui prerrogativa atribuída à concessionária, que poderá explorar tanto receitas acessórias, como de projetos associados, independentemente de previsão em edital e contrato, as quais não são consideradas na equação econômico-financeira.

D) poderá ser prevista no edital de licitação como forma de favorecer a modicidade tarifária e tais receitas serão obrigatoriamente consideradas para aferição do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

E) é expressamente vedada no âmbito da concessão, esta que deve ater-se à exploração do serviço público objeto do contrato, o que não impede a concessionária de explorar, por sua conta e risco, negócios anulares e projetos associados.

6. (FCC – TRT RJ / 2025) O princípio da continuidade do serviço público, aplicável aos contratos de concessão regidos pela Lei no 8.987/1995,

A) impede a rescisão contratual por iniciativa do contratado, que deverá solicitar, judicialmente, que o poder concedente autorize a caducidade do contrato.

B) impõe a manutenção da prestação do serviço público, mesmo na hipótese de a concessionária estar inadimplente no que se refere às suas obrigações contratuais, cabendo ao poder concedente pleitear judicialmente a encampação do objeto.

C) não impede a interrupção temporária e emergencial da prestação de serviços nas hipóteses em que razões de ordem técnica ou de segurança o justificarem.



D) fica derogado nas hipóteses de ineficiência, sendo vedada a manutenção da prestação do serviço em condições que não atendam a adequação de qualidade, ainda que em caráter temporário.

E) autoriza que a concessionária exija, administrativa e unilateralmente, a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de interrupção da prestação.

7. (FCC – DPE-SP / 2025) Dentre os princípios específicos a que estão submetidos os serviços públicos, segundo expressa previsão legal, encontra-se o princípio da

A) celeridade, que atribui ao usuário o direito de exigir a fixação de um prazo certo para concretização da prestação.

B) seletividade, que atribui à administração a prerrogativa de, num cenário de escassez de meios, priorizar os mais necessitados.

C) atualidade, que se refere à modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como à melhoria e expansão do serviço.

D) Itinerância, que impõe à administração o dever de se deslocar até o usuário do serviço público sempre que lhe for inviável ou penoso o acesso à repartição pública.

E) congruência, que se refere à adequação dos serviços prestados às características sociais, culturais, e territoriais da população atendida.

8. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) A prestação de determinados serviços públicos em regime de autorização difere da prestação mediante concessão sob vários aspectos, entre os quais destaca-se

A) que, enquanto a autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, a concessão possui natureza contratual.

B) que, enquanto a autorização é concedida por prazo certo e em caráter personalíssimo; na concessão, o vínculo é precário e o prazo indeterminado.

C) que a prestação de serviço mediante autorização não implica exclusividade ou transferência da titularidade do serviço, como ocorre no caso de concessão,

D) o caráter vinculado do ato de autorização, decorrente do cumprimento de requisitos legais objetivos. enquanto a concessão possui natureza discricionária.

E) a aplicação do regime público para autorização e do regime privado para a concessão, com o pagamento obrigatório de outorga no caso de concessão.

9. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) Suponha que o Município de São Paulo pretenda substituir a modalidade de prestação de determinado serviço público à população, atualmente prestado sob a forma de permissão, passando a adotar a forma de concessão. De acordo com o regime jurídico dessas duas modalidades de prestação indireta de serviços públicos, ao fazer tal modificação, o Município deverá ter em mente que

A) a relação passará a ser contratual, com prazo certo, precedida de licitação, não sendo cabível manter o caráter precário do regime de prestação mediante permissão.

B) demandará a transferência da titularidade do serviço ao privado, para explorá-lo por sua conta e risco, sendo que a retomada pelo poder concedente dependerá de lei.



C) a concessão pressupõe o pagamento de outorga ao poder concedente, a qual é incabível na permissão dado que não há cobrança de tarifa do usuário.

D) será necessária a transmutação do vínculo, o que somente poderá ocorrer por lei específica, a qual deverá fixar a indenização devida ao permissionário pelos investimentos não amortizados.

E) tal mudança de regime de exploração do serviço público somente será possível mediante encampação, por ato devidamente motivado do poder concedente e respeitado o prazo fixado no ato concessório da permissão.

10. (FCC – TRT - 6ª Região (PE) / 2025) A previsão de fontes de receitas alternativas e acessórias nos contratos de concessão de serviço público regidos pela Lei nº 8.987/1995 também encontra fundamento no princípio

A) da continuidade do serviço público, pois evita que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato dependa exclusivamente da tarifa paga pelo usuário e da contraprestação paga pelo Poder Público.

B) da isonomia, vez que permite a redução do valor da tarifa e da contraprestação paga pelo Poder Público, ampliando, dessa forma, o acesso ao serviço público.

C) da modicidade tarifária, tendo em vista que se prestam a compor a remuneração da concessionária, com vistas a manter o valor da tarifa cobrada do usuário no menor valor possível, sem prejuízo da qualidade na prestação do serviço.

D) do desempenho variável, pois garante a possibilidade de reduzir o valor da tarifa na mesma proporção do incremento das receitas alternativas e acessórias.

E) da eficiência, pois permite aumentar o volume de investimentos em tecnologia, com vistas a melhoria do desempenho e qualidade na prestação de serviços.

11. (FCC – TRT SP/2018) A reversibilidade dos bens utilizados para a prestação dos serviços públicos pela iniciativa privada, mediante concessão regida pela Lei nº 8.987/1995, caracteriza-se

a) pelo retorno dos bens afetados ao serviço público ao patrimônio do poder concedente, em razão do custo de aquisição dos mesmos ter sido suportado por recursos públicos mediante aporte.

b) pela necessidade ou não da continuidade da utilização dos referidos bens para a prestação dos serviços públicos, não havendo que se falar em indenização pela aquisição ou não amortização, tendo em vista que a concessão regida pela Lei nº 8.987/1995 se presta por conta e risco da concessionária.

c) pela exigência de que os bens adquiridos pela concessionária sejam de titularidade do poder concedente desde o início da vigência do contrato, sendo vedado ao privado que o registro ou a contabilização do ativo sejam feitos em sua titularidade, sob pena de irreversibilidade material.

d) pela afetação dos bens ao serviço público prestado, ensejando o retorno dos mesmos à propriedade do poder concedente ao término da concessão, para permitir a continuidade da prestação, direta ou mediante nova delegação a iniciativa privada.

e) pelo conjunto de bens adquiridos pelo concessionário de serviço público ao longo da concessão contratada, sendo obrigatória a indenização pelo valor dos mesmos ao término da concessão, corrigidos monetariamente desde a data em que ingressaram no patrimônio do privado.



12. (FCC – TRT SP/2018) Tendo o Poder Público decidido transferir a prestação de serviço público de transporte de passageiros a empresa privada, optou por fazê-lo mediante permissão e não por concessão, o que significa que

- a) a exploração se dará por conta e risco do permissionário, mediante cobrança de tarifa do usuário.
- b) está dispensado o prévio procedimento licitatório para seleção das empresas permissionárias.
- c) se trata de serviço público não exclusivo, passível de exploração privada por autorização administrativa.
- d) a exploração não poderá ultrapassar o prazo de 2 anos, prorrogável, justificadamente, por igual período.
- e) será transferida a titularidade do serviço ao permissionário, para sua exploração mediante cobrança de taxa.

13. (FCC – DPE AM/2018) Um determinado Estado da federação pretende delegar a prestação de serviço público específico, autossustentável e de sua competência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, para exploração por prazo determinado de 30 anos e por conta e risco da empresa que será contratada. Para tanto,

- a) poderá firmar contrato de concessão de serviço público diretamente com empresa nacional ou internacional que demonstre, em processo simplificado, melhor capacidade para o seu desempenho, em razão do princípio da eficiência.
- b) deverá, mediante realização de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, firmar contrato de concessão de serviço público.
- c) deverá, mediante prévio chamamento público, firmar termo de colaboração ou de fomento, a depender, respectivamente, se o adjudicatário for empresa ou consórcio de empresas.
- d) poderá escolher, por decisão discricionária, realizar licitação para formalizar parceria público-privada, nas modalidades patrocinada ou administrativa.
- e) deverá, mediante licitação, cuja modalidade é escolhida por decisão da comissão de desestatização, com fundamento em estudos econômico-financeiros, firmar contrato de concessão ou de permissão de serviço público.

14. (FCC – TRT PE/2018) Considere:

I. Delegação, pelo ente titular, da titularidade e da prestação de serviço público à pessoa jurídica ou consórcio de empresas.

II. Delegação, pelo ente titular, da prestação de serviço público à pessoa jurídica ou consórcio de empresas.

III. Formalização mediante contrato, precedida de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo.

IV. Fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários.

No que concerne às concessões de serviços públicos regidas pela Lei no 8.987/1995, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.



- b) I, II, e IV.
- c) II, III e IV.
- d) III e IV.
- e) I e III.

15. (FCC – ALESE/2018) Os contratos de concessão de serviço público atribuem ao concessionário o dever de execução do objeto do contrato por sua conta e risco, remunerando-se por essa exploração,

- a) vedada qualquer forma de indenização por parte do poder público.
- b) cabendo ao poder concedente garantir a remuneração e a demanda apresentadas no plano de negócios quando da apresentação da proposta no procedimento de licitação.
- c) o que não afasta a possibilidade de estar previsto no edital e no contrato procedimento de revisões ordinárias periódicas, para reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de determinados eventos ou condições.
- d) o que não impede o aditamento do contrato para permitir o estabelecimento de aporte destinado à realização de obras para edificação de equipamentos que reverterão ao poder concedente.
- e) mediante a cobrança de tarifa, exploração de receitas acessórias e, a depender da natureza dos serviços públicos objeto do contrato, o pagamento de contraprestação pelo poder concedente após o início da prestação.

16. (FCC – DPE AM/2018) Ao Estado compete prestar, direta ou indiretamente, serviços públicos considerados atividades materiais à disposição da população. Como tais, a sua prestação

- a) pode ser interrompida por decisão unilateral do concessionário ou permissionário, sempre que houver onerosidade excessiva, ante o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
- b) está sujeita à cobrança de tarifa, que é a única forma de financiamento dos investimentos privados e remuneração do concessionário, que explora o serviço por sua conta e risco.
- c) está sujeita a regras e princípios, que afetam não só os prestadores como os usuários, estes que devem, em razão do princípio da isonomia, estar sujeitos ao mesmo valor de tarifa, sendo vedada a prática de subsídio tarifário.
- d) indireta está sujeita à fiscalização do titular do serviço, em cuja atuação é vedada a participação, por meio de cooperação, do usuário, ante o caráter econômico que a atividade assume nesta hipótese.
- e) indireta pode se dar por meio de concessão ou permissão, cujos contratos são precedidos de licitação, sujeitando-se à regras e princípios especiais, tais como o da adequação e continuidade.

17. (FCC – DPE AM/2018) Os concessionários de serviço público, nos termos da Lei nº 8.987/1995, têm o dever de prestar serviço adequado, considerado aquele que satisfaz, dentre outras, condições de eficiência, atualidade e modicidade das tarifas, razão porque

- a) estão obrigados a realizar investimentos não só para atualizá-lo como para expandi-lo, independentemente de previsão contratual e da recomposição dos custos, em razão do princípio da modicidade tarifária.
- b) não podem interromper sua prestação mesmo em situação de emergência motivada por falha técnica, isso em razão do princípio da continuidade do serviço público.



- c) podem, sempre em benefício da coletividade, após decorrido determinado prazo e prévio aviso, interromper sua prestação em situação de inadimplência do usuário.
- d) são pessoas de direito privado detentoras da titularidade e do direito de explorar os serviços, bem como das prerrogativas da Administração.
- e) são pessoas de direito privado detentoras do direito de explorar os serviços, em nome próprio e por sua conta e risco, possuindo, ainda, durante o prazo de duração dos contratos a titularidade dos serviços objeto da concessão.

18. (FCC – SEFAZ SC/2018) Um município que pretenda contratar uma concessão de serviço de transporte de ônibus regida pela Lei no 8.987/1995, pode incluir, na modelagem do projeto, que

- a) a prestação dos serviços pelo privado também poderá ser remunerada por meio de exploração de outras receitas, alternativas ou acessórias, sem prejuízo do pagamento de tarifa diretamente pelos usuários do transporte.
- b) a delegação à iniciativa privada da titularidade do serviço público, para que, além do pagamento de tarifas, seja permitida a cobrança de valores de outra natureza, tais como a exploração de receitas acessórias.
- c) haverá transferência da propriedade dos ativos afetados ao serviço público ao concessionário de serviço público para complementação da remuneração pela prestação dos serviços.
- d) sejam trespasados para o privado também os terminais de ônibus, com a garantia de que a propriedade desses imóveis será adquirida pela concessionária ao término da concessão, caso haja investimentos não amortizados para serem indenizados.
- e) outros serviços públicos no objeto do contrato de concessão como forma de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do concessionário, desonerando o poder concedente de indenizar os investimentos não amortizados.

19. (FCC – SEFAZ SC/2018) As diversas correntes e teorias que se ocuparam do tema dos serviços públicos pretendiam conceituar e delimitar a natureza dessas atividades. Atualmente, as atividades consideradas como serviços públicos são

- a) prestadas diretamente pela Administração direta ou pelo setor privado, por meio de concessão administrativa ou concessão patrocinada, quando se tratar de serviços públicos em sentido estrito, remunerados mediante tarifa.
- b) assim previstas na legislação, sendo possível admitir o conceito de serviços públicos em sentido amplo para fins de delegação à iniciativa privada por meio de concessão administrativa.
- c) utilidades disponibilizadas à população mediante expressa previsão legislativa, não se admitindo a delegação à iniciativa privada de serviços públicos essenciais, que têm exclusividade de trespasse para pessoas jurídicas de direito público.
- d) restritas aos serviços que possam ser prestados em caráter lucrativo e exclusivo sob regime jurídico de direito privado.
- e) sempre remuneradas diretamente pelo usuário, por meio de tarifa, aspecto que diferencia a atividade como essencial e efetivamente necessária à população.

20. (FCC – SEFAZ GO/2018) A encampação e a caducidade, no âmbito da delegação de serviços públicos a particulares, são



- a) expressões do princípio da continuidade dos serviços públicos, pois conferem ao poder concedente a prerrogativa de extinção dos contratos de concessão de serviço público para garantir sua adequada prestação à população.
- b) formas de rescisão bilateral dos contratos de concessão de serviço público que se prestam a garantia do princípio da continuidade dos referidos serviços, com prévio estabelecimento dos critérios indenizatórios à concessionária.
- c) expressões dos princípios da supremacia do interesse público e da eficiência, positivados na legislação que rege as concessões de serviço público de forma hierarquicamente superior aos demais, a fim de garantir a prestação dos serviços ininterruptamente.
- d) hipóteses de rescisão unilateral dos contratos de concessão de serviço público que dependem de prévia autorização legislativa, a fim de eximir o poder concedente dos impactos de eventual pedido indenizatório por reequilíbrio econômico-financeiro.
- e) formas de solucionar a inviabilidade de reequilíbrio econômico-financeiro comprovadamente necessário nos contratos de concessão, quando o poder concedente não aceite a via indenizatória como prioritária, na forma da lei.

21. (FCC – CLDF/2018) Um ente federado pretende desenvolver projeto para ampliação e conservação de sua malha rodoviária, com vistas a permitir o escoamento da produção de sua indústria, propiciando desenvolvimento econômico e social com benefícios à população. Poderá fazê-lo mediante

- a) licitação para as obras de construção da rodovia, com base na Lei nº 8.666/1993, e, após a conclusão, outro certame sob o mesmo regime, para exploração dos serviços rodoviários mediante cobrança de tarifa.
- b) concessão de serviço público precedida de obra pública, com a obrigação de a concessionária realizar as obras de ampliação, ficando a manutenção e conservação por conta da Administração direta, que poderá instituir pedágio como sua forma de remuneração.
- c) poderá licitar a contratação sob qualquer das formas legalmente admitidas, desde que explore o serviço diretamente, vedada a terceirização.
- d) permissão de serviço público e obra pública, outorgando ao permissionário a titularidade do referido serviço e o dever de execução da obra necessária.
- e) licitação para contratação de uma concessão de serviço público precedida de obra pública, cabendo à concessionária realizar a obra viária e se remunerar mediante cobrança de tarifa e, a depender do edital e contrato, por meio de receitas acessórias.

22. (FCC – CLDF/2018) Entre as modalidades de extinção do contrato de concessão de serviços públicos, previstas na legislação de regência, insere-se a

- a) caducidade, decretada quando a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido, condicionada à prévia indenização pelo poder concedente, descontadas as multas contratuais eventualmente aplicadas.
- b) intervenção, mediante decreto do poder concedente, com a retomada do objeto da concessão a fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
- c) encampação, consistente na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento da indenização



das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

d) rescisão por parte do poder concedente, pelo advento do termo contratual, com a retomada dos serviços e bens reversíveis, condicionada à indenização à concessionária dos investimentos realizados nos 180 dias anteriores ao encerramento do prazo da concessão que não tenham sido passíveis de amortização.

e) rescisão administrativa pelo concessionário, na hipótese de descumprimento das obrigações do poder concedente que ensejem desequilíbrio econômico-financeiro da concessão ou onerosidade excessiva, obrigando-se a manter a prestação dos serviços até a assunção por novo concessionário ou pelos financiadores.

23. (FCC – CLDF/2018) Ao abordar o conceito de serviço público, diferentes classificações ou categorizações são apresentadas pela doutrina, a depender do prisma de análise, entre as quais se insere a divisão entre serviços públicos exclusivos e não exclusivos do Estado, sendo que

a) os exclusivos somente podem ser prestados diretamente pelo Estado, não admitindo exploração por particulares mediante concessão ou delegação.

b) os não exclusivos são aqueles que podem ser executados pelos particulares mediante autorização do poder público, como, por exemplo, os concernentes à saúde e educação.

c) os não exclusivos são aqueles desempenhados pelo Estado em regime de exploração de atividade econômica, sujeitos à cobrança de tarifa dos usuários.

d) os exclusivos são prestados em prol de toda a comunidade, ou seja, *uti universi*, correspondendo àqueles de natureza essencial como segurança pública.

e) ambos são passíveis de prestação direta pelo poder público ou exploração por particulares mediante concessão ou permissão, sendo os primeiros remunerados por tarifa e os segundos mediante taxa.

24. (FCC – TRT RN/2017) Uma concessionária de serviço público metroviário adquiriu, no decorrer da execução do contrato, bens imóveis onde foram edificadas novas estações, como parte do objeto de ampliação da rede desse modal de transporte; bens imóveis onde foram implantados shoppings e alas de serviço e comércio, também exploradas pela mesma concessionária; e, por fim, terrenos vizinhos das instalações do metrô, para livre exploração, a fim de capturar a valorização e aumento de circulação na região, áreas essas não abrangidas pelo perímetro declarado de utilidade pública para fins de ampliação e operação da rede metroviária. O regime jurídico de direito público

a) aplica-se às três categorias de bens, tendo em vista que todos foram adquiridos com recursos oriundos da exploração de serviço público, razão pela qual possuem natureza de bens reversíveis, devendo ser transferidos ao poder concedente com o término da vigência contratual.

b) aplica-se aos bens imóveis utilizados para implantação da infraestrutura do modal de transporte, tais como os trilhos, bem como àqueles onde estiverem instalados os shoppings e demais serviços e comércio, não obstante as três categorias de bens tratadas se consubstanciem em bens reversíveis.

c) não se aplica aos bens adquiridos pela concessionária diretamente e para exploração livre, considerando que não estejam abrangidos pelo perímetro objeto da concessão e não representem investimento amortizável durante a concessão, tendo sido adquiridos por meio de receitas próprias da empresa.



d) não se aplica a nenhuma das categorias mencionadas de bens adquiridos pela concessionária, vigendo o regime jurídico de direito privado até o término da concessão, quando ocorre, obrigatoriamente, a reversão dos mesmos ao patrimônio do poder concedente.

e) aplica-se de forma híbrida, tendo em vista que enquanto figurar na condição de concessionária, a integralidade do patrimônio mobiliário e imobiliário da empresa fica protegido pelo regime jurídico de direito público, não podendo ser penhorado, a fim de evitar qualquer interrupção ao serviço público com eventual perdimento de bens.

25. (FCC – TRF - 5ª REGIÃO/2017) Dentre as principais características dos serviços públicos e da prestação dos mesmos, considerando aqueles como atividades de disponibilização à população de utilidades públicas, assim reconhecidas pela legislação, está sempre presente a

a) continuidade da prestação dos serviços, não sendo permitido ao concessionário, na hipótese de delegação à iniciativa privada, a interrupção da execução contratual em favor dos usuários.

b) responsabilização sob a modalidade objetiva dos entes responsáveis por sua prestação, independentemente desta se dar de forma direta ou indireta, desta sendo exemplo a concessão ou permissão.

c) igualdade dos usuários, somente se admitindo o estabelecimento de tarifas diferenciadas no caso de prestação mediante regime de concessão ou permissão de serviços públicos.

d) adequação do serviço público, podendo o poder concedente impor ao concessionário a obrigação de internalização de novas tecnologias, independentemente de previsão contratual, com base no princípio da boa qualidade.

e) gratuidade quando se trata da exploração direta dos serviços públicos, não sendo admissível a cobrança dos usuários, permitida apenas quando da necessidade de remuneração da iniciativa privada, na qualidade de delegatária.

26. (FCC – TRF - 5ª REGIÃO/2017) Titularidade e execução de serviços públicos são conceitos que podem ou não estar vinculados à mesma pessoa, porque

a) tanto a titularidade, quanto a execução dos serviços públicos devem ser expressamente delegadas à iniciativa privada quando o Poder Público pretender prover referidas utilidades de forma indireta.

b) a titularidade dos serviços públicos demanda delegação expressa na lei que autoriza a execução daqueles pela iniciativa privada, seja por meio de concessão ou por permissão de serviços públicos.

c) a concessão de serviços públicos transfere a titularidade do serviço para o concessionário, que gozará de proteção inerente ao regime jurídico da prestação do serviço enquanto perdurar a relação jurídica.

d) a titularidade do serviço público remanesce com o ente federado assim competente, sendo-lhe permitido delegar à iniciativa privada a execução das referidas utilidades.

e) somente os consórcios podem reunir titularidade e execução de serviços públicos no que concerne aos entes que integram a Administração indireta, tendo em vista que às autarquias e empresas estatais podem ser atribuídos um ou outro conceito, alternativamente.

27. (FCC – PROCON MA/2017) A prestação de serviços públicos pode se dar de forma direta, quando efetuada pelo Estado, por meio dos órgãos que integram sua estrutura administrativa, ou de forma indireta, como nas hipóteses de delegação à iniciativa privada. No que concerne à forma de prestação



dos serviços públicos e seu impacto nos direitos dos usuários há semelhanças e distinções, tais como, em relação à

- a) continuidade da disponibilidade e da prestação, eis que nos casos de concessão de serviços públicos é facultada a interrupção, diante do caráter econômico e para não interferir no regime lucrativo de exploração, o que não se admite na prestação direta.
- b) igualdade tarifária, presente nos contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos, tendo em vista que a fixação do valor se dá com base na apresentação da proposta na licitação, não podendo haver distinção ou alteração, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro.
- c) modicidade tarifária, princípio que norteia a prestação direta dos serviços públicos, porque permite que o valor seja subsidiado pelo poder público, mais restrita nos contratos de delegação de serviço público, tendo em vista que a fixação da tarifa está vinculada à equação econômico-financeira, não havendo margem para fixação em valores diferentes dos originalmente ofertados.
- d) obrigação do concessionário de serviço público continuar a prestação dos serviços públicos mesmo diante de inadimplência por parte do poder concedente, bem como a vedação para que aquele promova a rescisão unilateral do contrato, que nesse caso depende de decisão judicial.
- e) obrigação do poder concedente disponibilizar aos usuários informações referentes aos serviços públicos, bem como o direito subjetivo dos mesmos exigirem do concessionário a prestação adequada dos serviços públicos, consubstanciando-se apenas em diretriz para o poder público, quando da prestação direta.

28. (FCC – DPE RS/2017) O conceito de serviços públicos vem sofrendo alterações e evolução ao longo do tempo, podendo ser definido em sentido amplo ou restrito. É regido por princípios específicos, dada a relevância de sua prestação, que permite ou garante, conforme a situação

- a) a rescisão do contrato de concessão de serviço público diante da inadimplência de qualquer das partes, tendo em vista o princípio da continuidade e qualidade, que exige a imediata substituição do prestador.
- b) a mutabilidade do regime jurídico que rege a prestação do serviço público, de modo que permite, por exemplo, a exigência contratual de adequação do concessionário às novas tecnologias que possibilitam implementação de melhorias de qualidade aos usuários.
- c) que o concessionário altere os valores fixados para a tarifa cobrada dos demais usuários em caso de imposição pelo poder concedente de isenção ou redução dos valores em relação a outros usuários com fundamento no princípio da igualdade.
- d) que o objeto do contrato seja alterado para inclusão de novos serviços, mesmo de natureza diversa do contrato originário, caso se identifique a possibilidade de garantia da modicidade tarifária e da eficiência.
- e) a substituição do concessionário de serviço público que o estiver prestando de forma inadequada, insuficiente ou ineficiente para os usuários, independentemente de licitação, a fim de garantir a continuidade da prestação.

29. (FCC – TRT - 11ª Região (AM e RR)/2017) A educação básica obrigatória, inclusive para os que não tiveram essa oportunidade na idade própria, e o transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos de idade são medidas destinadas a amparar grupos de pessoas em situação de hipossuficiência e constituem exemplos de aplicação de importante princípio dos serviços públicos. Trata-se do princípio denominado

- a) continuidade.



- b) publicidade.
- c) modicidade.
- d) cortesia.
- e) controle.

30. (FCC – SEFAZ MA/2016) Sobre as concessões e permissões de serviços públicos considere as afirmativas abaixo.

I. Poderes concedentes são: a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e suas autarquias e fundações públicas em cuja competência se encontre o serviço público objeto de concessão ou permissão.

II. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

III. Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, independentemente de licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

IV. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.
- e) I e III.

31. (FCC – SEFAZ MA/2016) Delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Essa é a definição legal do regime de descentralização de serviço mediante

- a) permissão.
- b) autorização.
- c) concessão.



- d) parceria público privada.
- e) licença.

32. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) Uma concessionária de serviço público de transporte rodoviário finalizou recentemente as obras de ampliação de trecho de rodovia que lhe fora concedida, na forma da Lei no 8.987/1995, tendo iniciado a exploração. Essa empresa integra grupo econômico envolvido em investigações e processos por crimes federais de desvios de verbas em obras públicas, já dando sinais de perda de capacidade econômica. As ações da concessionária já perderam sensível valor no mercado, havendo fundadas suspeitas de que não logrará êxito em obter financiamento para finalização da obra. Preocupado com esse cenário e diante do cronograma de obra, compatibilizado com o início das atividades de um porto cujas obras já estavam em fase final, o poder concedente

- a) pode instaurar processo administrativo para apuração da situação financeira da concessionária e declarar a caducidade da concessão, arcando, nesse caso, com a responsabilidade perante os empregados, tendo em vista que os serviços ainda não haviam se iniciado.
- b) pode rescindir o contrato por motivo de interesse público, indenizando a concessionária apenas pelos serviços executados, diante da culpa demonstrada.
- c) não pode declarar a caducidade do contrato, tendo em vista que não houve descumprimento do ajuste, embora seja possível cogitar da encampação, que demanda autorização legal específica e análise de custo benefício, diante da vultosa indenização que seria devida à concessionária.
- d) deve encampar a concessão, com fundamento no princípio da continuidade dos serviços públicos, mediante autorização legislativa, que permite imediata assunção dos bens e materiais pelo poder concedente, cabendo indenização à concessionária pelos serviços executados.
- e) pode intervir na concessão, nomeando interventor para acompanhar todas as decisões da concessionária e, principalmente, a gestão financeira da empresa, para possibilitar que o poder concedente saiba antecipadamente se a higidez financeira da concessionária será comprometida.

33. (FCC – TRT-23/2016) Transporte público de passageiros quase sempre é mencionado como exemplo de serviço público. A depender do modal de transporte ou mesmo das localidades envolvidas no deslocamento, pode se alterar a titularidade desse gênero de serviço público. A titularidade do serviço público

- a) também se altera quando ocorre a delegação da execução material para a iniciativa privada, pois o delegatário do serviço público assume integralmente a responsabilidade pelos ônus e bônus envolvidos com a prestação dessa atividade material.
- b) não pode se alterar, nem se transferir em nenhuma hipótese de delegação de serviço, seja para ente com personalidade jurídica de direito público integrante da Administração pública indireta, seja para a iniciativa privada, tendo em vista que o regime de execução é sempre privado, independentemente da natureza jurídica do delegatário.
- c) depende do que constar da autorização legislativa que deve ser editada especificamente para cada concessão ou permissão de serviço público, podendo ser transferida ao concessionário ou permissionário, mesmo que se trate de pessoa jurídica de direito privado, desde que a execução do serviço se dê em regime de direito público.



d) remanesce com o ente público ao qual foi atribuída pela legislação, passível de delegação para a iniciativa privada a execução material, salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público integrante da Administração indireta, como as autarquias, para as quais é admissível a delegação legal da titularidade.

e) está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, tendo em vista que quando prestado sob regime de direito privado, a titularidade desloca-se para o delegatário, para que seja deste a integral responsabilidade pelos ônus e bônus, e quando prestado sob regime de direito público, a titularidade remanesce com o ente público.

34. (FCC – TRT-23/2016) A forma de organização na qual se estrutura a Administração pública predica sua atuação, tornando-a mais ou menos ágil. Além da estruturação da Administração indireta, em especial com pessoas jurídicas de direito privado, uma das formas apontadas como meio de imprimir ganho de eficiência e agilidade às funções da Administração pública, é a

a) delegação de serviço público para a iniciativa privada, por meio de concessão comum, contrato que transfere ao concessionário a execução daquelas atividades materiais, por sua conta e risco, remunerando-se pela tarifa a ser cobrada dos usuários.

b) outorga de competências a outros entes federados, especialmente municípios, por meio de decretos de delegação, restringindo-se a Administração pública originalmente competente a repassar recursos para a execução das atividades abrangidas pelo ato normativo.

c) permissão de serviços públicos para sociedades de economia mista integrantes da mesma esfera da Administração, mediante dispensa de licitação, para fins de possibilitar a redução da tarifa imposta ao usuário.

d) concessão comum de atividades materiais de interesse público, sejam serviços públicos em sentido estrito ou não, tais como da área da saúde ou educação, cabendo ao concessionário remunerar-se pela tarifa e garantir a qualidade das utilidades disponibilizadas aos usuários.

e) outorga de competências à iniciativa privada, em especial de serviços públicos, para prestação sob regime jurídico subsidiado, garantindo o princípio da modicidade tarifária e a universalidade da disponibilização a todos os usuários, vedada cobrança de valores diferenciados.

35. (FCC – TRT-23/2016) Considere:

I. Independente de a pessoa satisfazer as condições legais, ela faz jus à prestação do serviço público, não podendo haver distinção de caráter pessoal.

II. Um dos princípios que regem os serviços públicos denomina-se mutabilidade do regime jurídico, segundo o qual admitem-se mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse privado, que é variável no tempo.

III. O princípio da continuidade do serviço público tem aplicação especialmente com relação aos contratos administrativos e ao exercício da função pública.

No que concerne aos princípios inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos, está correto o que consta APENAS em

a) I.

b) I e III.



- c) II.
- d) I e II.
- e) III.

36. (FCC – Prefeitura de Teresina-PI/2016) A Administração pública é regida por princípios que orientam suas atividades. A atuação em alguns setores reclama a incidência de princípios específicos, em geral pela relevância da atividade. Assim acontece com os serviços públicos, que devem ser disponibilizados à população em geral, e com a licitação, dada a obrigação de gerir e empregar os recursos públicos da melhor forma possível. O princípio da

- a) vinculação ao instrumento convocatório fundamenta a vedação a que os licitantes desistam das propostas apresentadas antes da abertura dos envelopes contendo as propostas.
- b) adjudicação compulsória permite ao vencedor da licitação exigir a celebração do contrato após a adjudicação do objeto da licitação, pois constitui direito subjetivo do mesmo.
- c) igualdade dos usuários impede que se estabeleça tarifa diferenciada para prestação do mesmo serviço público a pessoas diferentes.
- d) impessoalidade fundamenta a regra que impede o conhecimento da identidade dos licitantes antes do julgamento objetivo das propostas em todos os procedimentos de licitação.
- e) continuidade dos serviços públicos fundamenta o impedimento da rescisão administrativa unilateral do contrato de concessão de serviço público pelo concessionário.

37. (FCC – Judiciária/TST/2012) De acordo com a legislação federal em vigor (Lei no 8.987/95), é uma diferença entre concessão e permissão de serviço público

- a) ser obrigatória a licitação para a primeira; e facultativa, para a segunda.
- b) ser a primeira contrato; e a segunda, ato unilateral.
- c) ter a primeira prazo determinado; e a segunda, não comportar prazo.
- d) voltar-se a primeira a serviços de caráter social; e a segunda, a serviços de caráter econômico.
- e) poder a primeira ser celebrada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas; e a segunda, com pessoa física ou jurídica.

38. (FCC – TRT-2/2014) Os serviços públicos podem ser prestados direta ou indiretamente pelo Poder Público, respeitadas a titularidade e competência previstas na legislação pertinente. Dentre a possibilidade de execução indireta do serviço público por determinado ente está a outorga de

- a) permissão de serviço público, cuja natureza contratual permite a delegação de titularidade e execução das atribuições típicas do ente político.
- b) concessão de serviço público, contrato que estabelece as atribuições e condições da prestação do serviço, cabendo ao contratado o desempenho adequado do mesmo e a responsabilidade pelo risco do negócio.
- c) concessão de serviço público, ato que transfere ao privado a competência para o adequado desempenho das atribuições, responsabilizando-se o Poder Público, no entanto, integralmente pelo risco do negócio.



d) autorização de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, caso também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes competência do poder público.

e) permissão de serviço público, contrato que delega ao privado execução do serviço público e, caso também tenha transferido a titularidade, permite o exercício do poder de polícia antes competência do Poder Público.

39. (FCC – TRT6/2012) A concessão de serviço público, disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95, constitui

a) ato do Poder Público que transfere à pessoa jurídica distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.

b) contrato administrativo por meio do qual a Administração Pública, mantendo-se titular de determinado serviço público, delega ao concessionário a execução do mesmo, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.

c) contrato administrativo do Poder Público que transfere a pessoa jurídica de direito público ou privado a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.

d) ato administrativo de delegação de titularidade e execução de serviço público, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.

e) contrato administrativo que transfere à pessoa jurídica de direito público distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo remunerando-se diretamente da tarifa paga pelo usuário.

40. (FCC – TRT 6/2012) Empresa concessionária de transporte público urbano passou a prestar o serviço de forma deficiente, sem regularidade e descumprindo obrigações contratuais. Diante dessa situação, o Poder Concedente

a) poderá revogar a concessão, dada a sua natureza precária.

b) poderá encampar o serviço, com vistas a sua continuidade, sem necessidade de lei autorizativa.

c) deverá decretar a intervenção, mediante autorização legal prévia, com vistas a reestabelecer a regularidade dos serviços.

d) poderá declarar a caducidade da concessão ou aplicar as sanções previstas no contrato de concessão.

e) poderá decretar a caducidade, desde que comprove razões de interesse público determinantes para a retomada dos serviços.

41. (FCC – TRT 6/2012) A respeito dos princípios e regime jurídico aplicável ao serviço público é correto afirmar que

a) o princípio da universalidade veda a exploração por regime de concessão de serviços de natureza essencial.

b) a modicidade tarifária impõe a obrigação do poder concedente de subsidiar a prestação de serviço público por concessionários ou permissionários quando o mesmo se mostrar deficitário.

c) o princípio da universalidade e da igualdade dos usuários veda a suspensão da prestação de serviço público por inadimplemento do usuário.



d) o princípio da continuidade do serviço público impede a Administração de encampar o serviço enquanto não selecionar, por procedimento licitatório, nova concessionária ou permissionária.

e) o princípio da continuidade do serviço público impede o concessionário de rescindir unilateralmente o contrato no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, devendo intentar ação judicial para esse fim.

42. (FCC – TRT 1/2013) Não dispondo de recursos financeiros, o Poder Público pretende delegar a execução material de serviço público de sua titularidade a particular para que ele possa explorá-lo e dele se remunerar. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o poder público pode

a) firmar contrato de concessão de serviço público, precedido de licitação.

b) outorgar a titularidade do serviço público por meio de ato normativo, precedido de licitação.

c) editar decreto transferindo a concessão do serviço público ao particular, independentemente de licitação.

d) celebrar convênio para trespasse da exploração do serviço público, precedido de licitação.

e) celebrar contrato de permissão de serviço público, declarando-se prévia inexigibilidade de licitação.

43. (FCC – TRT 4/2012) A prestação de serviço público mediante regime de permissão

a) caracteriza a prestação do serviço público em regime precário, nas situações em que o regime de concessão não seja viável em face da ausência de sustentabilidade financeira da exploração mediante cobrança de tarifa.

b) é possível apenas em relação a serviços públicos não exclusivos de Estado, também denominados impróprios, cuja exploração econômica é facultada ao particular mediante autorização do poder público.

c) independe de prévio procedimento licitatório, dado o seu caráter precário e limita-se ao prazo máximo de 5 (cinco) anos.

d) somente é permitida para serviços de natureza não essencial, sendo obrigatória, nos demais casos, a prestação direta pelo poder público.

e) constitui delegação feita pelo poder concedente, a título precário, mediante licitação, a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

44. (FCC – TRT 5/2013) O Estado da Bahia pretende duplicar grande extensão de rodovia. Não dispõe, contudo, de recursos, já destinados a outras obras de infraestrutura, sendo necessário que o custeio venha da iniciativa privada. Elaborados os estudos técnicos de demanda e fluxo de veículos, particulares e de carga, ficou demonstrado que o investimento aportado para as obras poderia ser recuperado em lapso de tempo razoável, desde que fosse possível cobrar dos usuários pela utilização da rodovia. Diante do cenário descrito, para viabilização da infraestrutura o Estado da Bahia poderia, observado o procedimento legal, outorgar

a) a titularidade dos serviço público rodoviário à iniciativa privada, mediante outorga de concessão de uso do referido serviço.

b) concessão de uso, por meio da qual caberia ao privado a exploração do serviço público, precedida da duplicação rodoviária necessária, remunerando-se pela cobrança de tarifa do poder público.



- c) concessão de serviço público, precedida de obra pública, assumindo o privado o risco pelos investimentos, devendo se remunerar pela cobrança de tarifa diretamente dos usuários da rodovia.
- d) permissão de serviço público, precedida de obra pública, por meio do qual o particular assume a titularidade do serviço e o direito de explorá-lo, a fim de se remunerar pelos investimentos aportados.
- e) delegação de obra pública e da titularidade do serviço público, por meio da qual o particular assume o direito de explorar a rodovia e se remunerar mediante o pagamento de contraprestação pelo poder público e de tarifa diretamente dos usuários.

45. (FCC – TRT 6/2012) A concessão de serviço público, disciplinada pela Lei Federal no 8.987/95, constitui

- a) ato do Poder Público que transfere à pessoa jurídica distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.
- b) contrato administrativo por meio do qual a Administração Pública, mantendo-se titular de determinado serviço público, delega ao concessionário a execução do mesmo, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.
- c) contrato administrativo do Poder Público que transfere a pessoa jurídica de direito público ou privado a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo em seu próprio nome.
- d) ato administrativo de delegação de titularidade e execução de serviço público, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário, por meio da cobrança de tarifa.
- e) contrato administrativo que transfere à pessoa jurídica de direito público distinta a titularidade de determinado serviço público, que passará a executá-lo remunerando-se diretamente da tarifa paga pelo usuário.

46. (FCC – DPE RS/2013) Dentre as características passíveis de serem atribuídas aos contratos de concessão de serviço público regidos pela Lei no 8.987/95, pode-se afirmar corretamente que há

- a) remuneração integralmente pela tarifa, vedada qualquer outra forma de receita adicional ou acessória, pena de descaracterização do instituto.
- b) delegação da titularidade do serviço público e remuneração pela tarifa, somada a remuneração periódica paga pelo Poder Público.
- c) delegação da execução do serviço público e remuneração principal paga pela tarifa, admitindo-se o estabelecimento de receitas acessórias em favor do concessionário.
- d) remuneração pela tarifa, sem prejuízo de outras receitas livremente estipuladas pelo edital de licitação, e faculdade do concessionário de rescisão unilateral do contrato na hipótese de inadimplemento do poder público.
- e) delegação da execução do serviço público e faculdade de rescisão unilateral do contrato pelo concessionário na hipótese de inadimplemento pelo poder público.



GABARITO

GABARITO



- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 13. B | 25. B | 37. E |
| 2. E | 14. C | 26. D | 38. B |
| 3. B | 15. C | 27. D | 39. B |
| 4. C | 16. E | 28. B | 40. D |
| 5. D | 17. C | 29. C | 41. E |
| 6. C | 18. A | 30. D | 42. A |
| 7. C | 19. B | 31. C | 43. E |
| 8. A | 20. A | 32. C | 44. C |
| 9. A | 21. E | 33. D | 45. B |
| 10. C | 22. C | 34. A | 46. C |
| 11. D | 23. B | 35. E | |
| 12. A | 24. C | 36. E | |

REFERÊNCIAS

- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.
- ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.